

101604701
SF/

**L'AN DEUX MILLE DIX-HUIT,
LE HUIT FÉVRIER**

**A SAINT-PRIEST (Rhône), 12, Boulevard François Reymond, au siège de
l'Office Notarial, ci-après nommé,**

**Maître Sandra TAMBORINI, Notaire Associé de la Société Civile
Professionnelle « François BARTHELET, Sandra TAMBORINI et Rémy
LANDREAU, Notaires Associés », titulaire d'un Office Notarial à SAINT-PRIEST,
12, Boulevard François Reymond, soussigné,**

A REÇU le présent acte à la requête de :

La Société dénommée **RHONE SAONE HABITAT**, Société coopérative de
production d'HLM à forme anonyme, dont le siège est à VAULX-EN-VELIN (69120),
Immeuble Woopa 10 avenue des Canuts, identifiée au SIREN sous le numéro
997625801 et immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de LYON.

Représentée à l'acte par Madame Stéphanie **GOLFOUSE**, Responsable
développement et patrimoine, domiciliée professionnellement à VAULX EN VELIN
(69120), 10 avenue des Canuts, agissant en vertu des pouvoirs qui lui ont été
conférés aux termes d'une procuration sous seing privé consentie par Monsieur
Benoit **TRACOL**, Directeur Général, en date à VAULX EN VELIN du 6 février 2018,
dont l'original demeure annexé aux présentes.

Monsieur **TRACOL** agissant au nom et pour le compte de ladite société en sa
qualité de Directeur Général, fonction à laquelle il a été nommé, avec effet au 1er
janvier 2003, aux termes de la délibération du conseil d'administration en date du 27
novembre 2002, dont une copie est demeurée annexée aux présentes après mention.

Monsieur **TRACOL** ayant tous pouvoirs par décision du conseil
d'administration dudit Office en date du 9 septembre 2015, dont un extrait du registre
des délibérations certifié conforme à l'original est demeuré annexé aux présentes
après mention.

A l'effet d'établir ainsi qu'il suit :

L'ETAT DESCRIPTIF DE DIVISION et REGLEMENT DE COPROPRIETE

Concernant un **ENSEMBLE IMMOBILIER** dénommé

PRÉVERT

Cet ensemble immobilier sera construit par la société dénommée **RHONE
SAONE HABITAT**, sur un terrain situé à **SAINT-PRIEST (RHÔNE)**, 41 rue Cité de
l'Abbé Pierre.

PREAMBULE

I. - Le présent règlement de copropriété est établi conformément aux
dispositions de la Loi n° 65-557 du 10 Juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des
immeubles bâtis, du décret n° 67-223 du 17 Mars 1967 et des textes subséquents.

Il a notamment pour but :

✓ 

1°/ - D'établir l'état descriptif de division de **L'ENSEMBLE IMMOBILIER**.

2°/ - De déterminer les éléments de l'**ENSEMBLE IMMOBILIER** qui seront affectés à usage exclusif de chaque copropriétaire (parties privatives) et ceux qui seront affectés à l'usage de plusieurs ou de l'ensemble des copropriétaires (parties communes).

3°/ - De fixer les droits et obligations des copropriétaires ou d'en déterminer les conditions d'exercice et d'exécution.

4°/ - D'organiser l'administration de l'**ENSEMBLE IMMOBILIER**.

II. - Les dispositions du présent règlement de copropriété seront obligatoires pour tous les copropriétaires ou occupants d'une partie quelconque de l'ENSEMBLE IMMOBILIER.

Le présent règlement de copropriété et ses modifications, le cas échéant, constitueront la loi commune à laquelle tous devront se conformer, le tout sous réserve d'évolutions législatives et réglementaires nouvelles.

PLAN

Première partie	Désignation et division de l'ensemble immobilier <u>CHAPITRE I</u> : DESIGNATION GENERALE <u>CHAPITRE II</u> : DIVISION DE L'IMMEUBLE - ETAT DESCRIPTIF DE DIVISION <u>CHAPITRE III</u> : DISTINCTION PARTIES COMMUNES ET PARTIES PRIVATIVES
Deuxième partie	Droits et obligations des copropriétaires <u>CHAPITRE IV</u> : Conditions d'usage des parties privatives et communes <u>CHAPITRE V</u> : Charges de L'IMMEUBLE <u>CHAPITRE VI</u> : Mutation - Location - Modification de lots - Hypothèques
Troisième partie	Administration de l'immeuble <u>CHAPITRE VII</u> : Syndicat des copropriétaires <u>CHAPITRE VIII</u> : Syndic <u>CHAPITRE IX</u> : Conseil Syndical
Quatrième partie	Améliorations - Additions - Surélévations - Assurances - Litiges <u>CHAPITRE X</u> : AMELIORATIONS-ADDITIONS-SURELEVATIONS <u>CHAPITRE XI</u> : RISQUES CIVILS - ASSURANCES <u>CHAPITRE XII</u> : INEXECUTION DU REGLEMENT - LITIGES
Cinquième partie	DOMICILE - FORMALITES

PREMIERE PARTIE **DESIGNATION ET DIVISION DE L'IMMEUBLE**

CHAPITRE I - DESIGNATION GENERALE

SECTION I - DESIGNATION ET DESCRIPTION DE L'IMMEUBLE

DESIGNATION

Les présentes s'appliquent à **UN ENSEMBLE IMMOBILIER** à édifier sur un terrain situé à **SAINT PRIEST (69800), 41 rue Cité de l'Abbé Pierre**, constituant l'**ilot 4C de la ZAC DU TRIANGLE** figurant au cadastre de la manière suivante :

Section	N°	Lieudit	Surface
DH	210	rue cite de l'Abbe Pierre	58ca
DH	305	33 rue cite de l'Abbe Pierre	23a 94ca

Tel que ledit **BIEN** se poursuit et comporte, avec toutes ses aisances, dépendances et immeubles par destination, servitudes et mitoyennetés, sans exception ni réserve, autres que celles pouvant être le cas échéant relatées aux présentes.

Historique cadastral

1°) La parcelle cadastrée :

Section	N°	Surface
DH	210	00ha 00a 58 ca

Est issue du détachement après déclassement du domaine public, non cadastré.

Ce détachement résulte d'un document d'arpentage établi le 22 décembre 2011 par le cabinet GUICHARDON-ROCHET, géomètre expert à SAINT-PRIEST (69800), 41, rue Desmoulins, sous le numéro d'ordre 3261W, publié au service de la publicité foncière de LYON 3 le 26 janvier 2012 volume 2012P numéro 1749.

2°) La parcelle cadastrée :

Section	N°	Surface
DH	305	00ha 23a 94ca

Provient de la division d'une parcelle de plus grande importance cadastrée :

Section	N°	Surface
DH	229	00ha 81a 01ca

En quatre parcelles cadastrées :

Section	N°	Surface
DH	303	00ha 27a 42ca
DH	304	00ha 20a 90ca
DH	305	00ha 23a 94ca
DH	306	00ha 08a 75ca

Cette division résulte d'un document d'arpentage établi le 22 octobre 2015 par le cabinet GUICHARDON-ROCHET, géomètre expert à SAINT-PRIEST (69800), 41, rue Desmoulins, sous le numéro d'ordre 3453 en cours de publication au service de la publicité foncière compétent.

Etant précisé que la parcelle cadastrée :

Section	N°	Surface
DH	229	00ha 81a 01ca

Provenait elle-même de la division d'une parcelle de plus grande importance cadastrée :

Section	N°	Surface
DH	164	01ha76a58ca

En cinq parcelles cadastrées :

Section	N°	Surface
---------	----	---------

✓ 86

DH	229	00ha81a01ca
DH	230	00ha57a79ca
DH	231	00ha31a83ca
DH	232	00ha00a29ca
DH	233	00ha04a84ca

Cette division résulte d'un document d'arpentage dressé par le cabinet GUICHARDON, géomètre-expert à SAINT-PRIEST (69800), le 25 janvier 2012, sous le numéro d'ordre 3277N, publié au service de la publicité foncière de LYON 3, le 13 mars 2013, volume 2013P numéro 3206.

Informations sur les limites du terrain

En application des dispositions dudit article, **RHONE SAONE HABITAT** ayant l'intention de construire sur le terrain vendu un immeuble en tout ou partie à usage d'habitation, le représentant de la société dénommée **RHONE SAONE HABITAT** précise que le descriptif dudit terrain résulte du plan de vente et de bornage ci-annexé, établi par le Cabinet **GUICHARDON-ROCHET** géomètre expert à SAINT-PRIEST, le **18 avril 2016** sous la référence **10060 D46**.

Zac du Triangle

Il résulte des énonciations de l'acte reçu par Maître LEUFFLEN notaire à LYON et Maître TAMBORINI notaire à SAINT PRIEST le 20 décembre 2017 contenant acquisition du terrain d'assiette de la copropriété objet des présentes ce qui suit littéralement reproduit :

« (...) »

ZAC DU TRIANGLE à SAINT PRIEST (Rhône)

I – CREATION DE LA ZAC

1 – GENERALITES

Le Bien objet des présentes constitue l'un des lots de Zone d'Aménagement Concerté dénommée « ZAC DU TRIANGLE ».

Le Conseil de la COMMUNAUTE URBAINE DE LYON a, dans sa séance du 10 octobre 2006, par délibération n° 2006-3634 devenue exécutoire par suite de sa transmission en Préfecture du Rhône le 13 octobre 2006 approuvé le bilan de la concertation préalable à la création de la ZAC DU TRIANGLE, située dans le périmètre de l'Opération de Renouvellement Urbain (ORU) de SAINT PRIEST.

Dans le cadre d'un rapport en date du 22 novembre 2006, Monsieur le Président de la COMMUNAUTE URBAINE DE LYON a exposé que le centre-ville de SAINT PRIEST a été retenu comme site d'une Opération de Renouvellement Urbain (ORU) pour laquelle un protocole d'accord a été signé le 6 décembre 2001 entre la Communauté Urbaine, le département du Rhône, le SYTRAL, la Caisse des Dépôts et Consignations (CDC), l'office communautaire d'HLM PORTE DES ALPES HABITAT et la Commune de SAINT PRIEST.

Le projet urbain, dans sa première phase opérationnelle 2005-2010, a fait l'objet d'un dépôt de dossier auprès de l'Agence nationale pour la rénovation urbaine (ANRU) en février 2005. Il a été examiné en réunion technique préparatoire le 9 novembre 2005 et en Comité d'engagement de l'ANRU le 20 avril 2006.

Une convention intitulée « Projet de renouvellement urbain SAINT-PRIEST Centre » a été signée le 15 février 2007, entre :

- l'Agence nationale pour la rénovation urbaine (ANRU),
- l'Etat,
- le Président de la COMMUNAUTE URBAINE DE LYON,
- la Ville de SAINT PRIEST,
- le Président du Conseil Général,
- le Président de la Région Rhône-Alpes,
- la Caisse des Dépôts et Consignations,
- l'Association Foncière Logement,
- l'Office Public Communautaire PORTE DES ALPES HABITAT,
- la SEMCODA,
- l'OPAC DU RHONE.

Par ailleurs, le conseil de la Communauté Urbaine de LYON a délibéré, le 7 juillet 2003, sur les objectifs poursuivis et les modalités de la concertation préalable pour laquelle un bilan a été établi et présenté lors du conseil de Communauté du 10 octobre 2006.

Le périmètre du projet couvre environ dix-huit hectares, inscrit dans un triangle délimité par l'avenue Jean Jaurès, la rue Aristide Briand, la rue Édouard Herriot et la rue Victor Hugo.

Ce projet sera mis en œuvre par voie de concession (en application de l'article L 300-4 du code de l'urbanisme) dont l'attribution est désormais soumise à une procédure de publicité permettant la présentation de plusieurs offres concurrentes dans des conditions prévues par le décret ministériel du 31 juillet 2006.

Le Conseil de la COMMUNAUTE URBAINE DE LYON, dans sa séance du 12 Décembre 2006, a par délibération n° 2006-3791 :

- Approuvé le dossier de création de la ZAC DU TRIANGLE à SAINT PRIEST,
- Exclut les constructions réalisées à l'intérieur du périmètre de la ZAC du champ d'application de la Taxe Locale d'Équipement (TLE),
- Engagé la procédure de consultation des aménageurs.

Cette délibération est devenue exécutoire par suite de l'accomplissement des formalités d'affichage et de sa transmission à la Préfecture du Rhône le 15 Décembre 2006 et a été régulièrement publiée.

L'Acquéreur déclare avoir parfaite connaissance de ces documents dont un exemplaire lui a été remis par le Vendeur dès avant ce jour.

2 - REGLEMENTATION ADMINISTRATIVE APPLICABLE A L'INTERIEUR DU PERIMETRE DE LA ZAC

1ement : DOSSIER DE CREATION

Le dossier de création de la ZAC DU TRIANGLE comprend :

- 1 - le plan de situation et le plan de délimitation du périmètre de l'opération,
- 2 - le rapport de présentation,
- 3 - le mode de réalisation
- 4 - le régime de la ZAC au regard de la TLE
- 5 - les délibérations du conseil de Communauté sus-visées
- 6 - l'étude d'impact.

2ement : DOSSIER DE REALISATION

Au terme de la procédure de consultation préalable organisée par la COMMUNAUTE URBAINE DE LYON, le choix de l'OPAC DU RHONE a été approuvé par délibération du Conseil de la COMMUNAUTE URBAINE DE LYON du 9 Mars 2009, devenue exécutoire par suite de sa transmission à la Préfecture du Rhône le 11 Mars 2009, approuvant le projet de convention de concession ainsi que le dossier de réalisation de la ZAC. Cette délibération a été régulièrement publiée.

✓
SG

La convention de concession a été régularisée le 18 Mai 2009 et transmise en Préfecture du Rhône le 20 Mai 2009.

Le dossier de réalisation comprend :

- 1 - le rapport de présentation,
- 2 - le programme global de construction,
- 3 - le projet de programme des équipements publics,
- 4 - les modalités prévisionnelles de financement,
- 5 - le cahier des charges de cession de terrains,
- 6 - les annexes techniques,
- 7 - les délibérations du Conseil de Communauté et de la Commune,
- 8 - la convention de concession d'aménagement,
- 9 - la convention de maîtrise d'ouvrage unique,
- 10 - l'étude d'impact.

En application de l'article L 421-6-1 du Code de la Construction et de l'Habitation, susvisé, l'établissement dénommé LYON METROPOLE HABITAT, VENDEUR aux présentes est depuis le 1^{er} janvier 2016 concessionnaire de la ZAC du Triangle en lieu et place de l'OPAC DU RHONE.

Hormis ce qui est dit ci-dessus s'agissant de l'actuel concessionnaire de la ZAC, le vendeur déclare que le dossier de réalisation de la ZAC n'a pas été modifié depuis son approbation dans les termes de la délibération du 11 mars 2009.

Aux termes d'un courrier en date du 20 mai 2015, dont la copie est ci-annexée, la COMMUNAUTE URBAINE DE LYON a indiqué qu'à sa connaissance aucun recours contentieux n'a été formé contre les délibérations du Conseil de la COMMUNAUTE URBAINE DE LYON ayant approuvé les dossiers de création et de réalisation de la ZAC DU TRIANGLE à Saint-Priest.

Les pièces constitutives du dossier de la Zone d'Aménagement Concerté et ses éventuels modificatifs seront déposées au rang des minutes de l'office notarial « Pierre LEUFFLEN, Jacques DELORME, Jérôme SALANSON, Carole POULAIN-CHARPENTIER et Guillaume BONFILS, notaires associés », à LYON 3^{ème} arrondissement, 144 avenue Maréchal de Saxe, aux frais du concessionnaire.

Autorisation de la METROPOLE DE LYON (autorité concédante) et respect des engagements de l'Acquéreur

L'Acquéreur souhaitant acquérir un terrain à bâtir, ci-après plus amplement désigné dépendant de la ZAC DU TRIANGLE, il est ici rappelé que :

- La présente promesse a été approuvée par la METROPOLE DE LYON (autorité concédante) par suite de la signature, le 12 octobre 2016, conformément à l'article L311-6 du Code de l'urbanisme du cahier des charges de cession de terrain et de son additif, ces documents mentionnant : la surface du terrain vendu, les servitudes éventuelles concernant la parcelle, la Surface de Plancher autorisée, le programme de construction minimum à réaliser par l'Acquéreur et le prix de cession,

- L'acquéreur s'engage à respecter le cahier des charges de cession de terrain (CCCT) et son additif, le cahier des prescriptions architecturales, urbanistiques, paysagères et environnementales ainsi que le cahier des prestations entre l'aménageur et l'acquéreur et son additif ci-après visés.

La copie du cahier des charges de cession de terrain et la copie de son additif sont ci-annexés.

II - ECONOMIE DE L'OPERATION - CONSULTATION

Préalablement à la signature du présent acte de vente, les Parties rappellent que le Vendeur a mis à la disposition de l'Acquéreur toutes les informations relatives au Bien en sa possession afin de lui permettre de l'analyser, de réaliser ses propres investigations et d'apprécier ainsi la situation tant juridique que technique et environnementale, fiscale et administrative du Bien.

Le Vendeur déclare qu'il a fourni à l'Acquéreur tous les documents et/ou informations d'importance significative en sa possession, sans en avoir dissimulé ou omis aucun.

L'Acquéreur, déclare :

- qu'il a connaissance de la situation juridique, administrative, technique et environnementale du Bien ;
- qu'il a procédé, en sa qualité de professionnel de l'immobilier, à sa satisfaction, tant par lui-même qu'avec l'accompagnement de professionnels de l'immobilier choisis par lui, à une étude du Bien sur le plan juridique, sur le plan administratif, technique et environnemental du Bien et ceci, tant par les visites du Bien qu'il a réalisées que par l'analyse des informations relatives au Bien transmises par le Vendeur ;
- qu'il a eu la faculté de poser des questions au Vendeur sur les informations mises à sa disposition.

L'Acquéreur précise que la connaissance de la situation du Bien, l'étude approfondie des informations relatives au Bien transmises par le Vendeur et la visite du Bien qu'il a en outre effectuée, ont constitué pour lui un élément déterminant de son choix d'acheter le Bien.

De même, le fait que l'Acquéreur soit un professionnel de l'immobilier habitué à ce type de transaction, a constitué pour le Vendeur, un élément déterminant du choix de celui-ci et de sa décision de lui vendre le Bien,

Sur ces bases et dans ces conditions, le Vendeur a voulu et l'Acquéreur a accepté que la Vente soit consentie en faveur de l'Acquéreur et acceptée par ce dernier, sans aucune garantie de quelque nature que ce soit à sa charge, en faveur de l'Acquéreur, autres que celles concernant les ventes en l'état, soit la garantie d'éviction prévue à l'article 1626 du Code Civil en tant qu'elle porte sur le droit de propriété et de celles expressément et limitativement stipulées le cas échéant aux présentes, l'Acquéreur faisant son affaire personnelle des autres contraintes, contre-performance et vices apparents ou cachés de tous ordres, notamment juridiques, physiques, environnementaux ou techniques susceptibles d'affecter le Bien.

Néanmoins le Vendeur subrogera l'Acquéreur, aux termes de l'Acte Authentique de Vente, dans tous ses droits et actions à l'encontre de tout auteur de l'un quelconque des rapports techniques et environnementaux figurant dans le Dossier d'information, à la condition que cette faculté de subrogation soit expressément prévue dans le contrat passé par le Vendeur avec l'auteur du rapport.

Compte tenu de ce qui précède, les parties conviennent d'ores et déjà de déroger aux dispositions de l'article 1195 du code civil, issues de l'Ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016, ci-après retranscrites :

« Si un changement de circonstances imprévisible lors de la conclusion du contrat rend l'exécution excessivement onéreuse pour une partie qui n'avait pas accepté d'en assumer le risque, celle-ci peut demander une renégociation du contrat à son cocontractant. Elle continue à exécuter ses obligations durant la renégociation.

✓ SG

En cas de refus ou d'échec de la renégociation, les parties peuvent convenir de la résolution du contrat, à la date et aux conditions qu'elles déterminent, ou demander d'un commun accord au juge de procéder à son adaptation. A défaut d'accord dans un délai raisonnable, le juge peut, à la demande d'une partie, réviser le contrat ou y mettre fin, à la date et aux conditions qu'il fixe.»

III - CONVENTION DE REDACTION

De convention expresse, l'exposé qui précède s'impose aux Parties comme formant juridiquement un tout indissociable avec la vente qui va suivre.

Il est convenu de ce qui suit :

- en cas de contradiction entre les stipulations du présent acte de vente et celles résultant d'autres accords et/ou conventions intervenues entre les Parties préalablement à ce jour et ayant pour objet la Vente du bien désigné ci-après au paragraphe « **DESIGNATION DU BIEN VENDU** », ce sont les dispositions du présent acte de vente, de ses annexes et des pièces auxquelles il est fait référence qui prévaudront,

- en cas de contradiction entre les stipulations contenues dans le corps du présent acte de vente et celles contenues dans les Annexes du présent acte de vente et/ou pièces auxquelles il est fait référence, ce sont les stipulations du présent acte de vente qui prévaudront sur celles des Annexes.

Il est encore convenu entre les Parties que les stipulations du présent acte de vente font expressément novation à tout accord ou convention quelconque qui pourrait résulter d'échange de courriers antérieurs à la signature du présent acte de vente.

Les engagements souscrits et les déclarations faites aux présentes seront toujours indiqués comme émanant directement des Parties, même s'ils émanent du représentant légal ou conventionnel de ces dernières ou du substitué.

(...)

CCCT – CPAUPE – CAHIER DE LIMITES DE PRESTATIONS

Cahier des charges de cession des terrains

Conformément aux dispositions de l'article 7 de la loi du 13 Décembre 2000 dite loi « S.R.U. », intégré à l'article L 311-6 du Code de l'Urbanisme, il a été établi un cahier des charges de cession de terrain et son additif précisant le programme à réaliser et les droits à construire sur l'ilot 4C.

Il résulte du cahier des charges de cession de terrain et de son additif, en date du 12 octobre 2016, dont les copies sont ci-annexées : «Surface de plancher autorisée : 3400 m² (avec une tolérance de +2% portant la SP maximum à 3468 m²).»

Cahier des prescriptions architecturales, urbanistiques, paysagères et environnementales (CPAUPE)

Il a également été établi un **CAHIER DES PRESCRIPTIONS ARCHITECTURALES, URBANISTIQUES, PAYSAGERES ET ENVIRONNEMENTALES (CPAUPE)** daté de novembre 2015, figurant en annexe des présentes, et dont les prescriptions s'imposent à l'Acquéreur.

Cahier des prestations techniques entre l'aménageur et l'acquéreur

Un exemplaire du **CAHIER DES PRESCRIPTIONS TECHNIQUES ENTRE**

L'AMENAGEUR ET L'ACQUEREUR, daté de mars 2009 et de son additif intitulé « **CAHIER DES PRESCRIPTIONS TECHNIQUES COMPLEMENTAIRES A CHARGE DE L'ACQUEREUR - LOT 4C** » daté d'octobre 2015 figurent en annexe des présentes.

(...) »

Sont annexées aux présentes les pièces suivantes relatives à la ZAC DU TRIANGLE :

- Cahier des charges de cession de terrain et son additif en date du 12 octobre 2016
- Cahier des limites de prestations entre aménageur et acquéreurs daté novembre 2015.
- Cahier des prescriptions techniques daté de mars 2009 et son additif spécifique à l'Ilot 4C daté d'octobre 2015

EFFET RELATIF

ACQUISITION suivant acte reçu par Maître LEUFFLEN, notaire à LYON, avec la participation de Maître TAMBORINI, Notaire à SAINT PRIEST, le 20 décembre 2017 actuellement en cours de publication au service de la publicité foncière de LYON 3^{ème} bureau.

DESCRIPTION DE L'ENSEMBLE IMMOBILIER

L'ENSEMBLE IMMOBILIER objet des présentes comprendra, après son achèvement :

- en superstructure : 2 bâtiments indépendants en superstructure à usage d'habitation dénommés A et B.
- en infrastructure : 1 bâtiment à usage de stationnement (sous-sol).

Le bâtiment A, situé au Sud-Est sur l'assiette foncière en retrait du boulevard Edouard Herriot, le long de la rue de la Cité de l'Abbé Pierre, et au Sud-Est du bâtiment B, s'élèvera sur six niveaux, du rez-de-chaussée au R+5, et comprendra 30 appartements :

- Sept appartements de type 2,
- Dix-sept appartements de type 3
- Quatre appartements de type 4,
- Deux appartements de type 5 dont un duplex

Et :

- Un porche, un hall d'entrée, un escalier menant du hall d'entrée au palier rez-de-chaussée haut, une cage d'escalier desservant le sous-sol, une cage d'escalier desservant les niveaux RDC au R+5, un ascenseur desservant tous les niveaux y compris le sous-sol, un palier et un local technique à tous les niveaux (du rez-de-chaussée au R+5)

Le bâtiment B, situé à l'Ouest sur l'assiette foncière le long de la rue de la Cité de l'Abbé Pierre, et au Nord-Ouest du bâtiment A, s'élèvera sur cinq niveaux : du rez-de-chaussée au R+4 (4^{ème} étage) et comprendra 20 appartements :

- Trois appartements de type 2,
- Huit appartements de type 3,
- Huit appartements de type 4 dont un souplex,
- Un appartement de type 5.

Et :

- Un porche, un hall d'entrée, un local d'entretien desservant un WC, une cage d'escalier desservant le sous-sol, une cage d'escalier desservant les niveaux RDC au R+4, un ascenseur desservant tous les niveaux y compris le sous-sol, un palier à tous les niveaux (du rez-de-chaussée au R+4) et comprenant des armoires techniques,

✓ &

- Un local vélo accessible depuis le porche B et à usage de tous les logements des bâtiments A et B,
- Un local d'ordures ménagères (O.M.) accessible depuis la rue de l'Abbé Pierre sur la façade Sud-Ouest du bâtiment B, et à usage de tous les logements des bâtiments A et B.

Le bâtiment Sous-sol, situé en partie sous les bâtiments A et B, d'étendra sur un seul niveau et comprendra 57 stationnements :

- Trente-sept box individuels comprenant un emplacement, dont 3 PMR dont l'une restera en parties communes,
- Deux box doubles en longueur comprenant deux emplacements,
- Seize emplacements de stationnement (non clos).

Et :

- Une rampe d'accès menant à la sortie rue Cité de l'Abbé Pierre, une voie de circulation, une cage d'escalier menant au local vélo du bâtiment B, une autre cage d'escalier menant au porche du bâtiment A, un ascenseur donnant sur un palier et desservant tous les niveaux du bâtiment A, un autre ascenseur donnant sur un palier et desservant tous les niveaux du bâtiment B, trois dégagements, un local eau, un local fibre et un accès à l'immeuble voisin (ilot 4D)

Soit au total :

- 50 appartements, répartis sur deux bâtiments (A et B) :
 - 10 appartements de type 2
 - 25 appartements de type 3
 - 12 appartements de type 4 dont 1 souplex
 - 3 appartements de type 5 dont 1 duplex
- 57 stationnements dans le bâtiment sous-sol :
 - 37 box individuels (dont 3 PMR)
 - 2 box doubles en longueur
 - 16 emplacements de stationnement.

Description de la partie non bâtie :

L'ensemble immobilier objet du présent état descriptif de division dispose :

- D'un accès véhicule au parking souterrain sur la façade Sud-Ouest du bâtiment B, rue Cité de l'Abbé Pierre,
- D'un accès piéton et pompier rue Cité de l'Abbé Pierre, à l'angle Sud du bâtiment B,
- D'un autre accès piéton boulevard Edouard Herriot, à l'angle Est de l'assiette foncière,
- D'un parvis en béton partant de l'accès piéton et pompier rue Cité de l'Abbé Pierre et traversant les espaces extérieurs entre les deux bâtiments pour desservir les halls des bâtiments A et B et le jardin potager,
- De trois noues d'infiltration réparties sur l'assiette foncière,
- D'espaces verts arborés,
- De cinq jardins privatifs en parties communes à jouissance exclusive de certains appartements du rez-de-chaussée des bâtiments A et B.

SECTION II - PLANS - PERMIS DE CONSTRUIRE – PRECISIONS DIVERSES

P L A N S

Sont demeurés ci-joints et annexés après mention les plans suivants établis sous la référence 17163, en date du 20 novembre 2017, par la SARL GUICHARDON – ROCHET, Géomètres-Experts associés, 41 rue Camille Desmoulins à SAINT

PRIEST (69800), savoir :

- Un plan de masse de copropriété, à l'échelle 1/250°
- Un croquis de repérage des intérieurs de copropriété pour chaque niveau (RDC au R+5) du bâtiment A, à l'échelle du 1/100°
- Un croquis de repérage des intérieurs de copropriété pour chaque niveau (RDC au R+4) du bâtiment B, à l'échelle du 1/100°
- Un croquis de repérage des intérieurs de copropriété pour le bâtiment Sous-sol, à l'échelle du 1/250°, modifié le 20 novembre 2017.

Le plan masse et les croquis de repérage des intérieurs ont été établis à partir des plans DCE en date du 16 juin 2017 dressés par VERA & ASSOCIES ARCHITECTES (réf 16-004).

PERMIS DE CONSTRUIRE

L'**IMMEUBLE** objet du présent règlement de copropriété a fait l'objet d'une demande de permis de construire déposé à la Mairie de SAINT PRIEST, le 7 février 2017, suivi d'un dépôt de pièces complémentaires du 8 mars 2017.

Ce permis de construire a été accordé par Monsieur le Maire de SAINT PRIEST le **4 mai 2017**, sous le numéro **PC 069 290 17 00014** pour la **construction de deux immeubles d'habitation de 50 logements, le tout représentant une surface de plancher de 3 410 mètres carrés.**

Une copie de ce permis de construire est demeurée jointe et annexée aux présentes après mention.

Ce permis a fait l'objet d'un affichage régulier ainsi qu'il résulte de trois procès-verbaux de constat dressés par Maître Karine **GAUSSUIN**, Huissier de Justice à VILLEURBANNE (69100) 138 cours Emile Zola, en date des **12 mai, 12 juin et 12 juillet 2017**.

Une copie de ces procès-verbaux est demeurée jointe et annexée aux présentes après mention.

Le **REQUERANT** déclare, sous responsabilité, que le permis de construire n'a fait l'objet d'aucun retrait administratif, ni d'aucun recours.

DECLARATION D'OUVERTURE DE CHANTIER

La déclaration d'ouverture de chantier réceptionnée par la mairie de SAINT PRIEST le 8 janvier 2017 déclare l'ouverture du chantier à compter du 8 janvier 2018.
La copie de cette déclaration est annexée après mention.

CERTIFICAT DE NUMEROTAGE

Il résulte d'un courrier de la mairie de SAINT PRIEST en date du **15 septembre 2017** que l'adresse postale des bâtiments de la copropriété objet des présentes est la suivante :

41 rue Cité de l'Abbé Pierre (Bâtiment A ou B)

La copie de ce document est annexée après mention.

✓



PRECISIONS DIVERSES

DISPOSITIONS D'URBANISME APPLICABLES

Note de renseignement d'urbanisme

Une note de renseignement d'urbanisme dont l'original est annexé aux présentes a été délivrée par le cabinet JURIS RHONE, situé 21 rue de la Bannière à LYON (69003), le **26 septembre 2017**.

Il en résulte notamment ce qui suit littéralement reproduit. Etant rappelé que la parcelle cadastrée section DH numéro 305 est issue de la parcelle cadastrée section DH numéro 229 suivant document d'arpentage en cours de publication au service de la publicité foncière compétent ainsi qu'il a été dit ci-dessus.

« (...) »

« I. REFERENCE(S) CADASTRALE(S) »

Section	Numéro	Contenance
DH	210	58 ca
DH	229	81 a 01 ca
Contenance Totale		81 a 59 ca

II. NATURE DES DISPOSITIONS D'URBANISME APPLICABLES

PLU approuvé le 11/07/2005 mis à jour le 23/02/2016

III. DROIT(S) DE PREEMPTION POUVANT ENTRAÎNER DES FORMALITES

- Est situé dans une zone de droit de préemption urbain simple.
- N'est pas soumis au droit de préemption de l'espace naturel sensible.
- N'est pas dans une zone d'aménagement différé (Z.A.D.).
- N'est pas susceptible d'entrer dans le champ d'application de la SAFER, Rhône-Alpes (se référer à la Loi d'avenir pour l'agriculture du 13 octobre 2014).

IV. SECTEUR ET ZONE

- Zone Urbaine. Secteur : UC1c

La loi pour l'Accès au logement et un urbanisme rénové (ALUR) modifie l'article L. 123-1-5 du code de l'urbanisme et supprime le Coefficient d'occupation des sols (COS) ainsi que la possibilité de fixer une superficie minimale des terrains constructibles dans le règlement du Plan local d'urbanisme (PLU).

V. ALIGNEMENT, EMPLACEMENT RESERVE / OPERATIONS CONCERNANT LE BIEN

La propriété respecte l'alignement de la (des) voie(s) - limites actuelles de la propriété.

VI. SERVITUDES D'UTILITE PUBLIQUE ET OBSERVATIONS

- T5 Servitudes aéronautiques de dégagement pour la protection de la circulation aérienne.
- Secteur affecté par le bruit des infrastructures de transports terrestres bruyantes
- Périmètre d'influence des lignes fortes de transport en commun
- Plantation sur domaine public

VII. PRESCRIPTIONS PARTICULIERES

•La commune a pris une délibération faisant application de la loi n°2005-882 du 02.08.05 et de la loi n°2008-776 du 04.08.08 instaurant un droit de préemption sur les fonds de commerce, artisanaux, baux commerciaux et terrains portant ou destinés à porter un commerce dont la surface de vente est comprise entre 300m2 et 1000m2. Le bien ne se situe pas dans le périmètre de préemption.

•La commune n'a pas pris de délibération en ce qui concerne l'application des dispositions de l'article 1529 du Code Général des Impôts.

•La commune est concernée par l'Arrêté Préfectoral 2010-4677 du 12/07/2010 et modifié le 27/08/2014 relatif à l'information des acquéreurs et des locataires de biens immobiliers sur les risques naturels, miniers et technologiques majeurs.

•Décret 2006 - 474 du 25 avril 2006 relatif à la lutte contre le saturnisme: un constat de risque d'exposition au plomb (CREP) doit être réalisé lors de vente de tout ou partie d'immeuble à usage d'habitation construit avant le 1er janvier 1949.

La commune n'est pas située dans une zone de surveillance et de lutte contre les termites. »

(...) »

DISPOSITIONS RELATIVES A LA CONSTRUCTION

Dossier d'intervention ultérieure sur l'ouvrage

Un exemplaire du dossier d'intervention ultérieure sur l'ouvrage sera déposé au rang des minutes du notaire soussigné après l'achèvement de l'ensemble immobilier objet des présentes.

Carnet d'entretien

Une fois l'ensemble immobilier achevé, un carnet d'entretien de l'**ENSEMBLE IMMOBILIER** conforme au décret numéro 2001-477 du 30 Mai 2001 devra être mis en place par le syndic de copropriété, sera tenu à jour par ledit syndic et consultable par tous les acquéreurs de lots.

DISPOSITIONS RELATIVES A LA SANTE ET LA SECURITE DES PERSONNES

Réglementation sur l'amiante

L'article L 1334-13 premier alinéa du Code de la santé publique commande de faire établir un état constatant la présence ou l'absence de matériaux ou produits de la construction contenant de l'amiante.

Cet état s'impose à tous les bâtiments dont le permis de construire a été délivré avant le 1^{er} Juillet 1997.

L'**IMMEUBLE** a fait l'objet d'un permis de construire délivré postérieurement au 30 Juin 1997, ainsi qu'il en est justifié par une copie dudit permis demeurée annexée aux présentes.

Par suite, les dispositions susvisées n'auront pas vocation à s'appliquer aux ventes de lots dépendant de l'ensemble immobilier objet des présentes.

Réglementation sur le saturnisme

L'**IMMEUBLE** sera construit après le 1^{er} Janvier 1949.

Par conséquent, il n'entre pas dans le champ d'application de la réglementation de lutte contre le saturnisme.

✓

Signature

DISPOSITIONS RELATIVES A L'ENVIRONNEMENT

Les dispositions de l'article L 514-20 du Code de l'Environnement sont ci-après relatées :

« Lorsqu'une installation soumise à autorisation a été exploitée sur un terrain, le vendeur de ce terrain est tenu d'en informer par écrit l'acheteur ; il l'informe également, pour autant qu'il les connaisse, des dangers ou inconvénients importants qui résultent de l'exploitation.

Si le vendeur est l'exploitant de l'installation, il indique également par écrit à l'acheteur si son activité a entraîné la manipulation ou le stockage de substances chimiques ou radioactives. L'acte de vente atteste de l'accomplissement de cette formalité.

A défaut, l'acheteur a le choix de poursuivre la résolution de la vente ou de se faire restituer une partie du prix ; il peut aussi demander la remise en état du site aux frais du vendeur, lorsque le coût de cette remise en état ne paraît pas disproportionné par rapport au prix de vente. »

En outre, le Notaire soussigné rappelle qu'il convient également de s'intéresser à la question du traitement des terres qui seront excavées. Elles deviennent alors des meubles et, si elles sont polluées, seront soumises à la réglementation des déchets. Elles devront, à ce titre, faire l'objet d'une évacuation dans une décharge de catégorie 1, 2 ou 3 selon leur degré de pollution (loi n° 75-633 du 15 Juillet 1975 et loi n° 92-646 du 13 Juillet 1992 relative à l'élimination des déchets).

Le requérant déclare :

- ne pas avoir personnellement exploité une installation soumise à autorisation sur les lieux objet des présentes ;
- ne pas connaître l'existence de déchets considérés comme abandonnés au sens de l'article 3 de la loi n° 75-633 du 15 Juillet 1975 ;

- qu'à sa connaissance :

- l'activité exercée dans l'immeuble objet des présentes n'a pas entraîné la manipulation ou le stockage de substances chimiques ou radioactives visées par l'article L 514-20 du Code de l'environnement ;

- le bien n'est frappé d'aucune pollution susceptible de résulter notamment de l'exploitation actuelle ou passée ou de la proximité d'une installation soumise à autorisation (loi n° 92-646 du 13 Juillet 1992) ;

- il n'a jamais été déposé ni utilisé sur le terrain ou enfoui dans celui-ci de déchets ou substances quelconques telles que, par exemple, amiante, polychlorobiphényles, polychloroterphényles directement ou dans des appareils ou installations pouvant entraîner des dangers ou inconvénients pour la santé de l'environnement ;

- il n'a jamais été exercé sur les lieux dont il s'agit ou les lieux voisins d'activités entraînant des dangers ou inconvénients pour la santé de l'environnement (air, eaux superficielles ou souterraines, sols ou sous-sols par exemple), notamment celles visées par la loi n° 76-663 du 19 Juillet 1976 relative aux installations classées pour la protection de l'environnement ;

- il ne s'est pas produit d'incident ou accident présentant un danger pour la sécurité civile, la qualité, la conservation ou la circulation des eaux, selon les dispositions de l'article 18 de la loi sur l'eau du 3 Janvier 1972.

- qu'il n'a pas reçu de l'administration, sur le fondement de l'article 1^{er} de la loi n° 76-663 sus-visée, en sa qualité de " détenteur ", aucune injonction de faire des travaux de remise en état de l'immeuble ;

- qu'il ne dispose pas d'information lui permettant de supposer que les lieux ont supporté, à un moment quelconque, une installation classée ou, encore, d'une façon générale, une installation soumise à déclaration.

- que le terrain vendu est conforme à l'usage auquel le destine le requérant.

- qu'un diagnostic de la qualité environnementale des sols établi par la Société BURGEAP, 19 rue de la Villette, 69003 LYON, en date du **4 novembre 2015**, annexé à l'acte d'achat par la société **RHONE SAONE HABITAT** du terrain d'assiette

de la copropriété objet des présentes a conclu que :

« Dans le cadre de la réalisation d'un aménagement résidentiel au droit de l'ancien centre scolaire situé rue Cité de l'Abbé Pierre sur la commune de SAINT-PRIEST (69), l'OPAC DU RHÔNE a missionné BURGEAP pour la réalisation d'un diagnostic environnemental du milieu souterrain.

Les investigations menées sur les sols du site le 6 octobre 2015 ont mis en évidence :

- .la présence de remblais ou de terre végétale en surface ;*
- .l'absence de toute pollution métallique et organique au droit du site sur les horizons investigués ;*
- .le caractère inerte des matériaux analysés, au sens de l'arrêté ministériel du 12/12/2014.*

Ainsi, en cas d'excavation et d'évacuation hors site de matériaux, ces derniers pourront faire l'objet d'une élimination en filière de type ISDI ((Installation de Stockage de Déchets Inertes), sans surcoût.

Par conséquent, nous n'émettons pas de recommandations relatives à la gestion environnementale du site, qui se révèle compatible pour les usages projetés.»

Une copie de ce diagnostic est annexée aux présentes.

PLAN DE PREVENTION DES RISQUES

Le plan de prévention des risques est un document élaboré par les services de l'Etat avec pour but d'informer, à l'échelle communale, de l'existence de zones à risques, et de définir, pour ces zones, les mesures nécessaires à l'effet de réduire les risques à l'égard de la population.

A cet effet, un état est établi à partir des informations mises à disposition par le préfet.

Cet état renseigne sur la situation de l'immeuble au regard d'un ou plusieurs plans de prévention des risques naturels, d'un plan de prévention des risques miniers, d'un plan de prévention des risques technologiques, et du zonage réglementaire pour la prise en compte de la sismicité. En terme de zonage, le territoire national est divisé en cinq types de zones de sismicité croissante :

- zone de sismicité très faible où il n'y a pas de prescription parasismique particulière pour les bâtiments à risque normal mais prise en compte de l'aléa sismique dans les installations à risque spécial (installations classées),
- zone de sismicité faible,
- zone de sismicité modérée,
- zone de sismicité moyenne,
- zone de sismicité forte où les règles de construction parasismique sont applicables pour les bâtiments.

Il est ici précisé qu'il y a lieu de respecter, à l'exception des zones de sismicité très faible, pour les constructions nouvelles, les agrandissements, les surélévations ou les transformations, les règles édictées par les articles L111-26 et R 111-38 du Code de la construction et de l'habitation, notamment quant au contrôle technique.

La production de cet état est régie par les dispositions de l'article L 125-5 du Code de l'environnement. Le préfet arrête la liste des communes dans lesquelles les risques naturels et technologiques sont applicables ainsi que, pour chaque commune concernée, la liste des risques et des documents à prendre en compte.

La prescription de travaux par le règlement du plan de prévention des risques pourra concerner le plan de prévention des risques naturels, le plan de prévention des risques technologiques, et le plan de prévention des risques miniers.

En application de l'article R562-5 du Code de l'environnement, la prescription de travaux :

- se caractérise par une obligation de faire pour le propriétaire ;
- concerne les immeubles déjà existants à la date d'approbation du plan de prévention des risques ;
- contient un délai de mise en œuvre, variant de 1 à 5 ans ;

✓
JG

- ne peut avoir un coût total supérieur à 10% de la valeur vénale de l'immeuble. S'il est supérieur aux 10%, la prescription perd son caractère obligatoire.

ETAT DES SERVITUDES « RISQUES » ET D'INFORMATION DES SOLS

Conformément aux dispositions de l'article L 271-4 du Code de la construction et de l'habitation, une copie de l'état des servitudes « risques » et d'information des sols délivré le 8 février 2018 est annexé après mention.

Etant précisé que cet état est fondé sur fondé sur les informations mises à disposition par le Préfet.

La situation de l'immeuble au regard des plans de préventions et du zonage réglementaire est la suivante :

- plan de prévention des risques naturels : NON
- plan de prévention des risques technologiques : NON
- plan de prévention des risques miniers : NON
- zonage réglementaire pour la prise en compte de la sismicité : zone modérée (zone 3).

A cet état sont également joints :

- La cartographie du ou des risques majeurs existants sur la commune avec localisation du bien concerné sur le plan cadastral.
- La liste des arrêtés de catastrophe naturelle de la commune.

Le représentant de la société requérante déclare en outre qu'à sa connaissance, l'immeuble objet des présentes n'a subi aucun sinistre ayant donné lieu au versement d'une indemnité d'assurance garantissant les risques de catastrophes naturels (article L 125-2 du code des assurances) ou technologiques (article L 128-2 du code des assurances).

SECTION III - ORIGINE DE PROPRIETE - SERVITUDES

ORIGINE DE PROPRIETE

L'ensemble immobilier dont dépendent les biens vendus appartient au **REQUERANT**, savoir :

- les constructions, pour les faire édifier sans conférer de privilège d'architecte, d'entrepreneur ou d'ouvrier,
- et le terrain sur lequel les constructions sont en cours d'édification pour l'avoir acquis de :

L'établissement dénommé **OPH DE LA METROPOLE DE LYON**, dont le nom commercial est **LYON METROPOLE HABITAT**, Etablissement Public à caractère industriel et commercial dont le siège social est à LYON 3ème, 194 Rue Duguesclin, identifié au SIREN sous le numéro 813 755 949 et immatriculé au registre du commerce et des sociétés de LYON, office créé en application de l'article L. 421-6-1 du Code de la construction et de l'habitation suivant ordonnance n°2014-1543 du 19 décembre 2014 portant diverses mesures relatives à la création de la Métropole de Lyon -article 38- publiée au Journal Officiel le 20 décembre 2014,

Aux termes d'un acte reçu par Maître LEUFFLEN notaire à LYON et Maître TAMBORINI notaire à SAINT PRIEST, le 20 décembre 2017.

Moyennant un prix payé comptant et quittancé à l'acte.

Etant précisé qu'àudit acte, il a été prévu un complément et une révision dudit prix dont la société dénommée RHONE SAONE HABITAT déclare faire son affaire personnelle.

Audit acte, il a également été fait les déclarations d'usage et notamment que

les biens vendus étaient libres de toute inscription.

Une copie authentique dudit acte est actuellement en cours de publication au service de la publicité foncière de LYON 3^{ème}.

ORIGINE DE PROPRIETE ANTERIEURE

L'origine de propriété antérieure telle qu'elle résulte de l'acte reçu par Maître LEUFFLEN avec la participation de Maître TAMBORINI, Notaire à SAINT PRIEST, le 20 décembre 2017, est ci-après littéralement retranscrite :

« (...) »

1/ Origine de propriété de la parcelle cadastrée section DH n°210, issue du domaine public:

1.1) Acquisition par l'OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT DU DEPARTEMENT DU RHONE

Acquisition aux termes d'un acte reçu par Maître Bernard DELARBRE notaire à LYON, en date des 29 décembre 2011 et 2 janvier 2012, dont une copie authentique a été publiée au service de la publicité foncière de LYON 3 le 26 janvier 2012, volume 2012P, numéro 1749,

De la **COMMUNAUTE URBAINE DE LYON**, identifié au SIREN sous le numéro 246900245, dont le siège est à LYON 3EME ARRONDISSEMENT (69003), 20 rue du Lac,

Moyennant un prix payable suivant les règles de la comptabilité publique, acquitté depuis ainsi déclaré.

Audit acte il avait été fait toutes les déclarations d'usage et notamment que les biens n'étaient grevée d'aucune inscription d'hypothèque ou de privilège immobilier.

1.2) Transfert de propriété au profit de l'OPH DE LA METROPOLE DE LYON

Création de l'**OPH DE LA METROPOLE DE LYON** en application de l'article 38 de l'ordonnance n°2014-1543 du 19 décembre 2014 publiée au Journal Officiel le 20 décembre 2014.

Transfert de propriété de l'**OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT DU DEPARTEMENT DU RHONE** au profit de **LYON METROPOLE HABITAT**, aux termes d'un arrêté préfectoral en date du 31 décembre 2015 n°15-362, publié au Service de la Publicité Foncière de LYON 3 le 31 mai 2016, volume 2016P, numéro 5952.

Etant ici précisé qu'en application de l'article L. 421-6-1 du code de la construction et de l'habitation, dans le périmètre défini à l'article L. 3611-1 du code général des collectivités territoriales, l'**OPH DE LA METROPOLE DE LYON** est substitué dans les droits et obligations de l'**OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT DU DEPARTEMENT DU RHONE**.

1.3) Origine de propriété antérieure

Dans l'acte sus-visé en date des 29 décembre 2011 et 2 janvier 2012 reçu par Maître Bernard DELARBRE, notaire à LYON, est ci-après littéralement retranscrit le paragraphe « EFFET RELATIF – ORIGINE DE PROPRIETE »:

« Le représentant de la **COMMUNAUTE URBAINE DE LYON** déclare que les parcelles de terrain objet des présentes:

-sont issues du **DOMAINE PUBLIC**.

✓
JB

-ont fait l'objet d'un déclassement prononcé par le bureau de la Communauté Urbaine de LYON, suivant décision numéro B-2011-2816 en date du 5 décembre 2011, sus-visée. »

2/ Origine de propriété de la parcelle cadastrée section DH n°305, issue la parcelle cadastrée section DH n°229:

2.1) Acquisition par l'OPH DE LA METROPOLE DE LYON

aux termes d'un acte reçu par Maître Pierre LEUFFLEN notaire à LYON, en date du 20 avril 2016, dont une copie authentique a été publiée au service de la publicité foncière de LYON 3 le 12 mai 2016, volume 2016P, numéro 5221,

De la commune de SAINT PRIEST, collectivité territoriale, personne morale de droit public situé dans le département du Rhône, ayant son siège social en l'Hôtel de Ville de SAINT-PRIEST (69800), identifiée au SIREN sous le numéro 216902908,

Moyennant un prix payable suivant les règles de la comptabilité publique, acquitté depuis ainsi déclaré.

Audit acte il avait été fait toutes les déclarations d'usage et notamment que les biens n'étaient grevé d'aucune inscription d'hypothèque ou de privilège immobilier.

2.2) Origine de propriété antérieure

L'origine de propriété antérieure figurant dans l'acte sus-visé en date du 20 avril 2016 reçu par Maître Pierre LEUFFLEN, notaire à LYON, est ci-après littéralement retranscrite :

"Monsieur le Maire de SAINT-PRIEST déclare que les biens immobiliers objet des présentes appartiennent à la Commune de SAINT-PRIEST depuis des temps immémoriaux, en vertu de faits et actes antérieurs au 1er janvier 1956, date de création de la publicité foncière."

(...) »

SERVITUDES

Le représentant de la société requérante déclare qu'à sa connaissance, il n'existe aucune servitude pouvant grever les biens objet des présentes autres que celles pouvant résulter :

1°) du plan d'urbanisme et d'aménagement de la commune dont dépend l'immeuble objet des présentes,

2°) de tous titres antérieurs et de la Loi,

3°) de la nature et de la situation des lieux.

4°) des documents précités régissant la ZAC DU TRIANGLE à SAINT PRIEST.

5°) de l'acte en date du 20 décembre 2017 reçu par Maître LEUFFLEN notaire à LYON et Maître TAMBORINI notaire à SAINT PRIEST contenant acquisition par la société RHONE SAONE HABITAT du terrain d'assiette de la copropriété objet des présentes aux termes duquel il a été constitué et rappelé ce qui suit littéralement reproduit :

« (...) »

CONSTITUTION DE SERVITUDE AU PROFIT DE L'ILOT 4D SUR L'ILOT 4C

Il est prévu par **LYON METROPOLE HABITAT**, en suite des présentes, la signature d'une promesse synallagmatique de vente et d'achat ayant pour objet la vente sous diverses conditions suspensives de l'ILOT 4D, îlot voisin de l'ILOT 4C objet des présentes, au profit de la **SOCIETE D'ECONOMIE MIXTE DE CONSTRUCTION DU DEPARTEMENT DE L'AIN EN ABREGE SEMCODA**, en vue de l'édification par la SEMCODA sur l'ILOT 4D d'un ensemble immobilier d'une Surface de Plancher d'environ 2760 m², comprenant environ 40 logements locatifs sociaux et 40 stationnements.

Il est précisé que l'accès depuis la rue Cité Abbé Pierre aux stationnements situés au sous-sol de l'ensemble immobilier que la Société SEMCODA projette d'édifier sur l'ILOT 4D, devra se faire dans les conditions ci-après déterminées, par une rampe d'accès et sur une partie de la voie de circulation au sous-sol de l'ensemble immobilier à édifier par la Société RHONE SAONE HABITAT sur l'ILOT 4C.

Par conséquent, à titre de condition essentielle et déterminante du consentement de LYON METROPOLE HABITAT aux présentes, la Société RHONE SAONE HABITAT :

- Consent la servitude ci-après au profit de l'ILOT 4D, ILOT voisin de l'ILOT 4C objet des présentes,

- Et s'engage à réaliser les ouvrages nécessaires à l'exercice de cette servitude conformément aux modalités et dans les délais ci-après fixés,

Ce qui est accepté par LYON METROPOLE HABITAT actuel propriétaire de l'ILOT 4D.

- Nature de la servitude :

Un droit de passage à titre de servitude réelle et perpétuelle, permettant l'accès depuis la rue Cité Abbé Pierre au moyen de véhicules motorisés,

Aux stationnements situés au sous-sol de l'ensemble immobilier à édifier par la Société SEMCODA sur l'ILOT 4D (fonds dominant), qui doit comprendre des logements locatifs sociaux et environ 40 stationnements,

Par la rampe d'accès et une partie de la voie de circulation desservant le sous-sol de l'ensemble immobilier à édifier par la Société RHONE SAONE HABITAT sur l'îlot voisin dénommé ILOT 4C (fonds servant), qui doit comprendre 50 logements en accession abordable sécurisée et environ 57 stationnements.

- Modalités d'exercice de la servitude :

Ce droit de passage profitera aux propriétaires successifs de l'ILOT 4D (fonds dominant) et à leurs ayants-droits et préposés, pour leurs besoins personnels et le cas échéant pour le besoin de leurs activités.

Ce droit de passage pourra s'exercer, à toutes heures du jour et de la nuit et avec tous véhicules motorisés.

Ce droit de passage s'exercera sur la rampe d'accès et sur une partie de la voie de circulation desservant le sous-sol de l'ensemble immobilier à édifier sur l'ILOT 4C (fonds servant) par RHONE SAONE HABITAT.

L'emprise de ce droit de passage figure sur les plans établis par le Cabinet VERA ET ASSOCIES ARCHITECTES, sis à LYON (69006) 7 quai Général Sarrail, en date du 23 septembre 2016, intitulés « APS / RDC » et « APS / Parking -1 », ci-annexés.

Ce passage sera fermé par un portail d'accès situé dans l'emprise de l'ensemble immobilier à édifier sur l'ILOT 4C par RHONE SAONE HABITAT.

L'assiette de cette servitude de passage devra être maintenue constamment libre de tout encombrement et aucun véhicule ne devra y stationner.

L'utilisation de ce passage ne devra pas créer de nuisances par une circulation inappropriée. L'utilisation de ce passage par les piétons ne sera pas autorisée.

✓
JB

- Entretien et réparation des ouvrages nécessaires à l'exercice de la servitude:

Les frais d'entretien et de réparation du portail, du système d'ouverture et de fermeture du portail, de la rampe d'accès et de la partie de la voie de circulation servant d'assiette à la servitude de passage seront supportés par le propriétaire du fonds dominant et par le propriétaire du fonds servant au prorata du nombre de places de stationnement desservies.

Les travaux d'entretien et de réparation du portail, du système d'ouverture et de fermeture du portail, de la rampe d'accès et de la partie de la voie de circulation servant d'assiette à la servitude de passage seront réalisés par le propriétaire du fonds servant.

En cas d'urgence, le propriétaire du fonds servant sera autorisé à procéder directement aux travaux nécessaires, le propriétaire du fonds dominant devant alors s'acquitter de la quote-part des frais lui incombant dans lesdits travaux.

Le défaut ou le manque d'entretien ou le défaut de réparation des ouvrages nécessaires à l'exercice de la servitude de passage rendra le propriétaire du fonds servant responsable de tout dommage survenu de ce fait au fonds dominant.

- Réalisation des ouvrages nécessaires à l'exercice de la servitude :

Le portail, le système d'ouverture et de fermeture du portail, la rampe d'accès et la partie de la voie de circulation permettant l'exercice de la servitude de passage seront réalisés par la Société RHONE SAONE HABITAT dans l'emprise de l'ensemble immobilier à édifier sur l'îlot 4C.

Il est expressément convenu entre les parties aux présentes que la livraison par la Société RHONE SAONE HABITAT des ouvrages nécessaires à l'exercice de la servitude de passage, dans leur état définitif, interviendra au plus tard le 31 décembre 2019.

La société RSH demandera au futur propriétaire de l'îlot 4D, le remboursement du coût du portail, du système d'ouverture et de fermeture du portail, de la rampe d'accès et de la partie de la voie de circulation permettant l'exercice de la servitude de passage, au prorata du nombre de stationnements desservis sur l'îlot 4D par les ouvrages nécessaires à l'exercice de la servitude.

Ce remboursement interviendra dans le mois de la livraison des premiers logements sur l'îlot 4D, et donc de la mise à disposition de la rampe d'accès par le propriétaire de l'îlot 4C sur la base du calcul effectué avec le nombre de places de stationnement indiqué dans les permis de construire obtenus dans le cadre du Programme de Construction.

Si la déclaration attestant l'achèvement et la conformité des constructions n'est pas encore déposée lors de la mise à disposition de la rampe d'accès, une réévaluation des coûts au prorata du nombre de stationnements desservis de manière définitive sera effectuée après le dépôt de ladite déclaration attestant l'achèvement et la conformité des travaux si le nombre de places a été modifié.

Un procès-verbal contradictoire sera établi entre la Société SEMCODA et la Société RHONE SAONE HABITAT pour constater l'achèvement définitif des ouvrages nécessaires à l'exercice de la servitude de passage à réaliser par la Société RHONE SAONE HABITAT.

En cas de retard dans la réalisation des ouvrages nécessaires à l'exercice de la servitude de passage, l'Etablissement dénommé LYON METROPOLE HABITAT ne pourra être tenu pour responsable.

La Société RHONE SAONE HABITAT a remis préalablement à la signature des présentes à LYON METROPOLE HABITAT l'attestation, dont la copie est ci-annexée, de la garantie accordée par la Société de garantie des organismes d'habitations à loyer modéré dans les conditions fixées à l'article L. 453-1 du code de la construction et de l'habitation.

Identification du fonds servant et du fonds dominant

- Fonds servant :

. Désignation :

A SAINT PRIEST 69800, à l'angle du boulevard Edouard Herriot et de la rue Abbé Pierre, des parcelles de terrain à bâtir constituant l'îlot « 4C » de la ZAC DU TRIANGLE, d'une superficie totale de 2.452 mètres carrés, figurant au cadastre sous les références suivantes :

Section	N°	Surface
DH	210	00ha 00a 58ca
DH	305	00ha 23a 94ca
TOTAL		00ha 24a 52ca

. Propriétaire : RHONE SAONE HABITAT, ACQUEREUR aux présentes.

- Effet relatif : Acquisition aux termes des présentes.

- Fonds dominant :

. Désignation :

A SAINT PRIEST 69800, à l'angle du boulevard Edouard Herriot et de la rue Juliette Récamier, des parcelles de terrain à bâtir constituant l'îlot « 4D » de la ZAC DU TRIANGLE, d'une superficie totale de 1.989 mètres carrés, savoir :

Section	N°	Surface
DH	188	00ha 10a 94ca
DH	211	00ha 00a 20ca
DH	306	00ha 08a 75ca

Ainsi qu'il a déjà été indiqué ci-dessus, la parcelle cadastrée :

Section	N°	Surface
DH	306	00ha 08a 75ca

Provient de la division d'une parcelle de plus grande importance cadastrée :

Section	N°	Surface
DH	229	00ha 81a 01ca

En quatre parcelles cadastrées :

Section	N°	Surface
DH	303	00ha 27a 42ca
DH	304	00ha 20a 90ca
DH	305	00ha 23a 94ca
DH	306	00ha 08a 75ca

✓
S

Cette division résulte d'un document d'arpentage établi le 22 octobre 2015 par le cabinet GUICHARDON-ROCHET, géomètre expert à SAINT-PRIEST (69800), 41, rue Desmoulins, sous le numéro d'ordre 3453. Ce document d'arpentage demeurera annexé à l'extrait cadastral modèle 1, délivré par le service du cadastre qui sera déposé au service de la publicité foncière compétent avec la copie authentique des présentes destinée à être publiée.

- Propriétaire : LYON METROPOLE HABITAT, VENDEUR aux présentes.

- Effet relatif :

Pour la parcelle cadastrée section DH, numéro 306 :

Acquisition par l'OPH DE LA METROPOLE DE LYON de la parcelle cadastrée section DH n° 229 aux termes d'un acte reçu par Maître Pierre LEUFFLEN notaire à LYON, en date du 20 avril 2016, dont une copie authentique a été publiée au service de la publicité foncière de LYON 3 le 12 mai 2016, volume 2016P, numéro 5221.

Pour la parcelle cadastrée section DH, numéro 211 :

Acquisition par l'OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT DU DEPARTEMENT DU RHONE

Acquisition par l'OPH DU DEPARTEMENT DU RHONE de la parcelle cadastrée section DH n° 211 aux termes d'un acte reçu par Maître Bernard DELARBRE notaire à LYON, en date des 29 décembre 2011 et 2 janvier 2012, dont une copie authentique a été publiée au service de la publicité foncière de LYON 3 le 26 janvier 2012, Volume 2012P, numéro 1749.

Transfert de propriété au profit de l'OPH DE LA METROPOLE DE LYON

Création de l'**OPH DE LA METROPOLE DE LYON** en application de l'article 38 de l'ordonnance n°2014-1543 du 19 décembre 2014 publiée au Journal Officiel le 20 décembre 2014.

Transfert de propriété de l'**OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT DU DEPARTEMENT DU RHONE** au profit de **LYON METROPOLE HABITAT**, aux termes d'un arrêté préfectoral en date du 31 décembre 2015 n°15-362, publié au Service de la Publicité Foncière de LYON 3 le 31 mai 2016, volume 2016P, numéro 5952.

Etant ici précisé qu'en application de l'article L. 421-6-1 du code de la construction et de l'habitation, dans le périmètre défini à l'article L. 3611-1 du code général des collectivités territoriales, l'**OPH DE LA METROPOLE DE LYON** est substitué dans les droits et obligations de l'**OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT DU DEPARTEMENT DU RHONE**.

Pour la parcelle cadastrée section DH, numéro 188 :

Acquisition par l'OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT DU DEPARTEMENT DU RHONE

Acquisition par l'OPH DU DEPARTEMENT DU RHONE de la parcelle cadastrée section DH n° 188 aux termes d'un acte reçu par Maître Bernard DELARBRE notaire à LYON, en date des 28 et 29 juillet 2011, dont une copie authentique a été publiée au service de la publicité foncière de LYON 3 le 15 septembre 2011, Volume 2011P, numéro 11536.

Transfert de propriété au profit de l'OPH DE LA METROPOLE DE LYON

Création de l'**OPH DE LA METROPOLE DE LYON** en application de l'article

38 de l'ordonnance n°2014-1543 du 19 décembre 2014 publiée au Journal Officiel le 20 décembre 2014.

Transfert de propriété de l'**OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT DU DEPARTEMENT DU RHONE** au profit de **LYON METROPOLE HABITAT**, aux termes d'un arrêté préfectoral en date du 31 décembre 2015 n°15-362, publié au Service de la Publicité Foncière de LYON 3 le 17 mai 2016, volume 2016P, numéro 5340.

Etant ici précisé qu'en application de l'article L. 421-6-1 du code de la construction et de l'habitation, dans le périmètre défini à l'article L. 3611-1 du code général des collectivités territoriales, l'**OPH DE LA METROPOLE DE LYON** est substitué dans les droits et obligations de l'**OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT DU DEPARTEMENT DU RHONE**.

Contribution de sécurité immobilière

Pour la perception de la contribution de sécurité immobilière, la présente constitution de servitude est évaluée à 150,00 euros.

AUTRES SERVITUDES DIVERSES

Sont ici littéralement rapportées les dispositions de l'article 21 du cahier des charges de cession de terrain intitulé « SERVITUDES », à savoir :

ARTICLE 21 - SERVITUDES -

Sauf contraintes liées à la sécurité de l'acquéreur, celui-ci sera tenu de subir, sans indemnité, toutes les servitudes nécessitées par le passage sur son terrain, et éventuellement, dans les immeubles bâtis, des canalisations publiques, d'eau, gaz, électricité, télécommunication, éclairage public, chauffage urbain, égouts, etc., telles qu'elles seront réalisées par l'aménageur, la Ville, le concessionnaire ou pour leur compte, ainsi que les servitudes nécessitées par l'accrochage sur les immeubles bâtis ou implantation sur son terrain de tous équipements nécessaires au fonctionnement des services publics (éclairage, télécommunications, accrochage aérien des lignes de trolleys, etc.).

(...) »

CHAPITRE II - DIVISION DE L'IMMEUBLE EN LOTS ETAT DESCRIPTIF DE DIVISION

L'**IMMEUBLE** est divisé en lots selon la désignation de l'état descriptif de division ci-après, celui-ci comprend pour chaque lot, l'indication des parties privatives affectées à l'usage exclusif et particulier de son propriétaire, et les quotes-parts indivises des parties communes de L'**IMMEUBLE**.

L'**IMMEUBLE** sera divisé en **CENT QUATRE (104) lots numérotés de UN (1) à CENT QUATRE (104)**, savoir :

- 50 lots principaux de logements répartis sur les bâtiments A et B (lots 1 à 50)
- 54 lots secondaires de stationnements en sous-sol (lots 51 à 104).

Etant ici précisé que :

* Les numéros des lots se réfèrent exclusivement aux indications portées sur les plans à l'exclusion de toutes autres et notamment de tout numéro pouvant être apposé sur les lieux.

* Dans le cadre de la commercialisation de l'ensemble immobilier, le nombre de lots prévu à l'état descriptif de division pourra être modifié sous réserve de l'obtention des autorisations administratives éventuellement nécessaires.

✓

86

DESIGNATION DES LOTS

Lot numéro un (1) :

Dans le bâtiment A, au rez-de-chaussée, deuxième porte à gauche en arrivant sur le palier rez-de-chaussée haut depuis l'escalier menant au hall A, un appartement de type 5, n°A01 au plan DCE, comprenant : séjour-cuisine, quatre chambres, salle de bain, salle d'eau, deux WC, entrée, dégagement, deux placards et loggia.

Ce lot bénéficie en outre d'un droit de jouissance exclusif d'une partie commune sur le jardin indicé J1 au plan masse de copropriété ci-annexé.

Et les deux cent quarante-trois /dix millièmes (243 /10000 èmes) de la propriété du sol et des parties communes générales.

Lot numéro deux (2) :

Dans le bâtiment A, au rez-de-chaussée, première porte à gauche en arrivant sur le palier rez-de-chaussée haut depuis l'escalier menant au hall A, un appartement duplex de type 5, n°A03 au plan DCE, comprenant :

au rez-de-chaussée : séjour-cuisine, chambre, salle d'eau avec WC, entrée, placard, escalier privatif menant au premier étage et loggia.

au premier étage : trois chambres, salle de bain, WC, trois placards, dégagement, rangement, escalier privatif menant au rez-de-chaussée et loggia.

Ce lot bénéficie en outre d'un droit de jouissance exclusif d'une partie commune sur le jardin indicé J2 au plan masse de copropriété ci-annexé.

Et les deux cent quarante /dix millièmes (240 /10000 èmes) de la propriété du sol et des parties communes générales.

Lot numéro trois (3) :

Dans le bâtiment A, au rez-de-chaussée, troisième porte à droite en arrivant sur le palier rez-de-chaussée haut depuis l'escalier menant au hall A, un appartement de type 4, n°A05 au plan DCE, comprenant : séjour-cuisine, trois chambres, salle de bain, WC, entrée, dégagement, deux placards, rangement et loggia.

Ce lot bénéficie en outre d'un droit de jouissance exclusif d'une partie commune sur le jardin indicé J3 au plan masse de copropriété ci-annexé.

Et les deux cent trente-trois /dix millièmes (233 /10000 èmes) de la propriété du sol et des parties communes générales.

Lot numéro quatre (4) :

Dans le bâtiment A, au rez-de-chaussée, quatrième porte à droite en arrivant sur le palier rez-de-chaussée haut depuis l'escalier menant au hall A, un appartement de type 4, n°A06 au plan DCE, comprenant : séjour-cuisine, trois chambres, salle de bain, WC, entrée, dégagement, placard et loggia.

Et les cent quatre-vingt-dix-neuf /dix millièmes (199 /10000 èmes) de la propriété du sol et des parties communes générales.

Lot numéro cinq (5) :

Dans le bâtiment A, au premier étage, troisième porte à gauche en arrivant sur le palier R+1 depuis la cage d'escalier, un appartement de type 2, n°A11 au plan DCE, comprenant : séjour-cuisine, chambre, salle d'eau avec WC, entrée, placard et loggia.

Et les cent onze /dix millièmes (111 /10000 èmes) de la propriété du sol et des parties communes générales.

Lot numéro six (6) :

Dans le bâtiment A, au premier étage, deuxième porte à gauche en arrivant sur le palier R+1 depuis la cage d'escalier, un appartement de type 3, n°A12 au plan DCE, comprenant : séjour-cuisine, deux chambres, salle de bain, WC, entrée, dégagement, placard et loggia.

Et les cent cinquante-huit /dix millièmes (158 /10000 èmes) de la propriété du sol et des parties communes générales.

Lot numéro sept (7) :

Dans le bâtiment A, au premier étage, première porte à gauche en arrivant sur le palier R+1 depuis la cage d'escalier, un appartement de type 3, n°A14 au plan DCE, comprenant : séjour-cuisine, deux chambres, salle de bain, WC, entrée, dégagement, rangement et loggia.

Et les cent soixante-deux /dix millièmes (162 /10000 èmes) de la propriété du sol et des parties communes générales.

Lot numéro huit (8) :

Dans le bâtiment A, au premier étage, deuxième porte à droite en arrivant sur le palier R+1 depuis la cage d'escalier, un appartement de type 3, n°A15 au plan DCE, comprenant : séjour-cuisine, deux chambres, salle de bain, WC, entrée, dégagement, placard et loggia.

Et les cent soixante-quinze /dix millièmes (175 /10000 èmes) de la propriété du sol et des parties communes générales.

Lot numéro neuf (9) :

Dans le bâtiment A, au premier étage, troisième porte à droite en arrivant sur le palier R+1 depuis la cage d'escalier, un appartement de type 3, n°A16 au plan DCE, comprenant : séjour-cuisine, deux chambres, salle de bain, WC, entrée, dégagement et loggia.

Et les cent soixante-six /dix millièmes (166 /10000 èmes) de la propriété du sol et des parties communes générales.

Lot numéro dix (10) :

Dans le bâtiment A, au deuxième étage, quatrième porte à gauche en arrivant sur le palier R+2 depuis la cage d'escalier, un appartement de type 2, n°A21 au plan DCE, comprenant : séjour-cuisine, chambre, salle d'eau avec WC, entrée, placard et loggia.

Et les cent dix-sept /dix millièmes (117 /10000 èmes) de la propriété du sol et des parties communes générales.

Lot numéro onze (11) :

Dans le bâtiment A, au deuxième étage, troisième porte à gauche en arrivant sur le palier R+2 depuis la cage d'escalier, un appartement de type 3, n°A22 au plan DCE, comprenant : séjour-cuisine, deux chambres, salle de bain, WC, entrée, dégagement, placard et loggia.

Et les cent soixante-six /dix millièmes (166 /10000 èmes) de la propriété du sol et des parties communes générales.

Lot numéro douze (12) :

Dans le bâtiment A, au deuxième étage, deuxième porte à gauche en arrivant sur le palier R+2 depuis la cage d'escalier, un appartement de type 2, n°A23 au plan DCE, comprenant : séjour-cuisine, chambre, salle d'eau avec WC, entrée, dégagement, deux placards et loggia.

Et les cent vingt-huit /dix millièmes (128 /10000 èmes) de la propriété du sol et des parties communes générales.

✓
SG

Lot numéro treize (13) :

Dans le bâtiment A, au deuxième étage, première porte à gauche en arrivant sur le palier R+2 depuis la cage d'escalier, un appartement de type 3, n°A24 au plan DCE, comprenant : séjour-cuisine, deux chambres, salle de bain, WC, entrée, dégagement, rangement et loggia.

Et les cent quatre-vingt-huit /dix millièmes (188 /10000 èmes) de la propriété du sol et des parties communes générales.

Lot numéro quatorze (14) :

Dans le bâtiment A, au deuxième étage, deuxième porte à droite en arrivant sur le palier R+2 depuis la cage d'escalier, un appartement de type 3, n°A25 au plan DCE, comprenant : séjour-cuisine, deux chambres, salle de bain, WC, entrée, dégagement, placard et loggia.

Et les cent quatre-vingt-quatre /dix millièmes (184 /10000 èmes) de la propriété du sol et des parties communes générales.

Lot numéro quinze (15) :

Dans le bâtiment A, au deuxième étage, troisième porte à droite en arrivant sur le palier R+2 depuis la cage d'escalier, un appartement de type 3, n°A26 au plan DCE, comprenant : séjour-cuisine, deux chambres, salle de bain, WC, entrée, dégagement et loggia.

Et les cent soixante-quatorze /dix millièmes (174 /10000 èmes) de la propriété du sol et des parties communes générales.

Lot numéro seize (16) :

Dans le bâtiment A, au troisième étage, quatrième porte à gauche en arrivant sur le palier R+3 depuis la cage d'escalier, un appartement de type 2, n°A31 au plan DCE, comprenant : séjour-cuisine, chambre, salle d'eau avec WC, entrée, placard et loggia.

Et les cent vingt-trois /dix millièmes (123 /10000 èmes) de la propriété du sol et des parties communes générales.

Lot numéro dix-sept (17) :

Dans le bâtiment A, au troisième étage, troisième porte à gauche en arrivant sur le palier R+3 depuis la cage d'escalier, un appartement de type 3, n°A32 au plan DCE, comprenant : séjour-cuisine, deux chambres, salle de bain, WC, entrée, dégagement, placard et loggia.

Et les cent soixante-quatorze /dix millièmes (174 /10000 èmes) de la propriété du sol et des parties communes générales.

Lot numéro dix-huit (18) :

Dans le bâtiment A, au troisième étage, deuxième porte à gauche en arrivant sur le palier R+3 depuis la cage d'escalier, un appartement de type 2, n°A33 au plan DCE, comprenant : séjour-cuisine, chambre, salle d'eau avec WC, entrée, dégagement, deux placards et loggia.

Et les cent trente-cinq /dix millièmes (135 /10000 èmes) de la propriété du sol et des parties communes générales.

Lot numéro dix-neuf (19) :

Dans le bâtiment A, au troisième étage, première porte à gauche en arrivant sur le palier R+3 depuis la cage d'escalier, un appartement de type 3, n°A34 au plan DCE, comprenant : séjour-cuisine, deux chambres, salle de bain, WC, entrée,

dégagement, rangement et loggia.

Et les cent quatre-vingts /dix millièmes (180 /10000 èmes) de la propriété du sol et des parties communes générales.

Lot numéro vingt (20) :

Dans le bâtiment A, au troisième étage, deuxième porte à droite en arrivant sur le palier R+3 depuis la cage d'escalier, un appartement de type 3, n°A35 au plan DCE, comprenant : séjour-cuisine, deux chambres, salle de bain, WC, entrée, dégagement, placard et loggia.

Et les cent quatre-vingt-quatorze /dix millièmes (194 /10000 èmes) de la propriété du sol et des parties communes générales.

Lot numéro vingt et un (21) :

Dans le bâtiment A, au troisième étage, troisième porte à droite en arrivant sur le palier R+3 depuis la cage d'escalier, un appartement de type 3, n°A36 au plan DCE, comprenant : séjour-cuisine, deux chambres, salle de bain, WC, entrée, dégagement et loggia.

Et les cent quatre-vingt-trois /dix millièmes (183 /10000 èmes) de la propriété du sol et des parties communes générales.

Lot numéro vingt-deux (22) :

Dans le bâtiment A, au quatrième étage, quatrième porte à gauche en arrivant sur le palier R+4 depuis la cage d'escalier, un appartement de type 2, n°A41 au plan DCE, comprenant : séjour-cuisine, chambre, salle d'eau avec WC, entrée, placard et loggia.

Et les cent vingt-six /dix millièmes (126 /10000 èmes) de la propriété du sol et des parties communes générales.

Lot numéro vingt-trois (23) :

Dans le bâtiment A, au quatrième étage, troisième porte à gauche en arrivant sur le palier R+4 depuis la cage d'escalier, un appartement de type 3, n°A42 au plan DCE, comprenant : séjour-cuisine, deux chambres, salle de bain, WC, entrée, dégagement, placard et loggia.

Et les cent soixante-dix-neuf /dix millièmes (179 /10000 èmes) de la propriété du sol et des parties communes générales.

Lot numéro vingt-quatre (24) :

Dans le bâtiment A, au quatrième étage, deuxième porte à gauche en arrivant sur le palier R+4 depuis la cage d'escalier, un appartement de type 2, n°A43 au plan DCE, comprenant : séjour-cuisine, chambre, salle d'eau avec WC, entrée, dégagement, deux placards et loggia.

Et les cent trente-huit /dix millièmes (138 /10000 èmes) de la propriété du sol et des parties communes générales.

Lot numéro vingt-cinq (25) :

Dans le bâtiment A, au quatrième étage, première porte à gauche en arrivant sur le palier R+4 depuis la cage d'escalier, un appartement de type 3, n°A44 au plan DCE, comprenant : séjour-cuisine, deux chambres, salle de bain, WC, entrée, dégagement, rangement et loggia.

Et les cent quatre-vingt-quatre /dix millièmes (184 /10000 èmes) de la propriété du sol et des parties communes générales.

✓

SG

Lot numéro vingt-six (26) :

Dans le bâtiment A, au quatrième étage, deuxième porte à droite en arrivant sur le palier R+4 depuis la cage d'escalier, un appartement de type 3, n°A45 au plan DCE, comprenant : séjour-cuisine, deux chambres, salle de bain, WC, entrée, dégagement, placard et loggia.

Et les cent quatre-vingt-dix-neuf /dix millièmes (199 /10000 èmes) de la propriété du sol et des parties communes générales.

Lot numéro vingt-sept (27) :

Dans le bâtiment A, au quatrième étage, troisième porte à droite en arrivant sur le palier R+4 depuis la cage d'escalier, un appartement de type 3, n°A46 au plan DCE, comprenant : séjour-cuisine, deux chambres, salle de bain, WC, entrée, dégagement et loggia.

Et les cent quatre-vingt-huit /dix millièmes (188 /10000 èmes) de la propriété du sol et des parties communes générales.

Lot numéro vingt-huit (28) :

Dans le bâtiment A, au cinquième étage, première porte à gauche en arrivant sur le palier R+5 depuis la cage d'escalier, un appartement de type 4, n°A53 au plan DCE, comprenant : séjour-cuisine, trois chambres, salle de bain, WC, entrée-dégagement, placard et terrasse.

Et les deux cent quatre-vingts /dix millièmes (280 /10000 èmes) de la propriété du sol et des parties communes générales.

Lot numéro vingt-neuf (29) :

Dans le bâtiment A, au cinquième étage, troisième porte à gauche en arrivant sur le palier R+5 depuis la cage d'escalier, un appartement de type 3, n°A55 au plan DCE, comprenant : séjour-cuisine, deux chambres, salle de bain, WC, entrée, dégagement, placard et terrasse.

Et les deux cent vingt-sept /dix millièmes (227 /10000 èmes) de la propriété du sol et des parties communes générales.

Lot numéro trente (30) :

Dans le bâtiment A, au cinquième étage, deuxième porte à gauche en arrivant sur le palier R+5 depuis la cage d'escalier, un appartement de type 4, n°A56 au plan DCE, comprenant : séjour-cuisine, trois chambres, salle de bain, WC, entrée-dégagement, placard, rangement et terrasse.

Et les deux cent soixante-huit /dix millièmes (268 /10000 èmes) de la propriété du sol et des parties communes générales.

Lot numéro trente et un (31) :

Dans le bâtiment B, au rez-de-chaussée, première porte à droite en arrivant sur le palier rez-de-chaussée depuis le hall B, un appartement de type 4, n°B05 au plan DCE, comprenant : séjour-cuisine, trois chambres, salle de bain, WC, entrée-dégagement et placard.

Ce lot bénéficie en outre d'un droit de jouissance exclusif d'une partie commune sur le jardin indicé J31 au plan masse de copropriété ci-annexé.

Et les cent quatre-vingt-six /dix millièmes (186 /10000 èmes) de la propriété du sol et des parties communes générales.

Lot numéro trente-deux (32) :

Dans le bâtiment B, au rez-de-chaussée, deuxième porte à droite en arrivant sur le palier rez-de-chaussée depuis le hall B, un appartement de type 5, n°B06 au plan DCE, comprenant : séjour-cuisine, quatre chambres, salle de bain, salle d'eau

avec WC, WC, entrée, dégagement et placard.

Ce lot bénéficie en outre d'un droit de jouissance exclusif d'une partie commune sur le jardin indicé J32 au plan masse de copropriété ci-annexé.

Et les deux cent quarante-quatre /dix millièmes (244 /10000 èmes) de la propriété du sol et des parties communes générales.

Lot numéro trente-trois (33) :

Dans le bâtiment B, au premier étage, première porte à droite en arrivant sur le palier R+1 depuis la cage d'escalier, un appartement de type 2, n°B11 au plan DCE, comprenant : séjour-cuisine, chambre, salle d'eau avec WC, entrée, placard et loggia.

Et les cent six /dix millièmes (106 /10000 èmes) de la propriété du sol et des parties communes générales.

Lot numéro trente-quatre (34) :

Dans le bâtiment B, au premier étage, deuxième porte à droite en arrivant sur le palier R+1 depuis la cage d'escalier, un appartement de type 3, n°B12 au plan DCE, comprenant : séjour-cuisine, deux chambres, salle de bain, WC, entrée-dégagement, placard, rangement et terrasse.

Et les cent quatre-vingts /dix millièmes (180 /10000 èmes) de la propriété du sol et des parties communes générales.

Lot numéro trente-cinq (35) :

Dans le bâtiment B, au premier étage, troisième porte à droite en arrivant sur le palier R+1 depuis la cage d'escalier, un appartement de type 3, n°B13 au plan DCE, comprenant : séjour-cuisine, deux chambres, salle de bain, WC, entrée-dégagement, placard et loggia.

Et les cent cinquante-cinq /dix millièmes (155 /10000 èmes) de la propriété du sol et des parties communes générales.

Lot numéro trente-six (36) :

Dans le bâtiment B, au premier étage, quatrième porte à droite en arrivant sur le palier R+1 depuis la cage d'escalier, un appartement de type 2, n°B14 au plan DCE, comprenant : séjour-cuisine, chambre, salle d'eau avec WC, deux placards et loggia.

Et les cent huit /dix millièmes (108 /10000 èmes) de la propriété du sol et des parties communes générales.

Lot numéro trente-sept (37) :

Dans le bâtiment B, au premier étage, deuxième porte à gauche en arrivant sur le palier R+1 depuis la cage d'escalier, un appartement de type 3, n°B15 au plan DCE, comprenant : entrée-dégagement, séjour-cuisine, deux chambres, salle de bain, WC, placard, rangement technique et loggia.

Et les cent cinquante /dix millièmes (150 /10000 èmes) de la propriété du sol et des parties communes générales.

Lot numéro trente-huit (38) :

Dans le bâtiment B, au premier étage, première porte à gauche en arrivant sur le palier R+1 depuis la cage d'escalier, un appartement de type 4, n°B16 au plan DCE, comprenant : séjour-cuisine, trois chambres, salle de bain, WC, entrée-dégagement, trois placards et terrasse.

Et les deux cent douze /dix millièmes (212 /10000 èmes) de la propriété du sol et des parties communes générales.



SG

Lot numéro trente-neuf (39) :

Dans le bâtiment B, au deuxième étage, première porte à droite en arrivant sur le palier R+2 depuis la cage d'escalier, un appartement de type 4, n°B22 au plan DCE, comprenant : séjour-cuisine, trois chambres, salle de bain, WC, entrée-dégagement, deux placards, rangement, loggia et terrasse.

Et les deux cent quarante /dix millièmes (240 /10000 èmes) de la propriété du sol et des parties communes générales.

Lot numéro quarante (40) :

Dans le bâtiment B, au deuxième étage, deuxième porte à droite en arrivant sur le palier R+2 depuis la cage d'escalier, un appartement de type 3, n°B23 au plan DCE, comprenant : séjour-cuisine, deux chambres, salle de bain, WC, entrée-dégagement, placard et loggia.

Et les cent soixante-quatre /dix millièmes (164 /10000 èmes) de la propriété du sol et des parties communes générales.

Lot numéro quarante et un (41) :

Dans le bâtiment B, au deuxième étage, troisième porte à droite en arrivant sur le palier R+2 depuis la cage d'escalier, un appartement de type 2, n°B24 au plan DCE, comprenant : chambre, salle d'eau avec WC, séjour-cuisine, deux placards et loggia.

Et les cent treize /dix millièmes (113 /10000 èmes) de la propriété du sol et des parties communes générales.

Lot numéro quarante-deux (42) :

Dans le bâtiment B, au deuxième étage, deuxième porte à gauche en arrivant sur le palier R+2 depuis la cage d'escalier, un appartement de type 3, n°B25 au plan DCE, comprenant : séjour-cuisine, deux chambres, salle de bain, WC, entrée-dégagement, placard et loggia.

Et les cent cinquante-huit /dix millièmes (158 /10000 èmes) de la propriété du sol et des parties communes générales.

Lot numéro quarante-trois (43) :

Dans le bâtiment B, au deuxième étage, première porte à gauche en arrivant sur le palier R+2 depuis la cage d'escalier, un appartement de type 4, n°B26 au plan DCE, comprenant : séjour-cuisine, trois chambres, salle de bain, WC, dégagement, placard et terrasse.

Et les deux cent quatre /dix millièmes (204 /10000 èmes) de la propriété du sol et des parties communes générales.

Lot numéro quarante-quatre (44) :

Dans le bâtiment B, au troisième étage, première porte à droite en arrivant sur le palier R+3 depuis la cage d'escalier, un appartement de type 4, n°B32 au plan DCE, comprenant : séjour-cuisine, trois chambres, salle de bain, WC, entrée-dégagement, deux placards, rangement et loggia.

Et les deux cent vingt-huit /dix millièmes (228 /10000 èmes) de la propriété du sol et des parties communes générales.

Lot numéro quarante-cinq (45) :

Dans le bâtiment B, au troisième étage, deuxième porte à droite en arrivant sur le palier R+3 depuis la cage d'escalier, un appartement de type 3, n°B33 au plan DCE, comprenant : séjour-cuisine, deux chambres, salle de bain, WC, entrée-dégagement, placard et loggia.

Et les cent soixante-treize /dix millièmes (173 /10000 èmes) de la propriété du sol et des parties communes générales.

Lot numéro quarante-six (46) :

Dans le bâtiment B, au quatrième étage, deuxième porte à droite en arrivant sur le palier R+4 depuis la cage d'escalier, un appartement souplex de type 4, n°B44 au plan DCE, comprenant :

au troisième étage : trois chambres, salle d'eau avec WC, dégagement, placard et escalier privatif menant au quatrième étage.

au quatrième étage : entrée-séjour-cuisine, placard, escalier privatif menant au troisième étage, et terrasse.

Et les deux cent quarante /dix millièmes (240 /10000 èmes) de la propriété du sol et des parties communes générales.

Lot numéro quarante-sept (47) :

Dans le bâtiment B, au troisième étage, deuxième porte à gauche en arrivant sur le palier R+3 depuis la cage d'escalier, un appartement de type 3, n°B35 au plan DCE, comprenant : séjour-cuisine, deux chambres, salle de bain, WC, entrée-dégagement, placard et loggia.

Et les cent soixante-sept /dix millièmes (167 /10000 èmes) de la propriété du sol et des parties communes générales.

Lot numéro quarante-huit (48) :

Dans le bâtiment B, au troisième étage, première porte à gauche en arrivant sur le palier R+3 depuis la cage d'escalier, un appartement de type 3, n°B36 au plan DCE, comprenant : séjour-cuisine, deux chambres, salle de bain, WC, entrée-dégagement, placard, rangement et loggia.

Et les cent quatre-vingts /dix millièmes (180 /10000 èmes) de la propriété du sol et des parties communes générales.

Lot numéro quarante-neuf (49) :

Dans le bâtiment B, au quatrième étage, première porte à droite en arrivant sur le palier R+4 depuis la cage d'escalier, un appartement de type 4, n°B43 au plan DCE, comprenant : séjour-cuisine, trois chambres, salle de bain, WC, entrée-dégagement, placard et terrasse.

Et les deux cent quatre-vingt-quatre /dix millièmes (284 /10000 èmes) de la propriété du sol et des parties communes générales.

Lot numéro cinquante (50) :

Dans le bâtiment B, au quatrième étage, première porte à gauche en arrivant sur le palier R+4 depuis la cage d'escalier, un appartement de type 4, n°B45 au plan DCE, comprenant : séjour-cuisine, trois chambres, salle de bain, WC, entrée-dégagement, placard et terrasse.

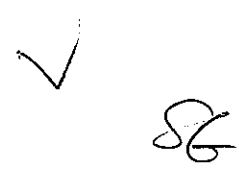
Et les deux cent soixante-neuf /dix millièmes (269 /10000 èmes) de la propriété du sol et des parties communes générales.

Lot numéro cinquante et un (51) :

Dans le bâtiment Sous-sol, premier stationnement à gauche depuis la rampe d'accès au sous-sol, un box, n°01 au plan DCE, comprenant un emplacement.

Et les seize /dix millièmes (16 /10000 èmes) de la propriété du sol et des parties communes générales.

Lot numéro cinquante-deux (52) :



Dans le bâtiment Sous-sol, deuxième stationnement à gauche depuis la rampe d'accès au sous-sol, un box, n°02 au plan DCE, comprenant un emplacement.

Et les seize /dix millièmes (16 /10000 èmes) de la propriété du sol et des parties communes générales.

Lot numéro cinquante-trois (53) :

Dans le bâtiment Sous-sol, troisième stationnement à gauche depuis la rampe d'accès au sous-sol, un box, n°03 au plan DCE, comprenant un emplacement.

Et les seize /dix millièmes (16 /10000 èmes) de la propriété du sol et des parties communes générales.

Lot numéro cinquante-quatre (54) :

Dans le bâtiment Sous-sol, quatrième stationnement à gauche depuis la rampe d'accès au sous-sol, un box, n°04 au plan DCE, comprenant un emplacement.

Et les dix-neuf /dix millièmes (19 /10000 èmes) de la propriété du sol et des parties communes générales.

Lot numéro cinquante-cinq (55) :

Dans le bâtiment Sous-sol, cinquième stationnement à gauche depuis la rampe d'accès au sous-sol, un box, n°05 au plan DCE, comprenant un emplacement PMR.

Et les vingt-deux /dix millièmes (22 /10000 èmes) de la propriété du sol et des parties communes générales.

Lot numéro cinquante-six (56) :

Dans le bâtiment Sous-sol, sixième stationnement à gauche depuis la rampe d'accès au sous-sol, un box, n°06 au plan DCE, comprenant un emplacement.

Et les seize /dix millièmes (16 /10000 èmes) de la propriété du sol et des parties communes générales.

Lot numéro cinquante-sept (57) :

Dans le bâtiment Sous-sol, septième stationnement à gauche depuis la rampe d'accès au sous-sol, un box, n°07 au plan DCE, comprenant un emplacement.

Et les seize /dix millièmes (16 /10000 èmes) de la propriété du sol et des parties communes générales.

Lot numéro cinquante-huit (58) :

Dans le bâtiment Sous-sol, huitième stationnement à gauche depuis la rampe d'accès au sous-sol, un box, n°08 au plan DCE, comprenant un emplacement.

Et les seize /dix millièmes (16 /10000 èmes) de la propriété du sol et des parties communes générales.

Lot numéro cinquante-neuf (59) :

Dans le bâtiment Sous-sol, neuvième stationnement à gauche depuis la rampe d'accès au sous-sol, un box, n°09 au plan DCE, comprenant un emplacement.

Et les seize /dix millièmes (16 /10000 èmes) de la propriété du sol et des parties communes générales.

Lot numéro soixante (60) :

Dans le bâtiment Sous-sol, dixième stationnement à gauche depuis la rampe d'accès au sous-sol, un box, n°10 au plan DCE, comprenant un emplacement.

Et les seize /dix millièmes (16 /10000 èmes) de la propriété du sol et des

parties communes générales.

Lot numéro soixante et un (61) :

Dans le bâtiment Sous-sol, onzième stationnement à gauche depuis la rampe d'accès au sous-sol, un box, n°11 au plan DCE, comprenant un emplacement.

Et les seize /dix millièmes (16 /10000 èmes) de la propriété du sol et des parties communes générales.

Lot numéro soixante-deux (62) :

Dans le bâtiment Sous-sol, douzième stationnement à gauche depuis la rampe d'accès au sous-sol, un box, n°12 au plan DCE, comprenant un emplacement.

Et les seize /dix millièmes (16 /10000 èmes) de la propriété du sol et des parties communes générales.

Lot numéro soixante-trois (63) :

Dans le bâtiment Sous-sol, treizième stationnement à gauche depuis la rampe d'accès au sous-sol, un box, n°13 au plan DCE, comprenant un emplacement.

Et les quinze /dix millièmes (15 /10000 èmes) de la propriété du sol et des parties communes générales.

Lot numéro soixante-quatre (64) :

Dans le bâtiment Sous-sol, quatorzième stationnement à gauche depuis la rampe d'accès au sous-sol, un box, n°14 au plan DCE, comprenant un emplacement.

Et les seize /dix millièmes (16 /10000 èmes) de la propriété du sol et des parties communes générales.

Lot numéro soixante-cinq (65) :

Dans le bâtiment Sous-sol, quinzième stationnement à gauche depuis la rampe d'accès au sous-sol, un box, n°15 au plan DCE, comprenant un emplacement.

Et les vingt-deux /dix millièmes (22 /10000 èmes) de la propriété du sol et des parties communes générales.

Lot numéro soixante-six (66) :

Dans le bâtiment Sous-sol, seizième stationnement à gauche depuis la rampe d'accès au sous-sol, un emplacement de stationnement non clos, n°16 au plan DCE.

Et les dix /dix millièmes (10 /10000 èmes) de la propriété du sol et des parties communes générales.

Lot numéro soixante-sept (67) :

Dans le bâtiment Sous-sol, dix-septième stationnement à gauche depuis la rampe d'accès au sous-sol, un emplacement de stationnement non clos, n°17 au plan DCE.

Et les dix /dix millièmes (10 /10000 èmes) de la propriété du sol et des parties communes générales.

Lot numéro soixante-huit (68) :

Dans le bâtiment Sous-sol, dix-huitième stationnement à gauche depuis la rampe d'accès au sous-sol, un box, n°18 au plan DCE, comprenant un emplacement.

Et les dix-sept /dix millièmes (17 /10000 èmes) de la propriété du sol et des parties communes générales.

✓

83

Lot numéro soixante-neuf (69) :

Dans le bâtiment Sous-sol, dix-neuvième stationnement à gauche depuis la rampe d'accès au sous-sol, un box, n°19 au plan DCE, comprenant un emplacement.

Et les quinze /dix millièmes (15 /10000 èmes) de la propriété du sol et des parties communes générales.

Lot numéro soixante-dix (70) :

Dans le bâtiment Sous-sol, vingtième stationnement à gauche depuis la rampe d'accès au sous-sol, un box, n°20 au plan DCE, comprenant un emplacement.

Et les quinze /dix millièmes (15 /10000 èmes) de la propriété du sol et des parties communes générales.

Lot numéro soixante et onze (71) :

Dans le bâtiment Sous-sol, vingt-deuxième stationnement à gauche depuis la rampe d'accès au sous-sol, un emplacement de stationnement non clos, n°22 au plan DCE.

Et les onze /dix millièmes (11 /10000 èmes) de la propriété du sol et des parties communes générales.

Lot numéro soixante-douze (72) :

Dans le bâtiment Sous-sol, vingt-troisième stationnement à gauche depuis la rampe d'accès au sous-sol, un emplacement de stationnement non clos, n°23 au plan DCE.

Et les onze /dix millièmes (11 /10000 èmes) de la propriété du sol et des parties communes générales.

Lot numéro soixante-treize (73) :

Dans le bâtiment Sous-sol, vingt-quatrième stationnement à gauche depuis la rampe d'accès au sous-sol, un emplacement de stationnement non clos, n°24 au plan DCE.

Et les onze /dix millièmes (11 /10000 èmes) de la propriété du sol et des parties communes générales.

Lot numéro soixante-quatorze (74) :

Dans le bâtiment Sous-sol, vingt-cinquième stationnement à gauche depuis la rampe d'accès au sous-sol, un emplacement de stationnement non clos, n°25 au plan DCE.

Et les onze /dix millièmes (11 /10000 èmes) de la propriété du sol et des parties communes générales.

Lot numéro soixante-quinze (75) :

Dans le bâtiment Sous-sol, vingt-sixième stationnement à gauche depuis la rampe d'accès au sous-sol, un emplacement de stationnement non clos, n°26 au plan DCE.

Et les onze /dix millièmes (11 /10000 èmes) de la propriété du sol et des parties communes générales.

Lot numéro soixante-seize (76) :

Dans le bâtiment Sous-sol, vingt-septième stationnement à gauche depuis la rampe d'accès au sous-sol, un emplacement de stationnement non clos, n°27 au plan DCE.

Et les onze /dix millièmes (11 /10000 èmes) de la propriété du sol et des parties communes générales.

Lot numéro soixante-dix-sept (77) :

Dans le bâtiment Sous-sol, vingt-huitième stationnement à gauche depuis la rampe d'accès au sous-sol, un box, n°28 au plan DCE, comprenant un emplacement.

Et les dix-sept /dix millièmes (17 /10000 èmes) de la propriété du sol et des parties communes générales.

Lot numéro soixante-dix-huit (78) :

Dans le bâtiment Sous-sol, vingt-neuvième stationnement à gauche depuis la rampe d'accès au sous-sol, un box, n°29 au plan DCE, comprenant un emplacement.

Et les dix-sept /dix millièmes (17 /10000 èmes) de la propriété du sol et des parties communes générales.

Lot numéro soixante-dix-neuf (79) :

Dans le bâtiment Sous-sol, trentième stationnement à gauche depuis la rampe d'accès au sous-sol, un emplacement de stationnement non clos, n°30 au plan DCE.

Et les onze /dix millièmes (11 /10000 èmes) de la propriété du sol et des parties communes générales.

Lot numéro quatre-vingts (80) :

Dans le bâtiment Sous-sol, trente-et-unième stationnement à gauche depuis la rampe d'accès au sous-sol, un emplacement de stationnement non clos, n°31 au plan DCE.

Et les onze /dix millièmes (11 /10000 èmes) de la propriété du sol et des parties communes générales.

Lot numéro quatre-vingt-un (81) :

Dans le bâtiment Sous-sol, trente-deuxième stationnement à gauche depuis la rampe d'accès au sous-sol, un box, n°32 au plan DCE, comprenant un emplacement.

Et les dix-sept /dix millièmes (17 /10000 èmes) de la propriété du sol et des parties communes générales.

Lot numéro quatre-vingt-deux (82) :

Dans le bâtiment Sous-sol, trente-troisième stationnement à gauche depuis la rampe d'accès au sous-sol, un box, n°33 au plan DCE, comprenant un emplacement PMR.

Et les vingt-trois /dix millièmes (23 /10000 èmes) de la propriété du sol et des parties communes générales.

Lot numéro quatre-vingt-trois (83) :

Dans le bâtiment Sous-sol, trente-quatrième stationnement à gauche depuis la rampe d'accès au sous-sol, un emplacement de stationnement non clos, n°34 au plan DCE.

Et les onze /dix millièmes (11 /10000 èmes) de la propriété du sol et des parties communes générales.

Lot numéro quatre-vingt-quatre (84) :

Dans le bâtiment Sous-sol, trente-cinquième stationnement à gauche depuis la rampe d'accès au sous-sol, un emplacement de stationnement non clos, n°35 au plan DCE.

Et les treize /dix millièmes (13 /10000 èmes) de la propriété du sol et des

parties communes générales.

Lot numéro quatre-vingt-cinq (85) :

Dans le bâtiment Sous-sol, trente-sixième stationnement à gauche depuis la rampe d'accès au sous-sol, un box, n°36 au plan DCE, comprenant un emplacement.

Et les dix-sept /dix millièmes (17 /10000 èmes) de la propriété du sol et des parties communes générales.

Lot numéro quatre-vingt-six (86) :

Dans le bâtiment Sous-sol, trente-septième stationnement à gauche depuis la rampe d'accès au sous-sol, un box, n°37 au plan DCE, comprenant un emplacement.

Et les seize /dix millièmes (16 /10000 èmes) de la propriété du sol et des parties communes générales.

Lot numéro quatre-vingt-sept (87) :

Dans le bâtiment Sous-sol, trente-huitième stationnement à gauche depuis la rampe d'accès au sous-sol, un box, n°38 au plan DCE, comprenant un emplacement.

Et les seize /dix millièmes (16 /10000 èmes) de la propriété du sol et des parties communes générales.

Lot numéro quatre-vingt-huit (88) :

Dans le bâtiment Sous-sol, trente-neuvième stationnement à gauche depuis la rampe d'accès au sous-sol, un box, n°39 au plan DCE, comprenant un emplacement.

Et les seize /dix millièmes (16 /10000 èmes) de la propriété du sol et des parties communes générales.

Lot numéro quatre-vingt-neuf (89) :

Dans le bâtiment Sous-sol, quarantième stationnement à gauche depuis la rampe d'accès au sous-sol, un box, n°40 au plan DCE, comprenant un emplacement.

Et les seize /dix millièmes (16 /10000 èmes) de la propriété du sol et des parties communes générales.

Lot numéro quatre-vingt-dix (90) :

Dans le bâtiment Sous-sol, quarante-et-unième stationnement à gauche depuis la rampe d'accès au sous-sol, un box, n°41 au plan DCE, comprenant un emplacement.

Et les seize /dix millièmes (16 /10000 èmes) de la propriété du sol et des parties communes générales.

Lot numéro quatre-vingt-onze (91) :

Dans le bâtiment Sous-sol, quarante-deuxième stationnement à gauche depuis la rampe d'accès au sous-sol, un box, n°42 au plan DCE, comprenant un emplacement.

Et les seize /dix millièmes (16 /10000 èmes) de la propriété du sol et des parties communes générales.

Lot numéro quatre-vingt-douze (92) :

Dans le bâtiment Sous-sol, quarante-troisième stationnement à gauche depuis la rampe d'accès au sous-sol, un box, n°43 au plan DCE, comprenant un emplacement.

Et les seize /dix millièmes (16 /10000 èmes) de la propriété du sol et des parties communes générales.

Lot numéro quatre-vingt-treize (93) :

Dans le bâtiment Sous-sol, quarante-quatrième stationnement à gauche depuis la rampe d'accès au sous-sol, un box, n°44 au plan DCE, comprenant un emplacement.

Et les seize /dix millièmes (16 /10000 èmes) de la propriété du sol et des parties communes générales.

Lot numéro quatre-vingt-quatorze (94) :

Dans le bâtiment Sous-sol, quarante-cinquième stationnement à gauche depuis la rampe d'accès au sous-sol, un box, n°45 au plan DCE, comprenant un emplacement.

Et les quinze /dix millièmes (15 /10000 èmes) de la propriété du sol et des parties communes générales.

Lot numéro quatre-vingt-quinze (95) :

Dans le bâtiment Sous-sol, quarante-sixième stationnement à gauche depuis la rampe d'accès au sous-sol, un box, n°46 au plan DCE, comprenant un emplacement.

Et les quinze /dix millièmes (15 /10000 èmes) de la propriété du sol et des parties communes générales.

Lot numéro quatre-vingt-seize (96) :

Dans le bâtiment Sous-sol, quarante-septième stationnement à gauche depuis la rampe d'accès au sous-sol, un box, n°47 au plan DCE, comprenant un emplacement.

Et les quinze /dix millièmes (15 /10000 èmes) de la propriété du sol et des parties communes générales.

Lot numéro quatre-vingt-dix-sept (97) :

Dans le bâtiment Sous-sol, quarante-huitième stationnement à gauche depuis la rampe d'accès au sous-sol, un box, n°48 au plan DCE, comprenant un emplacement.

Et les quinze /dix millièmes (15 /10000 èmes) de la propriété du sol et des parties communes générales.

Lot numéro quatre-vingt-dix-huit (98) :

Dans le bâtiment Sous-sol, quarante-neuvième stationnement à gauche depuis la rampe d'accès au sous-sol, un box, n°49 au plan DCE, comprenant un emplacement.

Et les quinze /dix millièmes (15 /10000 èmes) de la propriété du sol et des parties communes générales.

Lot numéro quatre-vingt-dix-neuf (99) :

Dans le bâtiment Sous-sol, cinquantième stationnement à gauche depuis la rampe d'accès au sous-sol, un box double en longueur, n°50 et 51 au plan DCE, comprenant deux emplacements.

Et les vingt-trois /dix millièmes (23 /10000 èmes) de la propriété du sol et des parties communes générales.

Lot numéro cent (100) :

Dans le bâtiment Sous-sol, cinquante-et-unième stationnement à gauche



depuis la rampe d'accès au sous-sol, un box double en longueur, n°52 et 53 au plan DCE, comprenant deux emplacements.

Et les vingt-trois /dix millièmes (23 /10000 èmes) de la propriété du sol et des parties communes générales.

Lot numéro cent un (101) :

Dans le bâtiment Sous-sol, cinquante-deuxième stationnement à gauche depuis la rampe d'accès au sous-sol, un emplacement de stationnement non clos, n°54 au plan DCE.

Et les onze /dix millièmes (11 /10000 èmes) de la propriété du sol et des parties communes générales.

Lot numéro cent deux (102) :

Dans le bâtiment Sous-sol, cinquante-troisième stationnement à gauche depuis la rampe d'accès au sous-sol, un emplacement de stationnement non clos, n°55 au plan DCE.

Et les onze /dix millièmes (11 /10000 èmes) de la propriété du sol et des parties communes générales.

Lot numéro cent trois (103) :

Dans le bâtiment Sous-sol, cinquante-quatrième stationnement à gauche depuis la rampe d'accès au sous-sol, un emplacement de stationnement non clos, n°56 au plan DCE.

Et les onze /dix millièmes (11 /10000 èmes) de la propriété du sol et des parties communes générales.

Lot numéro cent quatre (104) :

Dans le bâtiment Sous-sol, cinquante-cinquième stationnement à gauche depuis la rampe d'accès au sous-sol, un emplacement de stationnement non clos, n°57 au plan DCE.

Et les onze /dix millièmes (11 /10000 èmes) de la propriété du sol et des parties communes générales.

RESUME DE L'ETAT DESCRIPTIF

L'état descriptif qui précède est résumé dans le tableau récapitulatif établi ci-après conformément aux articles 71-1 et suivants du décret n° 55-1350 du 14 Octobre 1955, modifié, portant réforme de la publicité foncière.

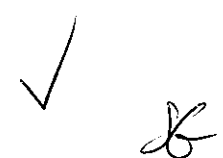
TABLEAUX RECAPITULATIFS

L'état descriptif qui précède est résumé dans le tableau récapitulatif établi ci-après conformément à l'article 71 du décret n° 55-1350 du 14 Octobre 1955, modifié par le décret n° 59-89 du 7 Janvier 1959, pris pour l'application du décret n° 55-22 du 4 Janvier 1955, portant réforme de la publicité foncière.

I - TABLEAU RECAPITULATIF DES QUOTES-PARTS DES PARTIES COMMUNES GENERALES DE COPROPRIETE

N° des lots	Bâtiment	Etage	Nature du lot	Quote-part générale
1	A	RDC	Appartement n° A01	243 / 10000
2	A	RDC et R+1	Appartement n° A03	240 / 10000

3	A	RDC	Appartement n° A05	233 / 10000
4	A	RDC	Appartement n° A06	199 / 10000
5	A	1	Appartement n° A11	111 / 10000
6	A	1	Appartement n° A12	158 / 10000
7	A	1	Appartement n° A14	162 / 10000
8	A	1	Appartement n° A15	175 / 10000
9	A	1	Appartement n° A16	166 / 10000
10	A	2	Appartement n° A21	117 / 10000
11	A	2	Appartement n° A22	166 / 10000
12	A	2	Appartement n° A23	128 / 10000
13	A	2	Appartement n° A24	188 / 10000
14	A	2	Appartement n° A25	184 / 10000
15	A	2	Appartement n° A26	174 / 10000
16	A	3	Appartement n° A31	123 / 10000
17	A	3	Appartement n° A32	174 / 10000
18	A	3	Appartement n° A33	135 / 10000
19	A	3	Appartement n° A34	180 / 10000
20	A	3	Appartement n° A35	194 / 10000
21	A	3	Appartement n° A36	183 / 10000
22	A	4	Appartement n° A41	126 / 10000
23	A	4	Appartement n° A42	179 / 10000
24	A	4	Appartement n° A43	138 / 10000
25	A	4	Appartement n° A44	184 / 10000
26	A	4	Appartement n° A45	199 / 10000
27	A	4	Appartement n° A46	188 / 10000
28	A	5	Appartement n° A53	280 / 10000
29	A	5	Appartement n° A55	227 / 10000
30	A	5	Appartement n° A56	268 / 10000
31	B	RDC	Appartement n° B05	186 / 10000
32	B	RDC	Appartement n° B06	244 / 10000
33	B	1	Appartement n° B11	106 / 10000
34	B	1	Appartement n° B12	180 / 10000
35	B	1	Appartement n° B13	155 / 10000
36	B	1	Appartement n° B14	108 / 10000
37	B	1	Appartement n° B15	150 / 10000
38	B	1	Appartement n° B16	212 / 10000
39	B	2	Appartement n° B22	240 / 10000
40	B	2	Appartement n° B23	164 / 10000
41	B	2	Appartement n° B24	113 / 10000
42	B	2	Appartement n° B25	158 / 10000
43	B	2	Appartement n° B26	204 / 10000
44	B	3	Appartement n° B32	228 / 10000
45	B	3	Appartement n° B33	173 / 10000
46	B	R+3 et R+4	Appartement n° B44	240 / 10000
47	B	3	Appartement n° B35	167 / 10000
48	B	3	Appartement n° B36	180 / 10000
49	B	4	Appartement n° B43	284 / 10000
50	B	4	Appartement n° B45	269 / 10000
51	Sous-sol	-1	Box n° 1	16 / 10000
52	Sous-sol	-1	Box n° 2	16 / 10000
53	Sous-sol	-1	Box n° 3	16 / 10000
54	Sous-sol	-1	Box n° 4	19 / 10000
55	Sous-sol	-1	Box PMR n° 5	22 / 10000
56	Sous-sol	-1	Box n° 6	16 / 10000
57	Sous-sol	-1	Box n° 7	16 / 10000
58	Sous-sol	-1	Box n° 8	16 / 10000



59	Sous-sol	-1	Box n° 9	16 / 10000
60	Sous-sol	-1	Box n° 10	16 / 10000
61	Sous-sol	-1	Box n° 11	16 / 10000
62	Sous-sol	-1	Box n° 12	16 / 10000
63	Sous-sol	-1	Box n° 13	15 / 10000
64	Sous-sol	-1	Box n° 14	16 / 10000
65	Sous-sol	-1	Box n° 15	22 / 10000
66	Sous-sol	-1	Emplacement de stationnement n° 16	10 / 10000
67	Sous-sol	-1	Emplacement de stationnement n° 17	10 / 10000
68	Sous-sol	-1	Box n° 18	17 / 10000
69	Sous-sol	-1	Box n° 19	15 / 10000
70	Sous-sol	-1	Box n° 20	15 / 10000
71	Sous-sol	-1	Emplacement de stationnement n° 22	11 / 10000
72	Sous-sol	-1	Emplacement de stationnement n° 23	11 / 10000
73	Sous-sol	-1	Emplacement de stationnement n° 24	11 / 10000
74	Sous-sol	-1	Emplacement de stationnement n° 25	11 / 10000
75	Sous-sol	-1	Emplacement de stationnement n° 26	11 / 10000
76	Sous-sol	-1	Emplacement de stationnement n° 27	11 / 10000
77	Sous-sol	-1	Box n° 28	17 / 10000
78	Sous-sol	-1	Box n° 29	17 / 10000
79	Sous-sol	-1	Emplacement de stationnement n° 30	11 / 10000
80	Sous-sol	-1	Emplacement de stationnement n° 31	11 / 10000
81	Sous-sol	-1	Box n° 32	17 / 10000
82	Sous-sol	-1	Box PMR n° 33	23 / 10000
83	Sous-sol	-1	Emplacement de stationnement n° 34	11 / 10000
84	Sous-sol	-1	Emplacement de stationnement n° 35	13 / 10000
85	Sous-sol	-1	Box n° 36	17 / 10000
86	Sous-sol	-1	Box n° 37	16 / 10000
87	Sous-sol	-1	Box n° 38	16 / 10000
88	Sous-sol	-1	Box n° 39	16 / 10000
89	Sous-sol	-1	Box n° 40	16 / 10000
90	Sous-sol	-1	Box n° 41	16 / 10000
91	Sous-sol	-1	Box n° 42	16 / 10000
92	Sous-sol	-1	Box n° 43	16 / 10000
93	Sous-sol	-1	Box n° 44	16 / 10000
94	Sous-sol	-1	Box n° 45	15 / 10000
95	Sous-sol	-1	Box n° 46	15 / 10000
96	Sous-sol	-1	Box n° 47	15 / 10000
97	Sous-sol	-1	Box n° 48	15 / 10000
98	Sous-sol	-1	Box n° 49	15 / 10000
99	Sous-sol	-1	Box double en longueur n° 50 et 51	23 / 10000
100	Sous-sol	-1	Box double en longueur n° 52 et 53	23 / 10000
101	Sous-sol	-1	Emplacement de stationnement n° 54	11 / 10000

102	Sous-sol	-1	Emplacement de stationnement n° 55	11 / 10000
103	Sous-sol	-1	Emplacement de stationnement n° 56	11 / 10000
104	Sous-sol	-1	Emplacement de stationnement n° 57	11 / 10000

II - TABLEAU RECAPITULATIF DES CHARGES DES PARTIES COMMUNES GENERALES (PCG) ET SPECIALES (PCS) DE BATIMENTS

N° du lot	Bâti-ment	Etage	Nature du lot	Charges PCG en 10.000 èmes	Charges PCS Bât. A en 1.000 èmes	Charges PCS Bât. B en 1.000 èmes	Charges PCS Bât. Sous-sol en 1.000 èmes
1	A	RDC	Appartement n° A01	243	45	-	-
2	A	RDC et R+1	Appartement n° A03	240	44	-	-
3	A	RDC	Appartement n° A05	233	43	-	-
4	A	RDC	Appartement n° A06	199	37	-	-
5	A	1	Appartement n° A11	111	20	-	-
6	A	1	Appartement n° A12	158	29	-	-
7	A	1	Appartement n° A14	162	30	-	-
8	A	1	Appartement n° A15	175	32	-	-
9	A	1	Appartement n° A16	166	30	-	-
10	A	2	Appartement n° A21	117	21	-	-
11	A	2	Appartement n° A22	166	31	-	-
12	A	2	Appartement n° A23	128	24	-	-
13	A	2	Appartement n° A24	188	35	-	-
14	A	2	Appartement n° A25	184	34	-	-
15	A	2	Appartement n° A26	174	32	-	-
16	A	3	Appartement n° A31	123	23	-	-
17	A	3	Appartement n° A32	174	32	-	-
18	A	3	Appartement n° A33	135	25	-	-
19	A	3	Appartement n° A34	180	33	-	-
20	A	3	Appartement n° A35	194	36	-	-
21	A	3	Appartement n° A36	183	34	-	-
22	A	4	Appartement n° A41	126	23	-	-
23	A	4	Appartement n° A42	179	33	-	-

✓
8

24	A	4	Appartement n° A43	138	25	-	-
25	A	4	Appartement n° A44	184	34	-	-
26	A	4	Appartement n° A45	199	37	-	-
27	A	4	Appartement n° A46	188	35	-	-
28	A	5	Appartement n° A53	280	52	-	-
29	A	5	Appartement n° A55	227	42	-	-
30	A	5	Appartement n° A56	268	49	-	-
31	B	RDC	Appartement n° B05	186	-	49	-
32	B	RDC	Appartement n° B06	244	-	65	-
33	B	1	Appartement n° B11	106	-	28	-
34	B	1	Appartement n° B12	180	-	48	-
35	B	1	Appartement n° B13	155	-	41	-
36	B	1	Appartement n° B14	108	-	29	-
37	B	1	Appartement n° B15	150	-	40	-
38	B	1	Appartement n° B16	212	-	56	-
39	B	2	Appartement n° B22	240	-	64	-
40	B	2	Appartement n° B23	164	-	44	-
41	B	2	Appartement n° B24	113	-	30	-
42	B	2	Appartement n° B25	158	-	42	-
43	B	2	Appartement n° B26	204	-	54	-
44	B	3	Appartement n° B32	228	-	61	-
45	B	3	Appartement n° B33	173	-	46	-
46	B	R+3 et R+4	Appartement n° B44	240	-	64	-
47	B	3	Appartement n° B35	167	-	44	-
48	B	3	Appartement n° B36	180	-	48	-
49	B	4	Appartement n° B43	284	-	75	-
50	B	4	Appartement n° B45	269	-	72	-
51	Sous-sol	-1	Box n° 1	16	-	-	20
52	Sous-sol	-1	Box n° 2	16	-	-	20
53	Sous-sol	-1	Box n° 3	16	-	-	20
54	Sous-sol	-1	Box n° 4	19	-	-	23
55	Sous-sol	-1	Box PMR n° 5	22	-	-	27
56	Sous-sol	-1	Box n° 6	16	-	-	20

	sol						
57	Sous-sol	-1	Box n° 7	16	-	-	19
58	Sous-sol	-1	Box n° 8	16	-	-	19
59	Sous-sol	-1	Box n° 9	16	-	-	19
60	Sous-sol	-1	Box n° 10	16	-	-	19
61	Sous-sol	-1	Box n° 11	16	-	-	19
62	Sous-sol	-1	Box n° 12	16	-	-	19
63	Sous-sol	-1	Box n° 13	15	-	-	19
64	Sous-sol	-1	Box n° 14	16	-	-	20
65	Sous-sol	-1	Box n° 15	22	-	-	27
66	Sous-sol	-1	Emplacement de stationnement n° 16	10	-	-	12
67	Sous-sol	-1	Emplacement de stationnement n° 17	10	-	-	12
68	Sous-sol	-1	Box n° 18	17	-	-	21
69	Sous-sol	-1	Box n° 19	15	-	-	19
70	Sous-sol	-1	Box n° 20	15	-	-	19
71	Sous-sol	-1	Emplacement de stationnement n° 22	11	-	-	13
72	Sous-sol	-1	Emplacement de stationnement n° 23	11	-	-	14
73	Sous-sol	-1	Emplacement de stationnement n° 24	11	-	-	14
74	Sous-sol	-1	Emplacement de stationnement n° 25	11	-	-	13
75	Sous-sol	-1	Emplacement de stationnement n° 26	11	-	-	14
76	Sous-sol	-1	Emplacement de stationnement n° 27	11	-	-	14
77	Sous-sol	-1	Box n° 28	17	-	-	21
78	Sous-sol	-1	Box n° 29	17	-	-	21
79	Sous-sol	-1	Emplacement de stationnement n° 30	11	-	-	13
80	Sous-sol	-1	Emplacement de stationnement n° 31	11	-	-	13
81	Sous-sol	-1	Box n° 32	17	-	-	21
82	Sous-sol	-1	Box PMR n° 33	23	-	-	28
83	Sous-sol	-1	Emplacement de stationnement n°	11	-	-	14

✓


			34				
84	Sous-sol	-1	Emplacement de stationnement n° 35	13	-	-	16
85	Sous-sol	-1	Box n° 36	17	-	-	21
86	Sous-sol	-1	Box n° 37	16	-	-	19
87	Sous-sol	-1	Box n° 38	16	-	-	19
88	Sous-sol	-1	Box n° 39	16	-	-	19
89	Sous-sol	-1	Box n° 40	16	-	-	19
90	Sous-sol	-1	Box n° 41	16	-	-	19
91	Sous-sol	-1	Box n° 42	16	-	-	19
92	Sous-sol	-1	Box n° 43	16	-	-	20
93	Sous-sol	-1	Box n° 44	16	-	-	20
94	Sous-sol	-1	Box n° 45	15	-	-	19
95	Sous-sol	-1	Box n° 46	15	-	-	19
96	Sous-sol	-1	Box n° 47	15	-	-	19
97	Sous-sol	-1	Box n° 48	15	-	-	19
98	Sous-sol	-1	Box n° 49	15	-	-	19
99	Sous-sol	-1	Box double en longueur n° 50 et 51	23	-	-	28
100	Sous-sol	-1	Box double en longueur n° 52 et 53	23	-	-	28
101	Sous-sol	-1	Emplacement de stationnement n° 54	11	-	-	13
102	Sous-sol	-1	Emplacement de stationnement n° 55	11	-	-	13
103	Sous-sol	-1	Emplacement de stationnement n° 56	11	-	-	13
104	Sous-sol	-1	Emplacement de stationnement n° 57	11	-	-	13
TOTAL				1.000	1.000	1.000	1.000

III – TABLEAU RECAPITULATIF DES AUTRES CHARGES DES PARTIES COMMUNES SPECIALES (PCS) – ASCENSEURS A et B

N° du lot	Bâti-ment	Etage	Nature du lot	Charges PCS Asc. Bât. A en 1.000 èmes	Charges PCS Asc. Bât. 2 en 1.000 èmes
1	A	RDC	Appartement n° A01	18	-

2	A	RDC et R+1	Appartement n° A03	18	-
3	A	RDC	Appartement n° A05	15	-
4	A	RDC	Appartement n° A06	15	-
5	A	1	Appartement n° A11	21	-
6	A	1	Appartement n° A12	28	-
7	A	1	Appartement n° A14	28	-
8	A	1	Appartement n° A15	28	-
9	A	1	Appartement n° A16	28	-
10	A	2	Appartement n° A21	24	-
11	A	2	Appartement n° A22	32	-
12	A	2	Appartement n° A23	24	-
13	A	2	Appartement n° A24	32	-
14	A	2	Appartement n° A25	32	-
15	A	2	Appartement n° A26	32	-
16	A	3	Appartement n° A31	27	-
17	A	3	Appartement n° A32	36	-
18	A	3	Appartement n° A33	27	-
19	A	3	Appartement n° A34	36	-
20	A	3	Appartement n° A35	36	-
21	A	3	Appartement n° A36	36	-
22	A	4	Appartement n° A41	30	-
23	A	4	Appartement n° A42	40	-
24	A	4	Appartement n° A43	30	-
25	A	4	Appartement n° A44	40	-
26	A	4	Appartement n° A45	40	-
27	A	4	Appartement n° A46	40	-
28	A	5	Appartement n° A53	54	-
29	A	5	Appartement n° A55	43	-
30	A	5	Appartement n° A56	54	-
31	B	RDC	Appartement n° B05	-	-
32	B	RDC	Appartement n° B06	-	-
33	B	1	Appartement n° B11	-	32
34	B	1	Appartement n°	-	41

✓
JG

			B12		
35	B	1	Appartement n° B13	-	41
36	B	1	Appartement n° B14	-	32
37	B	1	Appartement n° B15	-	41
38	B	1	Appartement n° B16	-	51
39	B	2	Appartement n° B22	-	59
40	B	2	Appartement n° B23	-	48
41	B	2	Appartement n° B24	-	37
42	B	2	Appartement n° B25	-	48
43	B	2	Appartement n° B26	-	59
44	B	3	Appartement n° B32	-	68
45	B	3	Appartement n° B33	-	54
46	B	R+3 et R+4	Appartement n° B44	-	75
47	B	3	Appartement n° B35	-	54
48	B	3	Appartement n° B36	-	54
49	B	4	Appartement n° B43	-	75
50	B	4	Appartement n° B45	-	75
51	Sous-sol	-1	Box n° 1	1	1
52	Sous-sol	-1	Box n° 2	1	1
53	Sous-sol	-1	Box n° 3	1	1
54	Sous-sol	-1	Box n° 4	1	1
55	Sous-sol	-1	Box PMR n° 5	1	1
56	Sous-sol	-1	Box n° 6	1	1
57	Sous-sol	-1	Box n° 7	1	1
58	Sous-sol	-1	Box n° 8	1	1
59	Sous-sol	-1	Box n° 9	1	1
60	Sous-sol	-1	Box n° 10	1	1
61	Sous-sol	-1	Box n° 11	1	1
62	Sous-sol	-1	Box n° 12	1	1
63	Sous-sol	-1	Box n° 13	1	1
64	Sous-sol	-1	Box n° 14	1	1
65	Sous-sol	-1	Box n° 15	1	1
66	Sous-sol	-1	Emplacement de stationnement n°	1	1

			16		
67	Sous-sol	-1	Emplacement de stationnement n° 17	1	1
68	Sous-sol	-1	Box n° 18	1	1
69	Sous-sol	-1	Box n° 19	1	1
70	Sous-sol	-1	Box n° 20	1	1
71	Sous-sol	-1	Emplacement de stationnement n° 22	1	1
72	Sous-sol	-1	Emplacement de stationnement n° 23	1	1
73	Sous-sol	-1	Emplacement de stationnement n° 24	1	1
74	Sous-sol	-1	Emplacement de stationnement n° 25	1	1
75	Sous-sol	-1	Emplacement de stationnement n° 26	1	1
76	Sous-sol	-1	Emplacement de stationnement n° 27	1	1
77	Sous-sol	-1	Box n° 28	1	1
78	Sous-sol	-1	Box n° 29	1	1
79	Sous-sol	-1	Emplacement de stationnement n° 30	1	1
80	Sous-sol	-1	Emplacement de stationnement n° 31	1	1
81	Sous-sol	-1	Box n° 32	1	1
82	Sous-sol	-1	Box PMR n° 33	1	1
83	Sous-sol	-1	Emplacement de stationnement n° 34	1	1
84	Sous-sol	-1	Emplacement de stationnement n° 35	1	1
85	Sous-sol	-1	Box n° 36	1	1
86	Sous-sol	-1	Box n° 37	1	1
87	Sous-sol	-1	Box n° 38	1	1
88	Sous-sol	-1	Box n° 39	1	1
89	Sous-sol	-1	Box n° 40	1	1
90	Sous-sol	-1	Box n° 41	1	1
91	Sous-sol	-1	Box n° 42	1	1
92	Sous-sol	-1	Box n° 43	1	1
93	Sous-sol	-1	Box n° 44	1	1

✓

JG

	sol				
94	Sous-sol	-1	Box n° 45	1	1
95	Sous-sol	-1	Box n° 46	1	1
96	Sous-sol	-1	Box n° 47	1	1
97	Sous-sol	-1	Box n° 48	1	1
98	Sous-sol	-1	Box n° 49	1	1
99	Sous-sol	-1	Box double en longueur n° 50 et 51	2	2
100	Sous-sol	-1	Box double en longueur n° 52 et 53	2	2
101	Sous-sol	-1	Emplacement de stationnement n° 54	1	1
102	Sous-sol	-1	Emplacement de stationnement n° 55	1	1
103	Sous-sol	-1	Emplacement de stationnement n° 56	1	1
104	Sous-sol	-1	Emplacement de stationnement n° 57	1	1
TOTAL				1.000	1.000

METHODE DE CALCUL PERMETTANT DE FIXER LES QUOTES-PARTS DE PARTIES COMMUNES ET LA REPARTITION DES CHARGES

Aux termes des dispositions du dernier alinéa de l'article 10 de la loi du 10 juillet 1965 créé en application des dispositions de la loi du 13 décembre 2000, tout règlement de copropriété publié à compter du 31 décembre 2002 devra indiquer les éléments pris en considération et la méthode de calcul permettant de fixer les quotes-parts de parties communes et la répartition des charges.

Par conséquent, la méthode utilisée pour le calcul des tantièmes de copropriété et la répartition des charges est indiquée dans le document établi par la **S.A.R.L. GUICHARDON – ROCHET**, Géomètres - Experts associés, dont le siège est à SAINT PRIEST (69800) 41 rue Camille Desmoulins intitulé **ÉTAT DESCRIPTIF DE DIVISION EN COPROPRIÉTÉ**, document en date du **9 octobre 2017** annexé aux présentes.

Dans ledit document, il a été indiqué ce qui suit littéralement reproduit :

« (...) »

ANNEXE : Note explicative du tableau – Mode de calcul

Conformément à l'article 76 de la loi n°2000-1208 du 13 décembre 2000, les éléments pris en considération pour l'établissement de l'état descriptif de division et la méthode de calcul retenue pour fixer les quotes-parts de parties communes et répartir les charges sont décrits ci-dessous.

Coefficients employés pour le calcul des quotes-parts de copropriété ainsi que pour le calcul des charges générales et spéciales des parties communes

La quote-part des parties communes afférentes à chaque lot est proportionnelle à la valeur relative de chaque partie privative par rapport à l'ensemble des valeurs desdites parties, telles que ces valeurs résultent, lors de l'établissement de la copropriété, de la consistance, de la superficie et de la situation des lots, sans égard à leur utilisation.

La consistance du lot comprend :

k1- Nature physique

- _ 0,10 pour un jardin
- _ 0,15 pour un escalier privatif
- _ 0,30 pour une loggia et une terrasse
- _ 0,30 pour un emplacement de stationnement
- _ 0,35 pour un box double en longueur

N.B. : Une moins-value de 22% est ici appliquée au deuxième emplacement dans le cas d'un box double en longueur.

- _ 0,45 pour un box
- _ 1,00 pour un appartement

k2- Forme et distribution

- _ 1,00 pour tous les lots

k3- Hauteur sous plafond (Hsp)

a) Cas d'un plafond horizontal :

Utilisation de la formule suivante : coefficient = $1 + [(A-B)/(2 \times B)]$ où A est la hauteur réelle du lot et B est la hauteur normale pour la plupart des lots, c'est-à-dire 2,50 m.

b) Cas d'un plafond en pente :

- _ Si Hsp < 1,80 m : 0,40
- _ Si 1,80m < Hsp < 2,30m : 0,80
- _ Si Hsp > 2,30 m : utilisation de la formule générale ci-dessus.

La situation du lot comprend :

k4- Niveau

Pour les bâtiments A et B avec ascenseur :

- _ 0,90 pour le rez-de-chaussée
- _ 0,95 pour le 1er étage
- _ 1,00 pour le 2ème étage et le sous-sol
- _ 1,05 pour le 3ème étage
- _ 1,08 pour le 4ème étage
- _ 1,11 pour le 5ème étage

k5- Exposition, éclairage, disposition

- _ 0,98 pour un lot au Nord
- _ 1,02 pour un lot au Sud
- _ 0,99 pour un lot à l'Est
- _ 1,00 pour un lot à l'Ouest

FORMULE EMPLOYÉE

Superficie pondérée = Superficie privative et annexes x k1 x k2 x k3 x k4 x k5

La quote-part afférente à un lot déterminé, est obtenue par le ratio entre la superficie pondérée totale du lot et la somme des superficies pondérées totales de l'ensemble des lots. Ces valeurs sont arrondies au plus près afin que le total soit égal à 10000.



Handwritten signature

Le calcul des quotes-parts des parties communes spéciales résulte des mêmes critères que ceux des parties communes générales appliqués aux seules parties des lots concernés. Ces valeurs sont arrondies au plus près afin que le total soit égal à 1000.

Coefficients employés pour le calcul des quotes-parts des autres charges spéciales entraînées par les services collectifs et les éléments d'équipement commun

Ces quotes-parts sont fonction de l'utilité que ces services et éléments présentent à l'égard de chaque lot.

Charges d'ascenseur :

k6 - Fréquentation d'utilisation

_ 0,20 pour un box, un box double en longueur ou un emplacement de stationnement

N.B. : Un coefficient multiplicateur de 0,50 est ici appliqué à chacun des lots situés au sous-sol afin de tenir compte de la répartition pour moitié des charges appliquées indifféremment à chacun des deux ascenseurs.

- _ 0,50 pour les appartements du rez-de-chaussée haut du bâtiment A.
- _ 1 pour tous les autres appartements

k7- Niveau

(La prise en compte du niveau s'effectue à partir du niveau principal d'accès depuis l'extérieur.)

Pour le bâtiment A :

- _ 1 pour le rez-de-chaussée haut
- _ 1,17 pour le 1er étage
- _ 1,34 pour le 2ème étage
- _ 1,51 pour le 3ème étage
- _ 1,68 pour le 4ème étage
- _ 1,85 pour le 5ème étage

Pour le bâtiment B :

- _ 0 pour le rez-de-chaussée haut
- _ 1 pour le 1er étage
- _ 1,17 pour le 2ème étage
- _ 1,34 pour le 3ème étage
- _ 1,51 pour le 4ème étage

Pour le bâtiment Sous-sol :

- _ 1 pour le 1er sous-sol

K8 – Capacité d'occupation

La capacité d'occupation est calculée au nombre de pièces principales plus une.

Exemple : pour un appartement de type 2, le coefficient est 3.

FORMULE EMPLOYÉE

Superficie pondérée = $k1 \times k6 \times k7 \times k8$

(...) »

CHAPITRE III - DISTINCTION ENTRE "PARTIES COMMUNES" ET "PARTIES PRIVATIVES"

SECTION I - DEFINITION DES PARTIES COMMUNES

Constituent des parties communes, les parties de chacun des bâtiments de l'ENSEMBLE IMMOBILIER affectées à l'usage ou à l'utilité de tous les copropriétaires

ou de plusieurs d'entre eux de chacun desdits bâtiments ; elles sont réparties différemment entre les copropriétaires, selon qu'elles font l'objet d'un usage commun à l'ensemble des copropriétaires de l'**ENSEMBLE IMMOBILIER** ou qu'elles sont affectées à l'usage de certains d'entre eux d'après la situation des bâtiments ou des lots en cause ou l'utilité de divers éléments d'équipement et services collectifs.

Elles comprennent donc des "parties communes générales" dont la propriété indivise est répartie entre tous les lots des bâtiments de l'**ENSEMBLE IMMOBILIER**, et des "parties communes spéciales" dont la propriété indivise est répartie entre certains lots seulement ou certains bâtiments.

Aux termes des dispositions du dernier alinéa de l'article 10 de la loi du 10 Juillet 1965 tout règlement de copropriété doit indiquer les éléments pris en considération et la méthode de calcul permettant de fixer les quotes-parts de parties communes et la répartition des charges.

Parties communes générales

Les parties communes générales affectées à l'usage ou l'utilité de tous les copropriétaires comprennent :

- La totalité du sol bâti et non bâti de l'**ENSEMBLE IMMOBILIER**.
- Les combles.
- les clôtures et murs de clôture, tant sur la voie publique que du côté des voisins dans la mesure où ils appartiennent à la copropriété ;
- Les voies d'accès et de circulation dans l'immeuble avec leur éclairage et la consommation électrique y afférente ;
- Les jardins, cours, emplacements de jeux ;
- L'éventuelle antenne hertzienne collective de réception des émissions de radiodiffusion et de télévision, l'éventuel raccordement compatible au réseau câblé ; le dispositif de distribution d'eau froide ; les ascenseurs des bâtiments A et B ;
- tous les droits accessoires à ces parties communes générales ;
- Le droit de surélever un bâtiment affecté à l'usage commun ou comportant plusieurs locaux qui constituent des parties privatives différentes ou d'en affouiller le sol ; le droit d'édifier des bâtiments nouveaux dans la cour et les jardins constituant des parties communes ;
- Le droit d'affouiller de tels cours, parcs ou jardins ; le droit de mitoyenneté afférent aux parties communes.

Cette énumération est purement énonciative et non limitative.

Spécificités de cette copropriété :

- Dans le bâtiment Sous-sol, le vingt-et-unième stationnement à gauche depuis la rampe d'accès, soit **un box PMR, n°21 au plan DCE**, comprenant 1 emplacement, **constitue une partie commune générale**.

Parties communes générales à jouissance exclusive :

Les jardins indicés J1, J2, J3, J31 et J32 au plan masse de copropriété ont fait l'objet d'un droit de jouissance exclusive attribué respectivement aux lots numéros 1, 2, 3, 31 et 32. Les copropriétaires bénéficiaires d'un droit de jouissance exclusive sur un jardin ne peuvent en aucun cas changer sa destination, ni projeter de construire sans l'autorisation préalable de l'assemblée des copropriétaires.

En outre, il revient à leur charge toutes les dépenses d'entretien y afférente.

Parties communes spéciales

Les parties communes spéciales sont celles qui sont affectées à l'usage ou à l'utilité d'un ou plusieurs bâtiments ou locaux privatifs de bâtiments ou de l'un ou plusieurs d'entre eux, sans pour autant l'être à l'usage de tous.

Il en est notamment ainsi pour chaque cage du bâtiment, sans que cette énonciation soit nécessairement limitative :

- les fondations du bâtiment et l'ensemble de son gros œuvre (gros murs de façades, murs pignons, murs de refends et gros porteurs : piliers, poutres et

✓
E

dalles) soit d'une manière générale les éléments horizontaux et verticaux de la structure ; les dalles de plancher du bâtiment, à l'exclusion du revêtement du sol ;

- les éléments assurant le clos, le couvert et l'étanchéité, notamment les toitures terrasses et toitures végétalisées, les étanchéités et d'une manière générale tout ce qui forme l'ossature du bâtiment dans sa totalité ;

- les terrasses, balcons, accessibles ou non, à l'exclusion du revêtement superficiel au-dessus du complexe d'étanchéité, pour ceux qui sont affectés à certains lots ;

- les ornements extérieurs des façades des bâtiments, les balustres et balustrades, les appuis de fenêtre, les fenêtres, les persiennes, les volets, les stores et les jalousies ;

- les vestibules et couloirs d'entrée, les escaliers, leurs cages et paliers ;

- les emplacements de compteurs et de branchement d'égout, les compteurs généraux d'eau, de gaz et d'électricité et généralement tous les appareils et éléments d'équipement au service de l'immeuble ;

- toutes les canalisations, colonnes et conduites montantes ou descendantes et de distribution, notamment d'eau, de gaz et d'électricité, de chauffage, les tuyaux de chute, d'écoulement des eaux pluviales et usées, sauf les parties des canalisations ou conduites affectées à l'usage exclusif et particulier de chaque copropriétaire, se trouvant à l'intérieur des parties privatives, à partir du droit de la soudure et jusqu'au branchement particulier sur le robinet d'arrêt (étant entendu que les robinets d'arrêts sont parties communes) ;

- les tuyaux du tout-à-l'égout, les tuyaux et les branchements d'égouts, les tuyaux de chute des WC (non compris les pipes de raccordement des appareils de WC aux chutes) et les gaines d'aération ainsi que leurs coffres, les conduites des vide-ordures et leur fermeture (non compris les vidoirs disposés dans les parties privatives) ;

- les conduites et installations de la ventilation mécanique contrôlée (VMC) de l'immeuble, à l'exclusion des grilles de VMC comprises à l'intérieur des lots ;

- l'ensemble de la structure du garage souterrain lorsqu'il existe, ainsi que les revêtements et éléments de signalisation.

Cette énumération est purement énonciative et non limitative.

Spécificités de cette copropriété :

- 3 bâtiments indépendants : A, B et Sous-sol.
- Panneaux photovoltaïques sur les toits des bâtiments A et B pour alimenter l'électricité des parties communes sur leur bâtiment respectif

SECTION II - DEFINITION DES PARTIES PRIVATIVES

Les parties privatives sont constituées par les locaux, espaces, et éléments qui sont compris dans un local privatif d'un bâtiment et, comme tels, sont affectés à l'usage exclusif et particulier de son occupant.

Elles comprennent notamment, sans que cette énonciation soit limitative :

- les revêtements superficiels des sols, des murs et des plafonds avec, éventuellement, les lambourdes, mais non les solivages qui sont choses communes ;

- les cloisons intérieures. Toute cloison qui sépare deux lots est mitoyenne ;

- les menuiseries intérieures y compris les portes d'entrée ;

- les revêtements superficiels hors étanchéité des balcons et terrasses et loggias ;

- les installations sanitaires ;

- l'installation électrique de chaque lot ;

- les installations téléphoniques ;
- le poste intérieur de l'interphone ou tout dispositif intérieur d'ouverture à distance de la porte principale de l'immeuble, jusqu'à la boîte de dérivation ;
- les branchements de télévision ou au réseau câblé, jusqu'à la boîte de dérivation ; les installations individuelles de chauffage et de production d'eau chaude ;
- et, en général, tout ce qui est inclus à l'intérieur des locaux ;
- les serrures des boîtes aux lettres se trouvant dans le hall d'immeuble.

Cette énumération est purement énonciative et non limitative.

Spécificités de cette copropriété :

- Chauffage individuel gaz.
- Eau chaude individuelle.
- Eau froide individuelle.

Il est ici précisé que l'entretien des haies et jardins devra être effectué au minimum deux fois par an. En cas de manquement, l'entretien sera effectué dans le cadre de l'entretien général de la copropriété, aux frais du copropriétaire défaillant

SECTION III - DÉFINITION DES PARTIES MITOYENNES

Les cloisons, clôtures ou vitrages séparatifs de deux locaux, ensemble de locaux, jardins ou emplacement fermant deux lots contigus et appartenant à des propriétaires différents, appartiendront en mitoyenneté aux propriétaires de ces lots, hormis les murs de refend et gros porteurs qui resteront parties communes.

Les cloisons qui séparent les locaux privatifs des parties communes ainsi que les murs de refend et gros porteurs dans la partie qui traverse les locaux privatifs, font partie des choses communes.

<u>DEUXIEME PARTIE</u> <u>DROITS ET OBLIGATIONS DES COPROPRIETAIRES</u>

CHAPITRE IV - CONDITIONS D'USAGE DES PARTIES PRIVATIVES ET DES PARTIES COMMUNES

SECTION I - GENERALITES

Chaque copropriétaire sera responsable, à l'égard du syndicat comme de tout autre copropriétaire des troubles de jouissance et infractions aux dispositions du présent règlement dont lui-même, sa famille, ses préposés, ses locataires ou occupants et fournisseurs seront directement ou indirectement les auteurs, ainsi que des conséquences dommageables résultant de sa faute ou de sa négligence et de celle de ses préposés, ou par le fait d'une chose ou d'une personne dont il est légalement responsable.

Tout copropriétaire devra donc imposer le respect desdites prescriptions aux personnes ci-dessus désignées, sans que, pour autant, soit dégagée sa propre responsabilité.

Aucune tolérance ne pourra devenir un droit acquis, qu'elle qu'en puisse être la durée.

La responsabilité du syndicat ou du syndic ne pourra être engagée en cas de vol ou d'action délictueuse commise dans les parties communes ou dans les parties privatives, chaque copropriétaire ayant l'entière responsabilité de la surveillance de ses biens. Dans un tel cas, les propriétaires concernés devront porter plainte directement auprès de l'administration concernée, et non auprès du syndic de copropriété.

✓
SG

SECTION II - USAGE DES "PARTIES PRIVATIVES"

1°/ - GENERALITES

Chacun des copropriétaires aura le droit de jouir et d'user en bon père de famille des parties du bâtiment et de l'**ENSEMBLE IMMOBILIER** dont il aura l'usage exclusif, à la condition de ne pas nuire aux droits des autres copropriétaires, le tout conformément à leur destination.

De façon générale, il ne devra rien être fait qui puisse porter atteinte à la destination, compromettre l'harmonie et la solidité du bâtiment, nuire à la sécurité ou à la tranquillité de ses occupants ou de ceux des autres bâtiments.

Toutefois, si les circonstances l'exigent et à condition que l'affectation, la consistance ou la jouissance des parties privatives comprises dans son lot n'en soient pas altérées de manière durable, aucun des copropriétaires ou de leurs ayants droit ne peut faire obstacle à l'exécution des travaux régulièrement et expressément décidés par l'assemblée générale en vertu des paragraphes e), g), h) et i) de l'article 25 et de l'article 30 de la loi du 10 Juillet 1965.

Les travaux entraînant un accès aux parties privatives doivent être notifiés aux copropriétaires au moins huit jours avant le début de leur réalisation, sauf impératifs de sécurité ou de conservation des biens.

2°/ - DESTINATION - OCCUPATION

Les bâtiments de l'ENSEMBLE IMMOBILIER sont destinés à titre principal à l'habitation.

En outre, et sous réserve que les règlements le permettent, l'exercice des professions libérales à titre individuel ou sous forme sociétaire est autorisé, mais à condition que celles-ci ne causent aucun trouble de caractère exceptionnel par rapport à la destination desdits bâtiments.

Les appartements et les locaux devront être occupés par des personnes de bonne vie et mœurs.

La transformation des appartements en chambres meublées destinées à être louées à des personnes distinctes est interdite. Il en est ainsi notamment de l'organisation d'une pension de famille ou de l'exploitation d'un garni. Mais la location meublée d'un appartement en son entier est autorisée, de même que la location à titre accessoire d'une pièce d'un appartement.

Les emplacements de stationnement et parkings sont destinés exclusivement aux voitures de tourisme et il est interdit d'y remiser des camionnettes, des caravanes ou véhicules similaires, ainsi que tous matériaux ou marchandises.

La transformation d'un ou plusieurs emplacements en atelier de réparation, cave ou aire de stockage est interdite.

3°/ - HARMONIE ET ASPECT DES BATIMENTS

I. - Les fenêtres, volets et fermetures extérieures, bien que constituant des parties privatives, ne pourront, même en ce qui concerne leur peinture et leurs matériaux, être modifiés tant dans la couleur de la peinture que dans la nature des matériaux, si ce n'est avec l'autorisation de l'assemblée générale des copropriétaires statuant aux conditions ci-après fixées.

Les copropriétaires dont les appartements disposent de balcons ou terrasses, pourront, sous réserve de l'autorisation préalable de l'assemblée des copropriétaires statuant dans les conditions de majorité de l'article 25 de la loi du 10 Juillet 1965 ou celle de l'article 25-1, fermer ceux-ci pour les transformer en vérandas ou jardins d'hiver, mais seulement postérieurement à l'obtention du certificat de conformité de l'**ENSEMBLE IMMOBILIER** objet des présentes, et sous la condition toutefois d'en avoir reçu les autorisations de toutes administrations concernées et de l'assemblée générale et sous le contrôle et la surveillance de l'architecte de l'**ENSEMBLE IMMOBILIER** si besoin en est.

La pose de stores est autorisée, sous réserve que la teinte et la forme soient

celles choisies par l'architecte de la copropriété.

L'installation de paraboles, canisses, barrières, brises-vue ou climatiseurs est interdite, sauf autorisation expresse de l'assemblée générale des copropriétaires.

Sous toutes les réserves qui précèdent et autorisations nécessaires, aucun aménagement ni aucune décoration ne pourront être apportés par un copropriétaire aux balcons, loggias, terrasses qui, extérieurement, rompraient l'harmonie de l'**ENSEMBLE IMMOBILIER**.

Les portes d'entrée des appartements de chacun des bâtiments ne pourront, même en ce qui concerne leur peinture être modifiées extérieurement individuellement.

En outre, aucun objet ni ustensile ne pourra être déposé, même momentanément, sur les paliers d'étage.

Le tout devra être entretenu en bon état et aux frais de chacun des copropriétaires, et notamment les portes donnant accès aux parties privatives, les fenêtres et, s'il y a lieu, volets, persiennes, stores et jalousies.

II. - Aucune enseigne, réclame ou inscription de publicité ne pourra être apposée à l'extérieur des parties privatives, notamment sur les fenêtres, baies, portes et fermetures particulières, sauf en cas de vente ou de mise en location et également sauf ce qui est dit ci-après au paragraphe 4° de la présente section et à la section III du présent chapitre.

La société **RHONE SAONE HABITAT**, requérant aux présentes, est toutefois autorisée à apposer tous panneaux publicitaires extérieurs, et ce jusqu'à la fin de la commercialisation des lots de copropriété dépendant de l'ensemble immobilier.

III. - Il ne pourra être étendu de linge, ni exposé aucun objet aux fenêtres, ni sur les rebords des balcons, loggias ou terrasses, et d'une façon générale en dehors des endroits qui pourraient être réservés à cet effet.

4°/ - PLAQUES PROFESSIONNELLES

En cas de modification de la destination de l'immeuble, et par dérogation aux dispositions qui précèdent, les propriétaires ou occupants exerçant des activités libérales ou activités non lucratives à titre individuel ou sous forme sociétaire pourront apposer selon l'usage des plaques professionnelles sur les portes d'entrée de leurs locaux privés.

L'accord du syndic de copropriété devra alors être requis, et les modèle, taille et emplacement des plaques seront agréés par le syndic ou l'architecte de l'ensemble immobilier.

5°/ - MODIFICATIONS INTERIEURES - TRAVAUX

Chaque copropriétaire pourra modifier, comme bon lui semblera et à ses frais, la disposition intérieure de son appartement ou de son local, sous réserve des prescriptions du présent paragraphe, des stipulations du présent règlement relatives notamment à l'harmonie, l'aspect, la sécurité et la tranquillité et, s'il y a lieu, de l'obtention des autorisations nécessaires délivrées par les services administratifs ou éventuellement par les organismes prêteurs.

Il devra, s'il y a lieu, faire exécuter ces travaux sous la surveillance et le contrôle de l'architecte de la copropriété dont les honoraires seront à sa charge. Il devra prendre toutes les mesures nécessaires pour ne pas nuire à la sécurité du bâtiment ; il sera responsable de tous affaissements et dégradations et autres conséquences qui se produiraient du fait de ces travaux, tant à l'égard de la copropriété qu'à l'égard, s'il y a lieu, du constructeur du bâtiment.

Tous travaux qui entraîneraient une emprise ou une jouissance exclusive des parties communes ou affecteraient celles-ci ou l'aspect extérieur des bâtiments et de l'**ENSEMBLE IMMOBILIER** devront être soumis à l'autorisation de l'assemblée générale des copropriétaires, statuant aux conditions de majorité de l'article 25 de la loi du 10 Juillet 1965 ou éventuellement celle de l'article 25-1, et éventuellement celle

de l'article 26 dans la mesure où les travaux touchent à la structure porteuse de l'immeuble.

En outre, chaque copropriétaire aura la possibilité de relier des lots contigus en créant des ouvertures sous le contrôle de l'architecte de l'**ENSEMBLE IMMOBILIER**. Si la paroi située entre les deux lots contigus constitue une partie commune, l'autorisation de l'assemblée générale statuant aux conditions sus-indiquées est indispensable ; si cette paroi n'est pas une partie commune, elle sera mitoyenne et en conséquence partie privative, le propriétaire des deux lots contigus pouvant donc librement procéder à son percement.

Isolation phonique :

Tout copropriétaire pourra éventuellement modifier le revêtement du sol, sous réserve de respecter les normes applicables en matière d'isolation phonique ainsi qu'il a été dit ci-dessus.

Les conséquences du non-respect des normes applicables en matière d'isolation phonique qui résulteraient des travaux effectués par un copropriétaire, seront entièrement à sa charge.

Aux fins de précision, sont ici rappelées les dispositions des articles 25, 25-1 et 26 intéressant la présente rubrique :

Article 25

Ne sont adoptées qu'à la majorité des voix de tous les copropriétaires les décisions concernant :

e) Les modalités de réalisation et d'exécution des travaux rendus obligatoires en vertu de dispositions législatives ou réglementaires ;

g) A moins qu'ils ne relèvent de la majorité prévue par l'article 24, les travaux d'économie d'énergie portant sur l'isolation thermique du bâtiment, le renouvellement de l'air, le système de chauffage et la production d'eau chaude.

Seuls sont concernés par la présente disposition les travaux amortissables sur une période inférieure à dix ans.

La nature de ces travaux, les modalités de leur amortissement, notamment celles relatives à la possibilité d'en garantir, contractuellement, la durée, sont déterminées par décret en Conseil d'Etat, après avis du comité consultatif de l'utilisation de l'énergie ;

h) La pose dans les parties communes de canalisations, de gaines, et la réalisation des ouvrages, permettant d'assurer la mise en conformité des logements avec les normes de salubrité, de sécurité et d'équipement définies par les dispositions prises pour l'application de l'article 1er de la loi n° 67-561 du 12 juillet 1967 relative à l'amélioration de l'habitat.

i) La suppression des vide-ordures pour des impératifs d'hygiène.

j) L'installation ou la modification d'une antenne collective ou d'un réseau de communications électroniques interne à l'immeuble.

m) L'installation de compteurs d'eau froide divisionnaires.

n) Les travaux à effectuer sur les parties communes en vue de prévenir les atteintes aux personnes et aux biens.

Article 25-1

Lorsque l'assemblée générale des copropriétaires n'a pas décidé à la majorité prévue à l'article précédent mais que le projet a recueilli au moins le tiers des voix de tous les copropriétaires composant le syndicat, la même assemblée peut décider à la majorité prévue à l'article 24 en procédant immédiatement à un second vote.

Lorsque le projet n'a pas recueilli au moins le tiers des voix de tous les copropriétaires, une nouvelle assemblée générale, si elle est convoquée dans le délai maximal de trois mois, peut statuer à la majorité de l'article 24.

Article 26

Sont prises à la majorité des membres du syndicat représentant au moins les deux tiers des voix les décisions concernant :

c) Les travaux comportant transformation, addition ou amélioration, à l'exception de ceux visés aux e, g, h, i, j, m et n de l'article 25 ;

L'assemblée générale ne peut, à quelque majorité que ce soit, imposer à un copropriétaire une modification à la destination de ses parties privatives ou aux modalités de leur jouissance, telles qu'elles résultent du règlement de copropriété.

Elle ne peut, sauf à l'unanimité des voix de tous les copropriétaires, décider l'aliénation des parties communes dont la conservation est nécessaire au respect de la destination de l'immeuble.

A défaut d'avoir été approuvés dans les conditions de majorité prévues au premier alinéa du présent article, les travaux d'amélioration mentionnés au c ci-dessus qui ont recueilli l'approbation de la majorité des membres du syndicat représentant au moins les deux tiers des voix des copropriétaires présents ou représentés peuvent être décidés par une nouvelle assemblée générale, convoquée à cet effet, qui statue à cette dernière majorité.

6°/ - SECURITE - SALUBRITE

I. - Il ne pourra être introduits et conservés dans les locaux privatifs des matières dangereuses, insalubres et malodorantes, notamment le stockage d'hydrocarbures et de tous produit ou matière volatiles ou inflammables, dans les garages et autres dépendances, est strictement prohibé.

Dans les garages ainsi que sur les emplacements de parkings et leurs accès, il est interdit de faire tourner les moteurs autrement que pour les manœuvres d'entrée et de sortie.

Il ne pourra être placé, ni entreposé, aucun objet dont le poids excéderait la limite de charge des planchers ou celle des murs déterminée par l'architecte de la copropriété dans le cahier des charges.

A titre indicatif, la charge maximum autorisée sur les balcons et terrasses est de 150 kg/m².

Aucun objet ne devra être déposé sur les bordures de fenêtres, balcons, loggias, terrasses, les vases à fleurs devront être fixés et reposer sur des dessous étanches, de nature à conserver l'excédent d'eau.

II. - Les robinets, appareils à effet d'eau et leurs raccordements existant dans les locaux privatifs, devront être maintenus en bon état de fonctionnement et réparés sans délai, afin d'éviter toute déperdition d'eau et autres inconvénients pour les autres lots et les parties communes. Il en est de même, éventuellement, des éléments privatifs de l'installation de chauffage central.

Les conduits, de quelque nature qu'ils soient, ne pourront être utilisés que pour l'usage auquel ils ont été destinés, ils ne pourront servir à l'évacuation de produits ou d'objets, usagés ou non, susceptibles de les obstruer. Ils devront être protégés contre les conséquences du gel, sauf à être responsable des dommages pouvant être occasionnés aux lots et parties communes.

Il ne pourra être jeté dans les canalisations, et notamment dans celles conduisant aux égouts, des produits ou matières inflammables ou dangereux.

Il est interdit d'utiliser les tuyaux d'évacuation exposés aux gelées lorsque celles-ci risquent de se produire.

III. - Tous les travaux touchant à l'électricité dans les parties privatives devront être effectués par un électricien professionnel et être signalés au syndicat des copropriétaires.

IV. - Les propriétaires ou occupants qui utiliseront les conduits de fumée qui pourraient exister dans leurs parties privatives devront le signaler au syndic afin qu'il puisse prendre les mesures d'entretien en conséquence, et spécialement, faire procéder à leur ramonage par un professionnel.

Les occupants des locaux dans lesquels se trouveraient des trappes de ramonages, des conduits collectifs de fumée devront laisser le libre passage aux personnes chargées par le syndic d'effectuer le ramonage desdits conduits.

Les appareils de chauffage individuels devront être conformes à la réglementation administrative et leur utilisation compatible avec la conception

✓

86

technique des bâtiments. L'utilisation d'appareils à combustion lente est formellement interdite, ainsi que celle de combustibles pouvant détériorer les conduits de fumée.

Les copropriétaires devront ventiler leur appartement pour éviter toutes conséquences dommageables dues à l'accumulation de condensation telle que moisissure.

Chaque copropriétaire sera responsable de tous les dégâts et dommages occasionnés par un feu de cheminée qui se serait déclaré dans ses locaux par suite d'un défaut de ramonage ou consécutifs à un feu excessif ou qui résulteraient de l'utilisation de combustibles nocifs. Dans ces hypothèses, tous travaux de réparation et de reconstruction devront être faits sous la surveillance de l'architecte de la copropriété.

V. - Les copropriétaires ou occupants devront prendre toutes mesures nécessaires ou utiles pour éviter la prolifération des insectes nuisibles et des rongeurs. Ils devront en outre se conformer à toutes les directives qui leur seraient données à cet égard par le syndic.

7°/ - JOUISSANCE

Les occupants, quels qu'ils soient, des locaux privatifs, ne pourront porter en rien atteinte à la tranquillité des autres copropriétaires d'un même bâtiment ou d'un autre bâtiment.

L'usage de tous appareils électroniques ou informatiques est autorisé, sous réserve de l'observation des règlements de ville et de police, et sous réserve également que le bruit en résultant ne constitue par une gêne anormale, même temporaire, pour les voisins.

Tout bruit, tapage nocturne et diurne, de quelque nature que ce soit, susceptible de troubler la tranquillité des occupants, est formellement interdit, alors même qu'il aurait lieu à l'intérieur des appartements et autres locaux, il est interdit d'utiliser des avertisseurs dans les garages, parkings et voies de circulation.

Il ne pourra être procédé, à l'intérieur des locaux privatifs, y compris dans les locaux en sous-sol, à des travaux sur le bois, le métal ou d'autres matériaux et susceptibles de gêner les voisins par les bruits ou les odeurs, sauf à tenir compte des nécessités d'entretien et d'aménagement des locaux privatifs.

De façon générale, les occupants ne devront en aucun cas causer un trouble de jouissance diurne ou nocturne par les sens, les trépidations, les odeurs, la chaleur, les radiations ou toute autre cause, le tout compte tenu de la destination des bâtiments.

Les occupants victimes de ces nuisances devront porter plainte directement auprès des administrations et non auprès du syndic.

Ils devront veiller à l'ordre, la propreté, la salubrité de chacun des bâtiments les concernant.

Les machines à laver et autres appareils ménagers susceptibles de donner naissance à des vibrations devront être posés sur un dispositif empêchant la transmission de ces vibrations.

Les appareils électriques devront être aux normes et antiparasités.

Dans toutes les pièces carrelées, les tables et sièges devront être équipés d'éléments amortisseurs de bruit.

Il ne pourra être possédé, même momentanément, aucun animal malfaisant, dangereux, malodorant, malpropre ou bruyant. Sous les réserves ci-dessus, toutes espèces d'animaux dits de « compagnie » sont tolérées, à condition qu'ils soient, à l'extérieur des parties privatives, portés ou tenus en laisse et que la propreté des parties communes soit rigoureusement respectée.

Il est interdit expressément de procéder à des travaux de mécanique ou à des opérations de vidange ou de lavage sur les emplacements de parkings ou garages ou encore sur les voies de circulation.

Les propriétaires devront supporter l'existence de toutes canalisations, gaines, prises d'air, ventilations, regards de visites, trainasses qui se trouveraient dans leurs locaux. Ils devront en permettre l'accès pour toutes interventions,

réparations, contrôles et toutes occasions qui en nécessitent l'accès.

Les propriétaires seront tenus responsables du surcoût engendré par l'éventuel empêchement ou gêne occasionnés pour accéder à ces équipements.

8°/ - BALCONS - TERRASSES

Ce sont des parties communes à l'usage exclusif du propriétaire du ou des lots auxquels ils sont rattachés.

Les copropriétaires qui bénéficieraient de la jouissance exclusive de balcons, loggias, terrasses ou assimilés devront les maintenir en parfait état d'entretien, y compris les exutoires de balcons.

Ils ne pourront procéder à aucun aménagement ni décoration pouvant porter atteinte à l'aspect ou à l'harmonie de l'**IMMEUBLE**.

Les copropriétaires seront responsables de tous les dommages tels que fissures, fuites, provoqués directement ou indirectement par leur fait ou par le fait des aménagements qu'ils pourraient apporter notamment plantations, jardins suspendus.

Il sera interdit de faire supporter aux dalles une charge supérieure à leur résistance déterminée par l'architecte de la copropriété dans le cahier des charges, en particulier par un apport de terre.

L'utilisation des balcons, loggias, terrasses ou assimilés ne devra causer aucun trouble anormal aux autres copropriétaires.

L'installation de paraboles, canisses, barrières, brises-vue ou climatiseurs est interdite, sauf autorisation expresse de l'assemblée générale des copropriétaires.

9°/ - JARDINS PRIVATIFS

Les copropriétaires qui bénéficieront de la jouissance exclusive de jardins privés devront maintenir constamment ceux-ci en parfait état d'entretien et de propreté. **L'entretien des haies et jardins, ainsi que l'arrosage, devront être effectués au minimum deux fois par an par le propriétaire du lot auquel est attachée la jouissance privative d'un jardin. En cas de manquement, l'entretien sera effectué dans le cadre de l'entretien général de la copropriété, aux frais du copropriétaire défaillant.**

Ils ne pourront les utiliser que comme jardins d'agrément à l'exclusion de tout autre usage.

Il est interdit d'y entreposer des matériaux, outillage ou matériel, sauf le mobilier de jardin exclusivement, ni rien qui pourrait incommoder par la vue, le bruit ou l'odeur.

Plus particulièrement, il est formellement interdit de réaliser dans les jardins privés aucun grill, barbecue ou installation similaire fixe, ni d'en utiliser même de mobiles.

De même, sauf ceux qui existeraient à ce jour et qui pourront y être maintenus, il ne pourra être planté par les copropriétaires concernés aucun arbre à haute tige dans les parties sur dalle de ces jardins. En outre, dans les parties en pleine terre, il ne pourra en être planté sans l'autorisation préalable de l'assemblée des copropriétaires statuant à la majorité requise.

Par ailleurs, les copropriétaires concernés devront se conformer à tout règlement de l'**IMMEUBLE** comme à toutes règles de police urbaine quant à l'usage de tous motoculteurs, tondeuses à gazon ou autres engins de même nature et même plus généralement quant au bruit.

Les haies pouvant séparer ces jardins privés, soit entre eux, soit d'avec des parties communes, devront obligatoirement être entretenues et taillées par les propriétaires des lots délimités par celles-ci au moins deux fois l'an.

Ils devront faire procéder à leurs frais à l'élagage des arbres de trouvant sur leurs jardins privés aussi souvent que celle sera nécessaire compte tenu du type d'arbre, le tout de façon à ne pas priver les autres lots de la vue qu'ils sont en droit d'attendre eu égard à leur situation. Si les arbres existent avant la mise en



copropriété, il y a lieu de les considérer comme des parties communes.

Toutefois, si la copropriété vient à décider à la majorité requise, lesdits jardins pourront être entretenus dans le cadre de l'entretien général des espaces verts. Cette décision régulièrement prise s'imposera à tous les copropriétaires concernés. Dans ce cas, cet entretien incombera à l'ensemble des copropriétaires en considération de l'intérêt général qui s'attache à leur maintien et à leur entretien, et ce, nonobstant leur caractère privatif, de façon à avoir des jardins entretenus selon la notion de « bon père de famille ».

Enfin, les copropriétaires qui bénéficieront de la jouissance exclusive de jardins privatifs souffriront l'existence éventuelle de puits perdus ou de bloc de ventilation.

10° - DISPOSITIONS DIVERSES

A/ - Les copropriétaires devront souffrir l'exécution des réparations, travaux et opérations d'entretien nécessaires aux choses ou parties communes, au service collectif et aux éléments d'équipements communs du bâtiment, même ceux qui desserviraient à ce titre exclusivement un autre local privatif ou un ou plusieurs autres bâtiments, quelle qu'en soit la durée et, si besoin est, livrer accès à leurs locaux aux architectes, entrepreneurs, ouvriers, chargés de surveiller, conduire ou exécuter ces réparations ou travaux et supporter sans indemnité l'établissement d'échafaudages en conséquence, notamment pour le nettoyage des façades, les ramonages des conduits de fumée, l'entretien des gouttières et tuyaux de descente, sans que cette liste soit limitative.

B/ - En tout temps, l'accès des locaux et appartements pour vérification d'état pour reconnaître, notamment, le bon fonctionnement des canalisations, robinetteries, appareils de chauffage ou découvrir l'origine des fuites ou infiltrations sera librement consenti au syndic de la copropriété et à ses mandataires.

Indépendamment des dispositions du 5°/- ci-dessus, il en sera de même chaque fois qu'il sera exécuté des travaux dans un local privatif, pour vérifier que lesdits travaux ne sont pas de nature à nuire à la sécurité du bâtiment et de **l'ENSEMBLE IMMOBILIER** ou aux droits des autres copropriétaires.

C/ - Tout copropriétaire possédant un local dans lequel se trouvent des éléments tels que gaines, trappes, regards, compteurs, canalisations communes, câbles électriques ou téléphoniques, devra en tout temps laisser le libre accès aux entreprises et administrations spécialisées pour leur entretien, leurs réparations, le relevage des compteurs ou encore la réalisation de nouveaux branchements.

Les copropriétaires de locaux sis en dernier étage devront, en tant que de besoin, laisser le libre passage pour l'accès aux combles ou aux terrasses, s'il en existe, ainsi qu'aux toitures, et ce pour les seuls opérations de contrôle, d'entretien, de réparation et de réfection des parties communes.

SECTION III - USAGE DES "PARTIES COMMUNES"

1° - GENERALITES

Chacun des copropriétaires pourra user librement des parties communes, pour la jouissance de sa fraction divise, suivant leur destination propre, telle qu'elle résulte du présent règlement, à condition de ne pas faire obstacle aux droits des autres copropriétaires et sous réserve des règles, exceptions et limitations stipulées aux présentes.

Pour l'exercice de ce droit, il sera responsable dans les termes de la Section I du présent chapitre.

Chacun des copropriétaires devra respecter les réglementations intérieures propres à chacun des bâtiments qui pourraient être édictées pour l'usage de certaines

parties communes et le fonctionnement des services collectifs et des éléments d'équipement commun.

2°/ - ENCOMBREMENT

a) Nul ne pourra, même temporairement, encombrer les parties communes tant de son bâtiment que de l'**ENSEMBLE IMMOBILIER**, ni y déposer quoi que ce soit, ni les utiliser pour son usage exclusivement personnel, en dehors de leur destination normale, sauf cas de nécessité. Les passages, vestibules, escaliers, couloirs, entrées devront être laissés libres en tout temps. Notamment les entrées et couloirs ne pourront en aucun cas servir de garages à bicyclettes, motocyclettes, voitures d'enfants ou autres qui, dans le cas où des locaux seraient réservés à cet usage, devront y être garées.

b) En cas d'encombrement d'une partie commune en contravention avec les présentes stipulations, le syndic est fondé à faire enlever l'objet de la contravention, quarante huit heures après mise en demeure par lettre recommandée avec demande d'avis de réception restée sans effet, aux frais du contrevenant et à ses risques et périls. En cas de nécessité, la procédure ci-dessus sera simplement réduite à la signification faite par le syndic au contrevenant, par lettre recommandée, qu'il a procédé au déplacement de l'objet.

c) Aucun copropriétaire ne pourra procéder à un travail domestique ou autre dans les parties communes de son bâtiment et de l'**ENSEMBLE IMMOBILIER**.

d) Aucun copropriétaire ne pourra constituer dans les parties communes de dépôt d'ordures ménagères ou de déchets quelconques. Il devra déposer ceux-ci aux endroits prévus à cet effet.

e) Les livraisons de provisions, matières sales ou encombrantes devront être faites le matin avant dix heures, il en sera de même de l'approvisionnement des magasins lorsqu'il en existe.

f) L'arrêt et le stationnement des véhicules automobiles est interdit dans les voies et parties communes et, de façon générale, en dehors des endroits qui pourraient être prévus à cet effet, le tout sauf cas de nécessité dûment justifié..

3°/ - ASPECT EXTERIEUR DE L'ENSEMBLE IMMOBILIER

La conception et l'harmonie générale de chaque bâtiment et de l'**ENSEMBLE IMMOBILIER** devront être respectées sous le contrôle du syndic.

Toute enseigne ou publicité de caractère commercial ou professionnel est en principe interdite en tout endroit de l'**ENSEMBLE IMMOBILIER** sous réserve des précisions apportées au paragraphe 4°/ de la section II du présent chapitre.

Par ailleurs, il pourra être toléré l'apposition d'écriteaux provisoires annonçant la mise en vente ou la location d'un lot.

Les installations d'antennes ou de dispositifs particuliers extérieurs de réception de radiotélévision, dans le souci de respecter l'aspect esthétique général de l'**ENSEMBLE IMMOBILIER**, devront faire l'objet d'une autorisation particulière de l'assemblée générale des copropriétaires.

La société dénommée **RHONE SAONE HABITAT**, requérant aux présentes, se réserve le droit d'apposer sur la façade de l'ensemble immobilier ou à tout autre endroit qui lui conviendrait, une « plaque d'immeuble » indiquant les noms et coordonnées de l'architecte, année de construction, dénomination de l'immeuble...

4°/ - SERVICES COLLECTIFS ET ELEMENTS D'EQUIPEMENT

En fonction de l'organisation du service de chacun des bâtiments, il pourra être installé dans les entrées des boîtes aux lettres, en nombre égal au nombre de locaux d'habitation d'un modèle déterminé par l'assemblée générale.

Les copropriétaires pourront procéder à tous branchements, raccordements sur les descentes d'eaux usées et sur les canalisations et réseaux d'eau, d'électricité, de téléphone et, d'une façon générale, sur toutes les canalisations et réseaux constituant des parties communes, le tout dans la limite de leur capacité et sous réserve de ne pas causer un trouble anormal aux autres copropriétaires et de satisfaire aux conditions du paragraphe 5°/ de la Section II du présent chapitre.

L'ensemble des services collectifs et éléments d'équipement commun étant propriété collective, un copropriétaire ne pourra réclamer de dommages-intérêts en cas d'arrêt permanent pour cause de force majeure ou de suspension momentanée pour des nécessités d'entretien ou des raisons accidentelles.

Si la suppression d'un élément d'équipement commun est liée à des impératifs d'hygiène, il est nécessaire d'obtenir la majorité absolue de l'article 25 de la loi du 10 Juillet 1965. Si la suppression d'un élément d'équipement commun est due à sa non-utilisation ou au coût trop onéreux de son remplacement, il y a lieu de recourir à la double majorité de l'article 26 de ladite loi.

5°/ - ESPACES LIBRES ET JARDINS

Les espaces libres et jardins, s'il en existe ainsi que leurs aménagements et accessoires, les allées de desserte et voies de circulation devront être conservés par les occupants dans un état de rigoureuse propreté, ainsi qu'il est précisé ci-avant.

En outre, il est interdit de procéder au lavage des voitures dans les voies et aires de circulation communes.

SECTION IV - DISPOSITIONS DIVERSES

1°/ - De façon générale, les copropriétaires devront respecter toutes les servitudes qui grèvent ou pourront grever leur bâtiment et l'**ENSEMBLE IMMOBILIER**, qu'elles soient d'origine conventionnelle ou légale, civile ou administrative.

Ils devront notamment supporter les vues, droites ou obliques, balcons ou saillies sur leurs parties privatives, même si les distances sont inférieures à celles prévues par le Code civil.

2°/ - Les copropriétaires et occupants de l'**ENSEMBLE IMMOBILIER** devront observer et exécuter les règlements d'hygiène, de ville, de police, de voirie et en outre, d'une façon générale, tous les usages d'une maison bien tenue.

3°/ - En cas de carence de la part d'un copropriétaire à l'entretien de ses parties privatives, tout au moins celles visibles de l'extérieur, ainsi que d'une façon générale pour toutes celles dont le défaut d'entretien peut avoir des incidences à l'égard des parties communes ou des autres parties privatives ou de l'aspect extérieur de chacun des bâtiments et de l'**ENSEMBLE IMMOBILIER**, le syndic, après décision de l'assemblée des copropriétaires, pourra remédier aux frais du copropriétaire défaillant à cette carence, après mise en demeure par lettre recommandée avec demande d'avis de réception restée sans effet pendant un délai de deux mois.

CHAPITRE V - CHARGES DE L'IMMEUBLE

SECTION I - CHARGES GENERALES

1°/ -DEFINITION

Les charges sont les dépenses incombant définitivement aux copropriétaires, chacun pour sa quote-part.

Sont nommées provisions sur charges les sommes versées ou à verser en attente du solde définitif qui résultera de l'approbation des comptes du syndicat.

Sont nommés avances les fonds destinés, par le règlement de copropriété ou une décision de l'assemblée générale, à constituer des réserves, ou qui représentent un emprunt du syndicat auprès des copropriétaires ou de certains d'entre eux. Les avances sont remboursables.

Sous réserve de stipulations particulières, les charges générales comprennent toutes les dépenses afférentes, directement ou indirectement, aux parties communes générales et notamment, sans que cette énonciation soit limitative :

- * Les frais d'entretien, de réparation et de remplacement des installations et aménagements destinés à l'usage commun de l'ensemble immobilier ;
- * Les frais de raccordement obligatoire au tout à l'égout.

Entrent par exemple dans les charges concernant l'entretien de l'ensemble immobilier :

- * Les frais d'achat des produits et matériels nécessaires à l'entretien de l'ensemble immobilier.

Entrent par exemple dans les charges d'administration de l'ensemble immobilier :

- * Les frais de convocation, de notification ou de communication des procès-verbaux d'assemblée ;
- * Les impôts frappant l'immeuble ;
- * Les primes d'assurances souscrites dans l'intérêt de la collectivité ;
- * Les honoraires du syndic de copropriété.

Tous les lots doivent participer aux charges générales même si elles ne présentent pour eux aucune utilité.

Charges des parties communes spéciales de bâtiments

Le calcul des charges spéciales résulte des mêmes critères que ceux des parties communes générales appliqués aux seuls lots concernés.

Ces charges correspondent aux dépenses engagées en vue de l'entretien et de la conservation spécifiques à chaque bâtiment. Il s'agit par exemple :

- Des dépenses liées à la réfection de la toiture ;
- Des frais de réparations du gros œuvre et de ravalement de la façade.

2°/ -REPARTITION

Les charges communes ci-dessus définies seront réparties entre tous les copropriétaires de l'**IMMEUBLE** au prorata de leur quote-part dans les parties communes.

Aux termes de l'article 5 de la loi du 10 Juillet 1965, la valeur relative de chaque lot à prendre en considération pour le calcul de la participation aux charges communes résulte de trois facteurs cumulatifs : la consistance, la superficie et la situation du lot. Les copropriétaires sont tenus de participer à une deuxième catégorie de charges relatives aux services collectifs et aux éléments d'équipement commun en fonction de l'utilité que ces services et éléments d'équipement présentent à l'égard de

✓ 

chaque lot, à titre d'exemples : les boîtes aux lettres, les interphones, les antennes collectives.

La répartition des charges ne peut être modifiée qu'à l'unanimité des copropriétaires. En outre, les copropriétaires ont la faculté de décider d'une nouvelle répartition des charges sans pour autant modifier la répartition des millièmes de la copropriété.

SECTION II - CHARGES SPECIALES

A – CHARGES AFFERENTES A CHAQUE BATIMENT (Y COMPRIS LE SOUS-SOL)

1° - DEFINITION

Ces charges correspondent aux dépenses engagées en vue de l'entretien et de la conservation spécifiques à chaque bâtiment.

Elles comprennent notamment sans que cette liste soit limitative :

a) Les frais d'entretien, de réparation et de réfection des canalisations, gaines, conduites, branchements, constituent des charges communes spéciales à chaque cage du bâtiment telles qu'elles sont définies ci-dessus.

b) Les frais d'entretien, de réparation et de réfection des entrées, dégagements et locaux communs de chaque cage du bâtiment.

c) Les frais relatifs au service particulier de chaque cage du bâtiment tels que les frais d'éclairage, de chauffage, d'alimentation en eau des parties communes spéciales à chaque bâtiment. La location, la pose et l'entretien de compteurs particuliers à chaque cage du bâtiment d'électricité, d'eau etc... Les primes d'assurances particulières s'il y a lieu. Et généralement les frais d'entretien, de réparation, de réfection des parties communes spéciales aux copropriétaires des lots composant chacune des cages du bâtiment.

2° -REPARTITION

Le calcul des charges spéciales résulte des mêmes critères que ceux des parties communes générales appliqués aux seuls lots concernés.

Toutefois, les copropriétaires qui aggraveront les charges générales par leur fait ou celui de leurs ayants-droit ou préposés ou locataire, supporteront la totalité des dépenses ainsi occasionnées.

B - CHARGES SPECIALES AUX ASCENSEURS

1° - DEFINITION

Ces charges correspondent aux dépenses engagées en vue de l'entretien et de la conservation spécifiques à chaque ascenseur.

Elles comprennent :

I - Pour la cage d'ascenseur :

a) Les frais d'entretien, de réparation ou même de remplacement de la cage d'ascenseur, ainsi que sa cabine, ses agrès, la machinerie y afférente et le local qui l'abrite.

b) Les frais de fonctionnement de cet appareil : notamment la consommation d'électricité, la révision périodique, la location de compteur, l'abonnement téléphonique....

c) le coût du contrôle technique périodique.

II - Pour l'ascenseur :

a) les frais de fonctionnement,

b) le coût du contrôle technique,

- c) le coût de la mise en conformité,
- d) la mise en place d'un dispositif de sécurité.

Et plus généralement, tous les frais d'entretien, de réparation, de réception ainsi que de remplacement de tous les éléments d'équipement, installation, appareillages de toute nature, et de leurs accessoires constituant des charges communes spéciales.

2° - REPARTITION

Les charges d'ascenseur sont réparties au prorata de la superficie du lot desservi en tenant compte de son niveau (coefficient d'étagage) et de sa nature. La superficie prise en compte dans le cas d'un appartement ne concerne que les locaux clos et couverts ou la capacité d'occupation.

Par ailleurs, l'ensemble immobilier objet des présentes comprenant deux ascenseurs menant au sous-sol (bâtiment A et bâtiment B), les propriétaires de lots situés en sous-sol régleront des charges de copropriété relatives aux deux ascenseurs desservant le sous-sol. Cette mutualisation s'explique par l'usage possible des deux ascenseurs pour chaque propriétaire de lot situé en sous-sol des deux bâtiments.

C – RAPPEL DE SERVITUDE – SOUS-SOL ET RAMPE D'ACCES

Il est ici rappelé la servitude constituée aux termes de l'acte en date du 20 décembre 2017 reçu par Maître LEUFFLEN notaire à LYON et Maître TAMBORINI notaire à SAINT PRIEST contenant acquisition par la société RHONE SAONE HABITAT du terrain d'assiette de la copropriété objet des présentes :

« (...) »

CONSTITUTION DE SERVITUDE AU PROFIT DE L'ILOT 4D SUR L'ILOT 4C

Il est prévu par LYON METROPOLE HABITAT, en suite des présentes, la signature d'une promesse synallagmatique de vente et d'achat ayant pour objet la vente sous diverses conditions suspensives de l'ILOT 4D, îlot voisin de l'ILOT 4C objet des présentes, au profit de la SOCIETE D'ECONOMIE MIXTE DE CONSTRUCTION DU DEPARTEMENT DE L'AIN EN ABREGE SEMCODA, en vue de l'édification par la SEMCODA sur l'ILOT 4D d'un ensemble immobilier d'une Surface de Plancher d'environ 2760 m², comprenant environ 40 logements locatifs sociaux et 40 stationnements.

Il est précisé que l'accès depuis la rue Cité Abbé Pierre-aux stationnements situés au sous-sol de l'ensemble immobilier que la Société SEMCODA projette d'édifier sur l'ILOT 4D, devra se faire dans les conditions ci-après déterminées, par une rampe d'accès et sur une partie de la voie de circulation au sous-sol de l'ensemble immobilier à édifier par la Société RHONE SAONE HABITAT sur l'ILOT 4C.

Par conséquent, à titre de condition essentielle et déterminante du consentement de LYON METROPOLE HABITAT aux présentes, la Société RHONE SAONE HABITAT :

- *Consent la servitude ci-après au profit de l'ILOT 4D, ILOT voisin de l'ILOT 4C objet des présentes,*
 - *Et s'engage à réaliser les ouvrages nécessaires à l'exercice de cette servitude conformément aux modalités et dans les délais ci-après fixés,*
- Ce qui est accepté par LYON METROPOLE HABITAT actuel propriétaire de l'ILOT 4D.*

- Nature de la servitude :

✓
JG

Un droit de passage à titre de servitude réelle et perpétuelle, permettant l'accès depuis la rue Cité Abbé Pierre au moyen de véhicules motorisés,

Aux stationnements situés au sous-sol de l'ensemble immobilier à édifier par la Société SEMCODA sur l'ILOT 4D (fonds dominant), qui doit comprendre des logements locatifs sociaux et environ 40 stationnements,

Par la rampe d'accès et une partie de la voie de circulation desservant le sous-sol de l'ensemble immobilier à édifier par la Société RHONE SAONE HABITAT sur l'îlot voisin dénommé ILOT 4C (fonds servant), qui doit comprendre 50 logements en accession abordable sécurisée et environ 57 stationnements.

- Modalités d'exercice de la servitude :

Ce droit de passage profitera aux propriétaires successifs de l'ILOT 4D (fonds dominant) et à leurs ayants-droits et préposés, pour leurs besoins personnels et le cas échéant pour le besoin de leurs activités.

Ce droit de passage pourra s'exercer, à toutes heures du jour et de la nuit et avec tous véhicules motorisés.

Ce droit de passage s'exercera sur la rampe d'accès et sur une partie de la voie de circulation desservant le sous-sol de l'ensemble immobilier à édifier sur l'ILOT 4C (fonds servant) par RHONE SAONE HABITAT.

L'emprise de ce droit de passage figure sur les plans établis par le Cabinet VERA ET ASSOCIES ARCHITECTES, sis à LYON (69006) 7 quai Général Sarrail, en date du 23 septembre 2016, intitulés « APS / RDC » et « APS / Parking -1 », ci-annexés.

Ce passage sera fermé par un portail d'accès situé dans l'emprise de l'ensemble immobilier à édifier sur l'ILOT 4C par RHONE SAONE HABITAT.

L'assiette de cette servitude de passage devra être maintenue constamment libre de tout encombrement et aucun véhicule ne devra y stationner.

L'utilisation de ce passage ne devra pas créer de nuisances par une circulation inappropriée. L'utilisation de ce passage par les piétons ne sera pas autorisée.

- Entretien et réparation des ouvrages nécessaires à l'exercice de la servitude:

Les frais d'entretien et de réparation du portail, du système d'ouverture et de fermeture du portail, de la rampe d'accès et de la partie de la voie de circulation servant d'assiette à la servitude de passage seront supportés par le propriétaire du fonds dominant et par le propriétaire du fonds servant au prorata du nombre de places de stationnement desservies.

Les travaux d'entretien et de réparation du portail, du système d'ouverture et de fermeture du portail, de la rampe d'accès et de la partie de la voie de circulation servant d'assiette à la servitude de passage seront réalisés par le propriétaire du fonds servant.

En cas d'urgence, le propriétaire du fonds servant sera autorisé à procéder directement aux travaux nécessaires, le propriétaire du fonds dominant devant alors s'acquitter de la quote-part des frais lui incombant dans lesdits travaux.

Le défaut ou le manque d'entretien ou le défaut de réparation des ouvrages nécessaires à l'exercice de la servitude de passage rendra le propriétaire du fonds servant responsable de tout dommage survenu de ce fait au fonds dominant.

- Réalisation des ouvrages nécessaires à l'exercice de la servitude :

Le portail, le système d'ouverture et de fermeture du portail, la rampe d'accès et la partie de la voie de circulation permettant l'exercice de la servitude de passage seront réalisées par la Société RHONE SAONE HABITAT dans l'emprise de l'ensemble immobilier à édifier sur l'îlot 4C.

Il est expressément convenu entre les parties aux présentes que la livraison par la Société RHONE SAONE HABITAT des ouvrages nécessaires à l'exercice de la servitude de passage, dans leur état définitif, interviendra au plus tard le 31 décembre 2019.

La société RSH demandera au futur propriétaire de l'îlot 4D, le remboursement du coût du portail, du système d'ouverture et de fermeture du portail, de la rampe d'accès et de la partie de la voie de circulation permettant l'exercice de la servitude de passage, au prorata du nombre de stationnements desservis sur l'îlot 4D par les ouvrages nécessaires à l'exercice de la servitude.

Ce remboursement interviendra dans le mois de la livraison des premiers logements sur l'îlot 4D, et donc de la mise à disposition de la rampe d'accès par le propriétaire de l'îlot 4C sur la base du calcul effectué avec le nombre de places de stationnement indiqué dans les permis de construire obtenus dans le cadre du Programme de Construction.

Si la déclaration attestant l'achèvement et la conformité des constructions n'est pas encore déposée lors de la mise à disposition de la rampe d'accès, une réévaluation des coûts au prorata du nombre de stationnements desservis de manière définitive sera effectuée après le dépôt de ladite déclaration attestant l'achèvement et la conformité des travaux si le nombre de places a été modifié.

Un procès-verbal contradictoire sera établi entre la Société SEMCODA et la Société RHONE SAONE HABITAT pour constater l'achèvement définitif des ouvrages nécessaires à l'exercice de la servitude de passage à réaliser par la Société RHONE SAONE HABITAT.

En cas de retard dans la réalisation des ouvrages nécessaires à l'exercice de la servitude de passage, l'Etablissement dénommé LYON METROPOLE HABITAT ne pourra être tenu pour responsable.

La Société RHONE SAONE HABITAT a remis préalablement à la signature des présentes à LYON METROPOLE HABITAT l'attestation, dont la copie est ci-annexée, de la garantie accordée par la Société de garantie des organismes d'habitations à loyer modéré dans les conditions fixées à l'article L. 453-1 du code de la construction et de l'habitation.

Identification du fonds servant et du fonds dominant

- Fonds servant :

. Désignation :

A SAINT PRIEST 69800, à l'angle du boulevard Edouard Herriot et de la rue Abbé Pierre, des parcelles de terrain à bâtir constituant l'îlot « 4C » de la ZAC DU TRIANGLE, d'une superficie totale de 2.452 mètres carrés, figurant au cadastre sous les références suivantes :

Section	N°	Surface
DH	210	00ha 00a 58ca
DH	305	00ha 23a 94ca
TOTAL		00ha 24a 52ca

. Propriétaire : RHONE SAONE HABITAT, ACQUEREUR aux présentes.

- Effet relatif : Acquisition aux termes des présentes.

- Fonds dominant :**- Désignation :**

A SAINT PRIEST 69800, à l'angle du boulevard Edouard Herriot et de la rue Juliette Récamier, des parcelles de terrain à bâtir constituant l'îlot « 4D » de la ZAC DU TRIANGLE, d'une superficie totale de 1.989 mètres carrés, savoir :

Section	N°	Surface
DH	188	00ha 10a 94ca
DH	211	00ha 00a 20ca
DH	306	00ha 08a 75ca

Ainsi qu'il a déjà été indiqué ci-dessus, la parcelle cadastrée :

Section	N°	Surface
DH	306	00ha 08a 75ca

Provient de la division d'une parcelle de plus grande importance cadastrée :

Section	N°	Surface
DH	229	00ha 81a 01ca

En quatre parcelles cadastrées :

Section	N°	Surface
DH	303	00ha 27a 42ca
DH	304	00ha 20a 90ca
DH	305	00ha 23a 94ca
DH	306	00ha 08a 75ca

Cette division résulte d'un document d'arpentage établi le 22 octobre 2015 par le cabinet GUICHARDON-ROCHET, géomètre expert à SAINT-PRIEST (69800), 41, rue Desmoulins, sous le numéro d'ordre 3453. Ce document d'arpentage demeurera annexé à l'extrait cadastral modèle 1, délivré par le service du cadastre qui sera déposé au service de la publicité foncière compétent avec la copie authentique des présentes destinée à être publiée.

- Propriétaire : LYON METROPOLE HABITAT, VENDEUR aux présentes.

- Effet relatif :

Pour la parcelle cadastrée section DH, numéro 306 :

Acquisition par l'OPH DE LA METROPOLE DE LYON de la parcelle cadastrée section DH n° 229 aux termes d'un acte reçu par Maître Pierre LEUFFLEN notaire à LYON, en date du 20 avril 2016, dont une copie authentique a été publiée au service de la publicité foncière de LYON 3 le 12 mai 2016, volume 2016P, numéro 5221.

Pour la parcelle cadastrée section DH, numéro 211 :

Acquisition par l'OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT DU DEPARTEMENT DU RHONE

Acquisition par l'OPH DU DEPARTEMENT DU RHONE de la parcelle cadastrée section DH n° 211 aux termes d'un acte reçu par Maître Bernard DELARBRE notaire à LYON, en date des 29 décembre 2011 et 2 janvier 2012, dont une copie authentique a été publiée au service de la publicité foncière de LYON 3 le 26 janvier 2012, Volume 2012P, numéro 1749.

Transfert de propriété au profit de l'OPH DE LA METROPOLE DE LYON

Création de l'**OPH DE LA METROPOLE DE LYON** en application de l'article 38 de l'ordonnance n°2014-1543 du 19 décembre 2014 publiée au Journal Officiel le 20 décembre 2014.

Transfert de propriété de l'**OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT DU DEPARTEMENT DU RHONE** au profit de **LYON METROPOLE HABITAT**, aux termes d'un arrêté préfectoral en date du 31 décembre 2015 n°15-362, publié au Service de la Publicité Foncière de LYON 3 le 31 mai 2016, volume 2016P, numéro 5952.

Etant ici précisé qu'en application de l'article L. 421-6-1 du code de la construction et de l'habitation, dans le périmètre défini à l'article L. 3611-1 du code général des collectivités territoriales, l'**OPH DE LA METROPOLE DE LYON** est substitué dans les droits et obligations de l'**OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT DU DEPARTEMENT DU RHONE**.

Pour la parcelle cadastrée section DH, numéro 188 :

Acquisition par l'OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT DU DEPARTEMENT DU RHONE

Acquisition par l'OPH DU DEPARTEMENT DU RHONE de la parcelle cadastrée section DH n° 188 aux termes d'un acte reçu par Maître Bernard DELARBRE notaire à LYON, en date des 28 et 29 juillet 2011, dont une copie authentique a été publiée au service de la publicité foncière de LYON 3 le 15 septembre 2011, Volume 2011P, numéro 11536.

Transfert de propriété au profit de l'OPH DE LA METROPOLE DE LYON

Création de l'**OPH DE LA METROPOLE DE LYON** en application de l'article 38 de l'ordonnance n°2014-1543 du 19 décembre 2014 publiée au Journal Officiel le 20 décembre 2014.

Transfert de propriété de l'**OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT DU DEPARTEMENT DU RHONE** au profit de **LYON METROPOLE HABITAT**, aux termes d'un arrêté préfectoral en date du 31 décembre 2015 n°15-362, publié au Service de la Publicité Foncière de LYON 3 le 17 mai 2016, volume 2016P, numéro 5340.

Etant ici précisé qu'en application de l'article L. 421-6-1 du code de la construction et de l'habitation, dans le périmètre défini à l'article L. 3611-1 du code général des collectivités territoriales, l'**OPH DE LA METROPOLE DE LYON** est substitué dans les droits et obligations de l'**OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT DU DEPARTEMENT DU RHONE**. »

SECTION III - REGLEMENT - PROVISIONS - FONDS DE PREVOYANCE - GARANTIE

I. - Le syndic peut exiger le versement :

1°/ - De l'avance constituant la réserve prévue au règlement de copropriété, laquelle ne peut excéder un sixième du montant du budget prévisionnel.

2°/ - Des provisions égales au quart du budget voté pour l'exercice considéré. Toutefois, l'assemblée générale peut fixer des modalités différentes.

3°/ - Des provisions pour des dépenses non comprises dans le budget prévisionnel, notamment afférentes aux travaux de conservation ou d'entretien de l'immeuble, aux travaux portant sur les éléments d'équipements communs, le tout à l'exclusion de ceux de maintenance.

✓

✍

4°/ - Des avances correspondant à l'échéancier prévu dans le plan pluriannuel de travaux adopté par l'assemblée générale.

5°/ - Des avances constituées par des provisions spéciales prévues au sixième alinéa de l'article 18 de la loi du 10 Juillet 1965.

6°/ - Des avances pour fonds de travaux prévues aux termes de l'article 14-2 II de la loi numéro 65-557 du 10 juillet 1965, instauré pour les immeubles soumis au régime de la copropriété et à usage d'habitation en tout ou partie.

Le syndic produira annuellement la justification de ses dépenses pour l'exercice écoulé dans les conditions de l'article 11 du décret du 17 Mars 1967.

II. - 1°/ - La provision est exigible le premier jour de chaque trimestre ou le premier jour de la période fixée par l'assemblée générale.

Les versements en application des dispositions ci-dessus devront être effectués dans le mois de la demande qui en sera faite par le syndic.

Passé ce délai, les retardataires devront payer l'intérêt légal dans les conditions de l'article 36 du 17 Mars 1967.

Les autres copropriétaires devront, en tant que de besoin, faire l'avance nécessaire pour suppléer aux conséquences de la défaillance d'un ou plusieurs.

2°/ - Le paiement de la part contributive due par l'un des copropriétaires, qu'il s'agisse de provision ou de paiement définitif sera poursuivi par toutes les voies de droit et assuré par toutes mesures conservatoires prévues par la Loi. Il en sera de même du paiement des pénalités de retard ci-dessus stipulées.

Pour la mise en œuvre de ces garanties, la mise en demeure aura lieu par acte extrajudiciaire, et sera considérée comme restée infructueuse à l'expiration d'un délai de quinze jours.

3°/ - Les obligations de chaque copropriétaire sont indivisibles à l'égard du syndicat, lequel, en conséquence, pourra exiger leur entière exécution de n'importe lequel de ses héritiers ou ayants-droit.

CHAPITRE VI - OPERATIONS DIVERSES : MUTATIONS DE PROPRIETE - INDIVISION - HYPOTHEQUES - LOCATION - MODIFICATIONS DE LOTS

Chaque copropriétaire pourra disposer de ses droits et les utiliser selon les divers modes juridiques de contrats et obligations, sous les conditions ci-après exposées et dans le respect des dispositions des articles 4 à 6 du décret du 17 Mars 1967, relativement notamment aux mentions à porter dans les actes et aux notifications à faire au syndic.

SECTION I - MUTATIONS DE PROPRIETE

Le syndic, avant l'établissement de tout acte réalisant ou constatant le transfert d'un lot, adresse au notaire chargé de recevoir l'acte, à la demande de ce dernier ou à celle du copropriétaire qui transfère tout ou partie de ses droits sur le lot, un état daté comportant trois parties.

1° Dans la première partie, le syndic indique, d'une manière même approximative et sous réserve de l'apurement des comptes, les sommes pouvant rester dues, pour le lot considéré, au syndicat par le copropriétaire cédant, au titre :

- a) Des provisions exigibles du budget prévisionnel.
- b) Des provisions exigibles des dépenses non comprises dans le budget prévisionnel.
- c) Des charges impayées sur les exercices antérieurs.
- d) Des sommes mentionnées à l'article 33 de la loi du 10 juillet 1965.
- e) Des avances exigibles.

2° Dans la deuxième partie, le syndic indique, d'une manière même approximative et sous réserve de l'apurement des comptes, les sommes dont le syndicat pourrait être débiteur, pour le lot considéré, à l'égard du copropriétaire cédant, au titre :

- a) Des avances mentionnées à l'article 45-1.
- b) Des provisions du budget prévisionnel pour les périodes

postérieures à la période en cours et rendues exigibles en raison de la déchéance du terme prévue par l'article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965.

3° Dans la troisième partie, le syndic indique les sommes qui devraient incomber au nouveau copropriétaire, pour le lot considéré, au titre :

a) De la reconstitution des avances mentionnées à l'article 45-1 et ce d'une manière même approximative.

b) Des provisions non encore exigibles du budget prévisionnel.

c) Des provisions non encore exigibles dans les dépenses non comprises dans le budget prévisionnel.

Dans une annexe à la troisième partie de l'état daté, le syndic indique la somme correspondant, pour les deux exercices précédents, à la quote-part afférente au lot considéré dans le budget prévisionnel et dans le total des dépenses hors budget prévisionnel. Il mentionne, s'il y a lieu, l'objet et l'état des procédures en cours dans lesquelles le syndicat est partie.

Par ailleurs, conformément aux dispositions du II de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1965 :

« Préalablement à l'établissement de l'acte authentique de vente d'un lot ou d'une fraction de lot, le cas échéant après que le titulaire du droit de préemption instauré en application du dernier alinéa de l'article L. 211-4 du code de l'urbanisme a renoncé à l'exercice de ce droit, le notaire notifie au syndic de la copropriété le nom du candidat acquéreur ou le nom des mandataires sociaux et des associés de la société civile immobilière ou de la société en nom collectif se portant acquéreur, ainsi que le nom de leurs conjoints ou partenaires liés par un pacte civil de solidarité.

Dans un délai d'un mois, le syndic délivre au notaire un certificat datant de moins d'un mois attestant :

1° Soit que l'acquéreur ou les mandataires sociaux et les associés de la société se portant acquéreur, leurs conjoints ou partenaires liés à eux par un pacte civil de solidarité ne sont pas copropriétaires de l'immeuble concerné par la mutation ;

2° Soit, si l'une de ces personnes est copropriétaire de l'immeuble concerné par la mutation, qu'elle n'a pas fait l'objet d'une mise en demeure de payer du syndic restée infructueuse depuis plus de quarante-cinq jours.

Si le copropriétaire n'est pas à jour de ses charges au sens du 2° du présent II, le notaire notifie aux parties l'impossibilité de conclure la vente.

Dans l'hypothèse où un avant-contrat de vente a été signé préalablement à l'acte authentique de vente, l'acquéreur ou les mandataires sociaux et les associés de la société se portant acquéreur, leurs conjoints ou partenaires liés à eux par un pacte civil de solidarité, dont les noms ont été notifiés par le notaire, disposent d'un délai de trente jours à compter de cette notification pour s'acquitter de leur dette vis-à-vis du syndicat. Si aucun certificat attestant du règlement des charges n'est produit à l'issue de ce délai, l'avant-contrat est réputé nul et non venu aux torts de l'acquéreur. »

1°/ -OPPOSABILITE DU REGLEMENT AUX COPROPRIETAIRES SUCCESSIFS

Le présent règlement de copropriété et l'état descriptif de division ainsi que les modifications qui pourraient y être apportées, sont opposables aux ayants cause à titre particulier des copropriétaires du fait de leur publication au fichier immobilier.

A défaut de publication au fichier immobilier, l'opposabilité aux acquéreurs ou titulaires de droits réels sur un lot est soumise aux conditions de l'article 4, dernier alinéa, du décret du 17 Mars 1967.

2°/ -MUTATION ENTRE VIFS

I. - En cas de mutation entre vifs, à titre onéreux ou à titre gratuit, notification de transfert doit être donnée au syndic par lettre recommandée avec demande d'avis de réception afin que le nouveau copropriétaire soit tenu vis à vis du syndicat du

✓

SG

paiement des sommes mises en recouvrement postérieurement à la mutation, alors même qu'elles sont destinées au règlement des prestations ou des travaux engagés ou effectués antérieurement à la mutation. L'ancien copropriétaire restera tenu vis à vis du syndicat du versement de toutes les sommes mises en recouvrement antérieurement à la date de mutation. Il ne peut exiger la restitution même partielle des sommes par lui versées au syndicat à titre d'avances ou de provisions, sauf dans le fond de roulement.

L'acquéreur prendra notamment en charge, dans la proportion des droits cédés, les engagements contractés à l'égard des tiers, au nom des copropriétaires, et payables à terme.

Les articles 6-2 et 6-3 du décret du 17 Mars 1967 issus du décret numéro 2004-479 du 27 Mai 2004 sont ci-après littéralement rapportés :

« Art. 6-2. - A l'occasion de la mutation à titre onéreux d'un lot :

« 1° Le paiement de la provision exigible du budget prévisionnel, en application du troisième alinéa de l'article 14-1 de la loi du 10 juillet 1965, incombe au vendeur ;

« 2° Le paiement des provisions des dépenses non comprises dans le budget prévisionnel incombe à celui, vendeur ou acquéreur, qui est copropriétaire au moment de l'exigibilité ;

« 3° Le trop ou moins perçu sur provisions, révélé par l'approbation des comptes, est porté au crédit ou au débit du compte de celui qui est copropriétaire lors de l'approbation des comptes.

« Art. 6-3. - Toute convention contraire aux dispositions de l'article 6-2 n'a d'effet qu'entre les parties à la mutation à titre onéreux. »

II. - En cas de mutation à titre onéreux d'un lot, avis de la mutation doit être donné au syndic par lettre recommandée avec demande d'avis de réception à la diligence du notaire dans les quinze jours de la vente. Avant l'expiration d'un délai de quinze jours à compter de la réception de cet avis, le syndic peut former au domicile élu, par acte extra-judiciaire, opposition au versement des fonds pour obtenir le paiement des sommes restant dues par l'ancien propriétaire. Cette opposition, à peine de nullité, énoncera le montant et les causes de la créance et contiendra éléction de domicile dans le ressort du Tribunal de Grande Instance de la situation de l'IMMEUBLE**. Etant ici précisé que les effets de l'opposition sont limités au montant des sommes restant dues au syndicat par l'ancien propriétaire.**

Toutefois, les formalités précédentes ne seront pas obligatoires en cas d'établissement d'un certificat par le syndic, préalablement à la mutation à titre onéreux et ayant moins d'un mois de date, attestant que le vendeur est libre de toute obligation à l'égard du syndicat.

Pour l'application des dispositions précédentes, il n'est tenu compte que des créances du syndicat effectivement liquides et exigibles à la date de la mutation.

3°/ -MUTATION PAR DECES

I. - En cas de mutation par décès, les héritiers et ayants droit doivent, dans les deux mois du décès, justifier au syndic de leurs qualités héréditaires par une lettre du notaire chargé de régler la succession sauf dans les cas où le Notaire est dans l'impossibilité d'établir exactement la dévolution successorale..

Si l'indivision vient à cesser par suite d'un acte de partage, cession ou licitation entre héritiers, le syndic doit en être informé dans le mois de cet événement dans les conditions de l'article 6 du décret du 17 Mars 1967.

II. - En cas de mutation résultant d'un legs particulier, les dispositions ci-dessus sont applicables. Le légataire reste tenu solidairement et indivisiblement avec les héritiers des sommes afférentes au lot cédé, dues à quelque titre que ce soit au jour de la mutation.

III. - Tout transfert de propriété d'un lot ou d'une fraction de lot, toute constitution sur ces derniers d'un droit d'usufruit, de nue-propriété, d'usage ou d'habitation, tout transfert de l'un de ces droits doit être notifié, sans délai, au syndic,

dans les conditions prévues à l'article 6 du décret du 17 Mars 1967.

En toute hypothèse, le ou les nouveaux copropriétaires sont tenus de notifier au syndic leur domicile réel ou élu dans les conditions de l'article 64 du décret sus-visé, dans la notification visée à l'alinéa précédent, faute de quoi ce domicile sera considéré de plein droit comme étant élu à l'**IMMEUBLE**, sans préjudice de l'application des dispositions de l'article 64 du décret précité.

SECTION II - INDIVISION - DEMEMBREMENT DE LA PROPRIETE

I. - Les indivisaires devront se faire représenter auprès du syndic et aux assemblées des copropriétaires par un mandataire commun qui sera, à défaut d'accord, désigné par le Président du Tribunal de Grande Instance à la requête de l'un d'entre eux ou du syndic.

Il y aura solidarité entre les indivisaires quant au règlement de toutes les dépenses afférentes aux lots.

II. - En cas de démembrement de la propriété d'un lot, il y aura solidarité entre le nu-propiétaire et l'usufruitier quant au règlement de toutes les dépenses afférentes aux lots.

Les intéressés devront se faire représenter auprès du syndic et aux assemblées de copropriétaires par l'un d'eux ou un mandataire commun, qui, à défaut d'accord sera désigné comme il est dit ci-dessus au I. de la présente section.

Jusqu'à cette désignation, l'usufruitier représentera valablement le nu-propiétaire, sauf en ce qui concerne les décisions visées à l'article 26 de la Loi du 10 Juillet 1965.

SECTION III - MODIFICATION DES LOTS

Chaque copropriétaire pourra, sous réserve de l'autorisation de l'assemblée générale des copropriétaires statuant à la majorité de l'article 24 de la loi numéro 65-557 du 10 Juillet 1965, et sous réserve, s'il y a lieu, des autorisations nécessaires des services administratifs ou des organismes prêteurs, diviser son lot en autant de lots qu'il voudra et par la suite réunir ou encore subdiviser lesdits lots, le tout compte tenu de l'unanimité requise pour établir la nouvelle grille de répartition.

Sous les mêmes conditions et réserves, le propriétaire de plusieurs lots pourra en modifier la composition, les réunir en un lot unique ou les subdiviser.

Les copropriétaires pourront également échanger entre eux ou céder des éléments détachés de leurs lots.

En conséquence, les copropriétaires intéressés auront la faculté de modifier les quotes-parts de parties communes et des charges de toute nature afférentes aux lots intéressés par la modification, à condition, bien entendu, que le total reste inchangé.

Toutefois, en cas d'aliénation séparée d'une ou plusieurs fractions d'un lot la répartition des charges entre ses fractions sera, par application de l'article 11 de la Loi du 10 Juillet 1965, soumise à l'approbation de l'Assemblée Générale des copropriétaires intéressés statuant par voie de décision ordinaire prise conformément aux dispositions de l'article 24 de la loi du 10 Juillet 1965.

En outre, la réunion de plusieurs lots en un lot unique ne pourra avoir lieu que si cette réunion est susceptible d'être publiée au fichier immobilier conformément aux dispositions qui lui sont propres.

Toute modification permanente de lots, par suite de division, réunion ou subdivision, devra faire l'objet d'un acte modificatif de l'état descriptif de division ainsi que de l'état de répartition des charges générales et spéciales.

Dans l'intérêt commun des futurs copropriétaires ou de leurs ayants cause, il est stipulé qu'au cas où l'état descriptif de division ou le règlement de copropriété viendraient à être modifiés, une copie authentique de l'acte modificatif rapportant la mention de publicité foncière devra être remise :

1°/ - Au syndic de l'**IMMEUBLE** alors en fonction.

2°/ - Au notaire détenteur de l'original des présentes, ou à son successeur, pour en effectuer le dépôt en suite de celles-ci au rang de ses minutes.

✓

8

Tous les frais en conséquence seront à la charge du ou des copropriétaires ayant réalisé les modifications.

SECTION IV - HYPOTHEQUE

Le copropriétaire hypothéquant son lot devra obtenir de son créancier qu'il accepte que l'indemnité d'assurance soit directement versée au syndic aux fins de reconstruction.

SECTION V - LOCATION

Le copropriétaire louant son lot devra porter à la connaissance de son locataire le présent règlement. Le locataire devra prendre l'engagement dans le contrat de bail de respecter les dispositions dudit règlement.

Le copropriétaire devra avertir le syndic de la location et restera solidairement responsable des dégâts ou désagréments pouvant avoir été occasionnés par son locataire.

SECTION VI - ACTION EN JUSTICE

Tout copropriétaire exerçant une action en justice concernant la propriété ou la jouissance de son lot, en vertu de l'article 15 (alinéa 2) de la Loi du 10 Juillet 1965, doit veiller à ce que le syndic en soit informé dans les conditions prévues à l'article 51 du décret du 17 Mars 1967.

TROISIEME PARTIE **ADMINISTRATION DE L'IMMEUBLE**

CHAPITRE VII - SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES

SECTION I - GENERALITES

1°/ - La collectivité des copropriétaires de l'**ENSEMBLE IMMOBILIER** est constituée en un syndicat doté de la personnalité civile. Les différents copropriétaires de chacun des bâtiments sont obligatoirement et de plein droit groupés dans ce syndicat.

Le syndicat a pour objet la conservation de l'**ENSEMBLE IMMOBILIER** et l'administration des parties communes.

En ce qui concerne l'établissement du budget prévisionnel et l'établissement des comptes par le syndicat des copropriétaires principal, il est expressément renvoyé aux dispositions des articles 14-1 à 14-3 de la loi du 10 Juillet 1965, ainsi qu'aux articles 43, 44 et 45 du décret du 17 Mars 1967.

Le syndicat principal a qualité pour agir en justice, pour acquérir ou aliéner, le tout en application du présent règlement de copropriété et conformément aux dispositions de la loi.

Il est dénommé "SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L'IMMEUBLE PREVERT".

Le syndicat pourra revêtir la forme d'un syndicat coopératif régi par les dispositions de la loi n° 65-557 du 10 Juillet 1965 notamment par l'article 17-1 de ladite loi. Dans l'hypothèse de la constitution d'un syndicat coopératif, la constitution d'un conseil syndical est obligatoire et le syndic est élu par les membres de ce conseil et choisi parmi ceux-ci. Il exerce de plein droit les fonctions de président du conseil syndical. L'adoption ou l'abandon de la forme coopérative du syndicat est décidée à la majorité de l'article 25 et le cas échéant de l'article 25-1.

Quelle que soit la forme revêtue par le syndicat, ses décisions sont prises en assemblées générales des copropriétaires ; leur exécution est confiée à un syndic.

Il a son siège dans le premier bâtiment l'**ENSEMBLE IMMOBILIER**.

2°/ - Le syndicat prend naissance dès que les locaux composant chacun des bâtiments de l'**ENSEMBLE IMMOBILIER** appartiendront à deux copropriétaires différents au moins.

Il prend fin si la totalité des bâtiments de l'**ENSEMBLE IMMOBILIER** vient à appartenir à une seule personne.

3°/ - Les décisions qui sont de la compétence du syndicat, sont prises par l'Assemblée des copropriétaires et exécutées par le syndic dans les conditions ci-après exposées.

IMMATRICULATION DU SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES

L'article L 711-1 du Code de la construction et de l'habitation institue un registre auquel sont immatriculés les syndicats de copropriétaires définis à l'article 14 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, qui administrent des immeubles à destination partielle ou totale d'habitation.

Aux termes des dispositions de l'article L 711-5 du même Code :

"Tout acte authentique de vente devant notaire relatif à un lot de copropriété comporte la mention du numéro d'immatriculation de la copropriété."

L'obligation d'immatriculation est applicable à compter du, savoir :

- 31 décembre 2016, pour les syndicats de copropriétaires comportant plus de 200 lots ainsi que pour les syndicats de copropriétaires des immeubles neufs ou des immeubles mis en copropriété,
- 31 décembre 2017, pour les syndicats de copropriétaires comportant plus de 50 lots,
- 31 décembre 2018, pour les autres syndicats de copropriétaires.

SECTION II - ASSEMBLEE DES COPROPRIETAIRES

1°/ - DROIT DE VOTE

Le syndicat principal est réuni et organisé en assemblées composées par les copropriétaires dûment convoqués, y participant en personne ou par un mandataire régulier, chacun d'eux disposant d'autant de voix qu'il possède de quotes-parts dans les parties communes.

Toutefois lorsque la question débattue concerne les dépenses relatives aux parties de l'**ENSEMBLE IMMOBILIER** et aux éléments d'équipement faisant l'objet de charges spéciales, telles que définies ci-dessus, seuls les copropriétaires à qui incombent les charges peuvent délibérer et voter proportionnellement à leur participation auxdites dépenses.

Ces décisions particulières sont prises dans les conditions de majorité visées au présent règlement.

Les majorités de voix exigées pour le vote des décisions des assemblées et le nombre de voix prévu sont calculés en tenant compte, s'il y a lieu, de la réduction résultant de l'application du deuxième alinéa de l'article 22 de la loi du 10 Juillet 1965.

Etant observé que l'article 24 de ladite loi dispose que ce sont les voix exprimées qui sont utilisées dans le calcul de la majorité des présents ou représentés. En conséquence, les abstentions ne sont plus prises en compte dans le calcul de la majorité.

2°/ - CONVOCATION DES ASSEMBLEES

I. - Les copropriétaires se réuniront en Assemblée Générale au plus tard six mois après la date à laquelle le quart des lots composant l'**ENSEMBLE IMMOBILIER** se trouvera appartenir à des copropriétaires différents, et de toute façon dans l'année

✓ SG

de la création du syndicat.

Dans cette première réunion, l'Assemblée nommera le syndic.

Par la suite, les copropriétaires se réuniront en assemblée sur convocation du syndic.

II. - Le syndic convoquera l'assemblée des copropriétaires chaque fois qu'il le jugera utile et au moins une fois l'an dans les six mois après l'arrêté du dernier exercice comptable.

III. - En outre, le syndic devra convoquer l'assemblée chaque fois que la demande lui en sera faite soit par le conseil syndical, soit par un ou plusieurs copropriétaires représentant au moins le quart des voix de tous les copropriétaires, le tout dans les conditions de l'article 8 du décret du 17 Mars 1967.

Faute par le syndic de satisfaire à cette obligation, cette convocation pourra être faite dans les conditions de l'article 8 du décret sus visé.

IV. - Les convocations aux assemblées seront notifiées aux copropriétaires, sauf urgence, au moins vingt et un jours avant la réunion soit par lettres recommandées, avec demande d'avis de réception, adressées à leur domicile réel ou élu, soit par télécopie avec récépissé au numéro indiqué par le destinataire, conformément aux dispositions de l'article 64 du décret du 17 Mars 1967, le délai qu'elles font courir a pour point de départ le lendemain du jour de la première présentation de la lettre recommandée au domicile du destinataire ou le lendemain du jour de la réception de la télécopie par le destinataire.

Ces convocations indiqueront le lieu, la date, l'heure de la réunion et l'ordre du jour qui précisera chacune des questions soumises à la délibération de l'assemblée.

L'assemblée se tiendra au lieu désigné par la convocation.

Les documents et renseignements visés à l'article 11 du décret du 17 Mars 1967 seront, s'il y a lieu, notifiés en même temps que l'ordre du jour.

Pendant le délai s'écoulant entre la convocation de l'Assemblée Générale appelée à connaître des comptes et la tenue de celle-ci, les pièces justificatives des charges de copropriété doivent être tenues à disposition de tous les copropriétaires par le syndic au moins un jour ouvré selon les modalités prévues à l'article 18-1 de la loi du 10 Juillet 1965.

A tout moment, un ou plusieurs copropriétaires, ou le conseil syndical, peuvent notifier au syndic la ou les questions dont ils demandent qu'elles soient inscrites à l'ordre du jour d'une assemblée générale. Ces notifications devront, à peine d'irrecevabilité, respecter le formalisme édicté par les alinéas deuxième et troisième de l'article 10 du décret du 17 Mars 1967. Le syndic porte ces questions à l'ordre du jour de la convocation de la prochaine assemblée générale. Toutefois, si la ou les questions notifiées ne peuvent être inscrites à cette assemblée compte tenu de la date de réception de la demande par le syndic, elles le sont à l'assemblée suivante.

Dans le cas où plusieurs lots seraient attribués à des associés d'une société propriétaire de ces lots dans les conditions de l'article 23 de la loi du 10 Juillet 1965, la société sera membre du syndicat mais les convocations seront faites aux associés dans les conditions des articles 12 et 18 du décret précité.

V. - En cas de mutation de propriété, tant que le syndic n'en aura pas reçu avis ou notification, ainsi qu'il est prévu au chapitre III de la deuxième partie du présent règlement, les convocations seront valablement faites à l'égard du ou des nouveaux propriétaires au dernier domicile notifié au syndic.

Lorsqu'un lot de copropriété se trouvera appartenir à plusieurs personnes, ou encore avoir fait l'objet d'un démembrement entre plusieurs personnes, celles-ci devront désigner un mandataire commun pour les représenter auprès du syndic et assister aux Assemblées Générales.

En cas d'indivision d'un lot, faute par les indivisaires de procéder à cette désignation, les convocations seront valablement adressées au dernier domicile notifié au syndic.

En cas de démembrement de la propriété d'un lot, à défaut de désignation d'un représentant, ainsi qu'il est dit ci-dessus, toutes les convocations seront

valablement adressées à l'usufruitier.

En cas de mission de gérer à effet posthume, toutes les convocations seront valablement faites au mandataire qui a reçu cette mission.

3°/ - TENUE DES ASSEMBLEES

I. - Au début de chaque réunion, l'assemblée élira son président et, s'il y a lieu, un ou plusieurs scrutateurs.

En cas de partage des voix, il sera procédé à un second vote.

Le syndic ou son représentant assurera le secrétariat de la séance, sauf décision contraire de l'assemblée.

En aucun cas, le syndic, son conjoint ou son partenaire pacsé et ses préposés ne pourront présider l'assemblée même s'ils sont copropriétaires.

Le président prendra toutes mesures nécessaires au déroulement régulier de la réunion.

Il sera tenu une feuille de présence qui indiquera les nom et domicile de chacun des membres de l'assemblée et, le cas échéant de son mandataire, ainsi que le nombre de voix dont ils disposent, compte tenu des termes de la Loi du 10 Juillet 1965, et du présent règlement.

Cette feuille sera émargée par chacun des membres de l'assemblée ou par son mandataire. Elle sera certifiée exacte par le président de l'assemblée et conservée par le syndic ainsi que les pouvoirs avec l'original du procès-verbal de séance ; elle devra être communiquée à tout copropriétaire le requérant.

II. - Les copropriétaires pourront se faire représenter par un mandataire de leur choix, qui pourra être habilité par un simple écrit.

Chaque mandataire ne pourra recevoir plus de trois délégations de vote, sous réserve éventuellement des dispositions de l'article 22 de la Loi du 10 Juillet 1965. Par ailleurs, le syndic, son conjoint ou son partenaire pacsé et ses préposés ne pourront recevoir mandat pour représenter un copropriétaire.

Cette délégation peut autoriser son bénéficiaire à décider de dépenses et elle détermine l'objet et fixe le montant maximum. Le délégataire rend compte à l'assemblée de l'exécution de la délégation.

Les représentants légaux des mineurs ou majeurs protégés participeront aux assemblées en leurs lieu et place.

En cas d'indivision ou de démembrement de la propriété, les règles de représentation ci-dessus exposées au chapitre III de la deuxième partie du présent règlement s'appliqueront.

III. - Les délibérations de chaque assemblée, seront constatées par un procès-verbal signé par le président et par le secrétaire, rédigé conformément aux dispositions de l'article 17 du décret du 17 Mars 1967, il mentionnera les réserves éventuellement formulées.

Les procès-verbaux des séances seront inscrits à la suite les uns des autres, sur un registre spécialement ouvert à cet effet.

Ce registre peut être tenu sous forme électronique dans les conditions définies par les articles 1316-1 et suivants du Code civil.

Les copies ou extraits de ces procès-verbaux, à produire en justice ou ailleurs, seront certifiés par le syndic.

4°/ - DECISIONS

Il ne pourra être mis en délibération que les questions inscrites à l'ordre du jour et dans la mesure où les notifications ont été faites conformément aux dispositions des articles 9 à 11 du décret du 17 Mars 1967.

L'assemblée peut, en outre, examiner, sans effet décisoire, toutes questions non inscrites à l'ordre du jour.

A - Décisions Ordinaires

I. - Les copropriétaires, par voie de décisions ordinaires, statueront sur toutes les questions relatives à l'application du présent règlement de copropriété, sur les

points que celui-ci n'aurait pas expressément prévus et sur tout ce qui concerne la jouissance commune, l'administration et la gestion des parties communes, le fonctionnement des services collectifs et des éléments d'équipement communs, de la façon la plus générale qu'il soit, et généralement sur toutes les questions intéressant la copropriété pour lesquels il n'est pas prévu de dispositions particulières par la loi ou le présent règlement.

II. - Les décisions visées ci-dessus seront prises à la majorité des voix exprimées des copropriétaires présents ou représentés à l'assemblée.

B- Décisions prises dans des conditions particulières de majorité

I. - Les copropriétaires, par voie de décision prise dans les conditions de majorité de l'article 25 de la Loi du 10 Juillet 1965 ou celles de l'article 25-1, statueront sur les décisions concernant :

a) Toutes délégations de pouvoirs visées à l'article 24 de la Loi du 10 Juillet 1965 et notamment celles de prendre l'une des décisions visées au paragraphe A ci-dessus.

b) L'autorisation donnée à certains copropriétaires d'effectuer à leurs frais des travaux affectant les parties communes ou l'aspect extérieur de l'**IMMEUBLE** et conformes à la destination de celui-ci, le tout sous réserve du respect des dispositions du présent règlement.

c) La désignation ou la révocation du syndic et des membres du Conseil Syndical.

d) Les conditions auxquelles seront réalisés les actes de disposition sur les parties communes ou sur des droits accessoires à ces parties communes, lorsque ces actes résulteront d'obligations légales ou réglementaires telles que celles relatives à l'établissement de cours communes, d'autres servitudes ou à la cession de droits de mitoyenneté.

e) Les modalités de réalisation et d'exécution des travaux rendus obligatoires en vertu de dispositions législatives ou réglementaires.

f) La modification de la répartition des charges entraînée par les services collectifs et les éléments d'équipement communs qui pourrait être rendue nécessaire par un changement de l'usage d'une ou plusieurs parties privatives.

g) A moins qu'ils ne relèvent de la majorité prévue par l'article 24 de la loi du 10 Juillet 1965, les travaux d'économies d'énergie ou de réduction de gaz à effet de serre.

h) La pose dans les parties communes, de canalisations, de gaines, et la réalisation des ouvrages, permettant d'assurer la mise en conformité des logements aux normes de salubrité, de sécurité et d'équipement définies par les dispositions prises pour l'application de l'article 1er de la loi n° 67-561 du 12 Juillet 1967 relative à l'amélioration de l'habitat.

i) La suppression des vide-ordures pour des impératifs d'hygiène ;

j) L'installation ou la modification d'une antenne collective ou d'un réseau de communications électroniques interne à l'immeuble dès lors qu'elle porte sur des parties communes

k) L'autorisation permanente accordée à la police ou à la gendarmerie nationale de pénétrer dans les parties communes.

l) L'installation ou la modification des installations électriques intérieures

permettant l'alimentation des emplacements de stationnement d'accès sécurisé à usage privatif pour permettre la recharge des véhicules électriques ou hybrides, ainsi que la réalisation des installations de recharge électrique permettant un comptage individuel pour ces mêmes véhicules.

m) L'installation de compteurs d'eau froide divisionnaires.

n) Les travaux à effectuer sur les parties communes en vue de prévenir les atteintes aux personnes et aux biens.

o) L'installation de compteurs d'énergie thermique ou de répartiteurs de frais de chauffage.

II. - Les décisions précédentes ne pourront être valablement votées qu'à la majorité des voix dont disposent tous les copropriétaires présents ou non à l'assemblée.

Conformément à l'article 25-1 de la loi de 1965, lorsque l'assemblée générale des copropriétaires n'a pas décidé à la majorité prévue à l'article 25 mais que le projet a recueilli au moins le tiers des voix de tous les copropriétaires composant le syndicat, la même assemblée peut décider à la majorité prévue à l'article 24 en procédant immédiatement à un second vote, à moins que l'assemblée ne décide que la question sera inscrite à l'ordre du jour d'une assemblée ultérieure.

C - Décisions Extraordinaires

I. - Les copropriétaires, par voie de décisions extraordinaires, pourront :

a) Décider d'actes d'acquisition immobilière ainsi que des actes de disposition autres que ceux visés au paragraphe B ci-dessus.

b) Compléter ou modifier le règlement de copropriété dans ses dispositions qui concernent simplement la jouissance, l'usage et l'administration des parties communes.

c) Décider de travaux comportant transformation, addition ou amélioration dont il est question au chapitre I de la quatrième partie du présent règlement à l'exception des travaux visés aux e), g), h), i), et j) du paragraphe B ci-dessus.

II. - Les décisions précédentes seront prises à la majorité des membres de la collectivité de tous les copropriétaires représentant au moins les deux-tiers des voix de l'article 26 de la loi du 10 Juillet 1965.

Par dérogation aux dispositions de l'avant-dernier alinéa de l'article 26 de la loi du 10 Juillet 1965 l'assemblée générale peut décider, à la double majorité qualifiée prévue au premier alinéa dudit article, les aliénations de parties communes et les travaux à effectuer sur celles-ci, pour l'application de l'article 25 de la loi n° 96-987 du 14 novembre 1996 relative à la mise en œuvre du pacte de relance pour la ville. (Article 26-3).

5°/ - DISPOSITIONS DIVERSES

Les différentes règles de quorum et de majorité définies ci-dessus s'appliqueront également aux décisions qui seront prises, par les différentes catégories de propriétaires soumis à des charges communes spéciales lorsqu'elles auront trait aux parties communes spéciales s'y rapportant sauf ce qui a été dit plus haut pour le cas de réunion en une seule main de tous les lots concernés par l'une ou l'autre des catégories de charges spéciales définies.

I. - Le syndicat ne pourra pas, à quelque majorité que ce soit, et si ce n'est à l'unanimité, décider :

La modification des droits des copropriétaires dans les choses privées et

communes et des voix y attachées, sauf lorsque cette modification serait la conséquence d'actes d'acquisition ou de dispositions visés par la loi du 10 Juillet 1965.

L'aliénation des parties communes dont la conservation est nécessaire au respect de la destination de l'**ENSEMBLE IMMOBILIER**.

D'une façon générale, le syndicat ne pourra, à quelque majorité que ce soit, imposer à un copropriétaire une modification à la destination de ses parties privatives ou aux modalités de leur jouissance, telles qu'elles résultent du présent règlement de copropriété.

Les modifications concernant la répartition des charges ne pourront être décidées que du consentement de l'unanimité des copropriétaires conformément aux dispositions de l'article 11 de la loi du 10 Juillet 1965.

II. - Les décisions régulièrement prises obligeront tous les copropriétaires même les opposants et ceux qui n'auront pas été représentés aux assemblées.

Elles seront notifiées aux opposants ou aux défaillants conformément aux dispositions des articles 42, alinéa 2, de la loi du 10 juillet 1965 et 18 du décret du 17 Mars 1967.

La notification sera faite par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

Elle devra mentionner les résultats du vote et reproduire le texte de l'article 42, alinéa 2, de la loi du 10 Juillet 1965, et indiquer les absents non représentés.

CHAPITRE VIII - SYNDIC

SECTION I - GÉNÉRALITES

Le syndic sera le représentant du Syndicat dans les actes civils et en justice, il assurera l'exécution des décisions des assemblées des copropriétaires et des dispositions du règlement de copropriété.

Il administrera l'**IMMEUBLE** et pourvoira à sa conservation, à sa garde et à son entretien.

Il procédera pour le compte du syndicat à l'engagement et au paiement des dépenses communes.

Le tout en application du présent règlement, de la Loi du 10 Juillet 1965 et dans les conditions et selon les modalités prévues à la section IV du décret du 17 Mars 1967.

SECTION II - DESIGNATION

I. - Le syndic sera nommé et, le cas échéant, révoqué soit par l'assemblée générale des copropriétaires statuant par voie de décision prise dans les conditions de majorité de l'article 25 de la loi du 10 Juillet 1965, soit par le conseil syndical dans le cas de création d'un syndicat coopératif tel que prévu par les articles 14 et 17-1 de la Loi du 10 Juillet 1965, 40 et suivants du décret du 17 Mars 1967.

L'Assemblée Générale déterminera la durée de ses fonctions sans que celles-ci puissent être supérieures à trois ans sous réserve, s'il y a lieu, des dispositions de l'article 28 du décret du 17 Mars 1967.

Les fonctions du syndic sont renouvelables.

Les fonctions du syndic peuvent être assurées par toute personne, physique ou morale, choisie parmi les copropriétaires ou en dehors d'eux.

En cas de démission, le syndic devra aviser les copropriétaires ou le conseil syndical de son intention trois mois au moins à l'avance.

Si les fonctions du syndic sont rémunérées, sa révocation qui ne serait pas fondée sur un motif légitime lui ouvrira un droit à indemnisation.

II. - Jusqu'à la réunion de la première assemblée des copropriétaires visée au chapitre I ci-dessus, la société dénommée **RHONE SAONE HABITAT**, dont le siège est à VAULX EN VELIN (69120), Immeuble Woopa, 10 avenue des Canuts, **exercera à titre provisoire les fonctions de syndic, à compter de l'entrée en vigueur du**

présent règlement.

Le syndic provisoire aura droit à une rémunération annuelle fixée, à défaut d'autre précision, selon le tarif légal ou celui établi par les organismes professionnels.

La société **RHONE SAONE HABITAT** conservera la qualité de syndic provisoire jusqu'à l'achèvement des parties privatives.

Dès cet achèvement, il devra convoquer les copropriétaires en assemblée générale selon les formes et délais légaux à l'effet de nommer un syndic en son remplacement.

Sur première convocation, la désignation du syndic est soumise à la majorité absolue des voix de tous les copropriétaires telle que prévue par l'article 25 de la loi du 10 Juillet 1965.

Sur deuxième convocation, si la première assemblée n'a pu procéder à la nomination du syndic lors de la première convocation, la nomination s'effectue à la majorité des voix des copropriétaires présentes et représentées telle que prévue par l'article 24 de la loi du 10 Juillet 1965.

Si l'absence de syndic résulte de ce que l'assemblée générale, suite à la deuxième convocation, n'a pu en désigner un, le **VENDEUR** maître de l'ouvrage devra former une demande de nomination de syndic judiciaire dans les conditions de l'article 46 du décret de 1967.

III. - A défaut de nomination du syndic par l'assemblée des copropriétaires dûment convoquée, le syndic pourra être désigné par décision de justice dans les conditions de l'article 46 du décret du 17 Mars 1967.

Dans les autres cas de vacance de la fonction du syndic, comme en cas d'empêchement pour quelque cause que ce soit ou de carence de sa part à exercer les droits et actions du syndicat, ses rôles et fonctions seront provisoirement exercés par un syndic suppléant, ou, à défaut, un administrateur provisoire serait désigné par décision de justice, dans les conditions des articles 47 et 49 du décret du 17 Mars 1967. L'Assemblée Générale des copropriétaires devra alors être réunie dans les plus brefs délais pour prendre toutes mesures utiles.

IV - Le contrat de mandat du syndic fixe sa durée, sa date de prise d'effet ainsi que les éléments de détermination de la rémunération du syndic. Il détermine les conditions d'exécution de la mission de ce dernier en conformité avec les dispositions des articles 14 et 18 de la loi du 10 juillet 1965.

SECTION III - POUVOIRS DE GESTION ET D'ADMINISTRATION - HONORAIRES

Le syndic, de sa propre initiative, pourvoira à l'entretien en bon état de propreté, d'agrément, de fonctionnement, de réparations de toutes les choses et parties communes, à la conservation, la garde et l'administration de l'**IMMEUBLE**.

Ce pouvoir d'initiative s'exercera sous le contrôle de l'assemblée des copropriétaires, dans les conditions ci-après :

1°/ - ENTRETIEN ET TRAVAUX

I. - Le syndic pourvoira à l'entretien normal des choses et parties communes, il fera exécuter les travaux et engagera les dépenses nécessaires à cet effet, le tout sans avoir besoin d'une autorisation spéciale de l'assemblée des copropriétaires.

II. - Toutefois, pour l'exécution de toutes réparations et de tous travaux dépassant le cadre d'un entretien normal et présentant un caractère exceptionnel, soit par leur nature, soit par leur coût, le syndic devra obtenir l'accord préalable de l'assemblée des copropriétaires, statuant par voie de décision ordinaire.

Il en sera ainsi, principalement, des grosses réparations de bâtiments et des réfections ou rénovations générales des éléments d'équipement.

Cet accord préalable ne sera pas nécessaire en cas d'urgence et de nécessité, mais le syndic sera alors tenu d'en informer les copropriétaires et de convoquer immédiatement l'Assemblée Générale.

III. - Faute par le syndic d'avoir satisfait à l'obligation ci-dessus, l'assemblée pourra être valablement convoquée dans les conditions de l'article 8 du décret du 17 Mars 1967.

Cette assemblée décidera de l'opportunité de continuer les travaux et se prononcera sur le choix de l'entrepreneur. Au cas où cette assemblée déciderait d'arrêter les travaux et de les confier à un entrepreneur autre que celui qui les a commencés, celui-ci aurait droit à une juste indemnité pour les frais par lui engagés. Cette indemnité lui serait payée par le syndic, sauf à celui-ci à mettre éventuellement en cause la responsabilité du syndic.

2°/ - ADMINISTRATION - GESTION - HONORAIRES

I. - Le syndic recrutera le personnel du syndicat nécessaire, la convention collective fixera les conditions de sa rémunération et de son travail et le congédiera, le lien de subordination existera entre le seul syndic et le personnel et ce en dehors de toutes autres personnes. Toutefois, sous réserve éventuellement des stipulations du présent règlement, l'assemblée a seule qualité pour fixer le nombre et la catégorie des emplois.

Le syndic contractera toutes les assurances nécessaires, ainsi qu'il sera dit ci-après à la quatrième partie.

Il procédera à tous encaissements et il effectuera tous règlements afférents à la copropriété avec les provisions qu'il recevra des copropriétaires en application des dispositions du chapitre II de la deuxième partie du présent règlement.

Il établira et tiendra à jour une liste de tous les copropriétaires ainsi que de tous les titulaires de droits réels sur un lot ou une fraction de lot.

Il tiendra une comptabilité faisant apparaître la situation comptable de chacun d'eux.

Il préparera un budget prévisionnel annuel pour les dépenses courantes (hors travaux) et le soumettra au vote de l'assemblée générale. Ce budget prévisionnel devra être voté chaque année par l'assemblée se réunissant dans les six mois, les dépenses pour travaux étant exclues de celui-ci, et il fera l'objet de versement de provisions égales au quart du budget le premier jour de chaque trimestre ou le premier jour de la période fixée par l'assemblée, le tout conformément aux dispositions des articles 14-1 et 14-2 de la loi du 10 Juillet 1965.

Il devra tenir une comptabilité séparée pour chaque syndicat, faisant apparaître la position de chaque copropriétaire à l'égard du syndicat ainsi que la situation de trésorerie du syndicat.

Il utilisera si nécessaire la procédure d'alerte de l'article 29-1 de la loi du 10 Juillet 1965 en cas de difficultés financières de la copropriété.

Le syndic a obligation d'ouvrir un compte bancaire ou postal séparé au nom du syndicat des copropriétaires et ce dans les trois mois de sa désignation, sous peine de nullité de son mandat. L'assemblée générale du syndicat des copropriétaires pourra, toutefois, dans le seul cas où il s'agit d'un syndic professionnel, décider de renoncer à l'ouverture de ce compte séparé, et ce en délibérant à la majorité de l'article 25 ou le cas échéant à celle de l'article 25-1, et en indiquant la durée pour laquelle la dispense est donnée. Cette dispense est renouvelable. Elle prend fin de plein droit en cas de désignation d'un autre syndic.

Pour tous les travaux visés par l'article 14-2 de la loi du 10 Juillet 1965 et par l'article 44 du décret du 17 Mars 1967, le syndic ne pourra percevoir que les honoraires qui lui seront octroyés par l'assemblée générale les ayants votés. Le vote sur les honoraires et celui sur les travaux devront intervenir lors de la même assemblée générale et à la même majorité.

Pour tous les travaux courants inclus dans le budget prévisionnel, le syndic ne peut pas demander d'honoraires.

Il détiendra les archives du syndicat, ainsi que les documents comptables du syndicat, le carnet d'entretien de l'immeuble et, le cas échéant, le diagnostic technique. En pratique, le syndic pourra confier tout ou partie de ses archives à un prestataire extérieur spécialisé.

Il devra établir le carnet d'entretien de l'**IMMEUBLE** et le tenir à jour, ce carnet d'entretien devant être remis aux propriétaires successifs de lots qui en font la demande et ce à leurs frais, ainsi que le diagnostic technique le cas échéant.

Le tout conformément aux dispositions du décret du 17 Mars 1967, et notamment de ses articles 32, 33 et 34, et de l'article 18 de la loi du 10 Juillet 1965.

II. - Dans le cadre de son pouvoir général d'administration, le syndic pourra donner des autorisations aux copropriétaires en ce qui concerne la jouissance de leurs lots, à charge de référer à l'assemblée des questions susceptibles d'une incidence certaine sur les parties communes, l'aspect général, l'harmonie et la destination de l'**IMMEUBLE**.

Sur la base des principes contenus dans le règlement de copropriété, le syndic pourra procéder à l'établissement d'une ou plusieurs réglementations destinées à assurer la police des parties communes, des services collectifs et des éléments d'équipement communs, soumises à l'approbation de l'assemblée des copropriétaires, statuant par voie de décision ordinaire, qui s'imposeront à tous les copropriétaires et occupants de l'**IMMEUBLE** au même titre que le présent règlement de copropriété dont elles procéderont.

SECTION IV - POUVOIRS D'EXECUTION ET DE REPRESENTATION

I. - Le syndic sera le représentant officiel du syndicat vis-à-vis des copropriétaires et des tiers.

Il assurera l'exécution des décisions de l'assemblée des copropriétaires.

Il veillera au respect des dispositions du règlement de copropriété.

Au besoin, il contraindra chacun des intéressés à l'exécution de ses obligations.

Notamment, il fera, le cas échéant, toutes diligences, prendra toutes garanties et exercera toutes poursuites nécessaires pour le recouvrement des parts contributives des copropriétaires aux charges communes, dans les termes et conditions notamment des articles 19 et suivants de la loi du 10 Juillet 1965 et de l'article 55 du décret du 17 Mars 1967.

II. - Le syndic représentera le syndicat des copropriétaires à l'égard de toutes administrations et de tous services.

Principalement, il assurera le règlement des impôts et taxes relatifs à l'**IMMEUBLE** et qui ne seraient pas recouverts par voie de rôles individuels.

III. - Le syndic, pour toutes questions d'intérêt commun, représentera le syndicat des copropriétaires :

a) en justice, devant toutes juridictions compétentes, tant en demandant qu'en défendant dans les conditions prévues à la section VII du décret du 17 Mars 1967 et notamment aux articles 55 et 59, même au besoin contre certains copropriétaires ; il pourra notamment, conjointement ou non avec un ou plusieurs des copropriétaires, agir en vue de la sauvegarde des droits afférents à l'**IMMEUBLE**.

Il bénéficiera des dispositions des articles 10-1 et 19-2 insérés dans la loi du 10 Juillet 1965.

b) dans les actes d'acquisition ou d'aliénation des parties communes ou de constitution de droits réels immobiliers au profit ou à la charge de ces dernières, passés du chef du syndicat dans les termes et conditions des articles 25 et 26 de la Loi du 10 Juillet 1965 et conformément aux dispositions de l'article 16 de la même Loi,

✓
S

Le tout sans que soit nécessaire l'intervention de chaque copropriétaire à l'acte ou à la réquisition de publication.

IV. - Conformément aux dispositions de l'article 18 de la Loi du 10 Juillet 1965, le syndic, seul responsable de sa gestion, ne peut se faire substituer. Toutefois, l'Assemblée Générale des copropriétaires, statuant par voie de décision prise dans les conditions particulières de majorité du chapitre I, section II, 4°, B, de la présente partie pourra autoriser une délégation de pouvoir à une fin déterminée.

En outre, à l'occasion de l'exécution de sa mission, le syndic peut se faire représenter par l'un de ses préposés.

En cas de changement de syndic, l'ancien syndic est tenu de remettre au nouveau syndic, dans le délai d'un mois à compter de la cessation de ses fonctions, la situation de trésorerie, la totalité des fonds immédiatement disponibles et l'ensemble des documents et archives du syndicat, ainsi que de lui communiquer les coordonnées de la société d'archivage.

Dans le délai de deux mois suivant l'expiration du délai mentionné ci-dessus, l'ancien syndic est tenu de verser au nouveau syndic le solde des fonds disponibles après apurement des comptes et de lui fournir l'état des comptes des copropriétaires ainsi que celui des comptes du syndicat.

Après mise en demeure restée infructueuse, le syndic nouvellement désigné ou le président du conseil syndical pourra demander au président du Tribunal de Grande Instance, statuant comme en matière de référé, d'ordonner sous astreinte la remise des pièces et des fonds mentionnés ci-dessus ainsi que le versement des intérêts dus à compter du jour de la mise en demeure, sans préjudice de tous dommages-intérêts.

CHAPITRE IX - CONSEIL SYNDICAL

L'assemblée des copropriétaires constituera un conseil syndical en vue d'assister le Syndic et de contrôler sa gestion, le tout dans les conditions et selon des modalités des articles 21 de la Loi du 10 Juillet 1965 ; elle fixera les règles relatives à l'organisation et au fonctionnement de ce conseil, dans le respect des dispositions de l'article 4 de la Loi numéro 85-1470 du 31 Décembre 1985.

Les copropriétaires peuvent décider de ne pas avoir de conseil syndical et ce à la majorité de l'article 26 de la loi de 1965.

Le conseil syndical aura pour mission de donner avis au syndic ou à l'Assemblée Générale sur les questions pour lesquelles il est consulté ou dont il se saisit lui-même, mais il ne peut en aucun cas se substituer au syndic qui est le seul organe d'exécution des décisions prises en Assemblée Générale. Le conseil syndical contrôle notamment la comptabilité du syndic, la répartition des dépenses, les conditions dans lesquelles sont passés et exécutés les marchés et tous autres contrats.

Il peut également recevoir d'autres missions ou délégations de l'assemblée générale, par décision prise à la majorité de tous les copropriétaires de l'article 25 ou de l'article 25a.

Il ne peut par contre en aucun cas modifier le budget ou engager des dépenses, sauf autorisation expresse de l'assemblée qui peut fixer un seuil en deçà duquel le syndic pourra prendre certaines décisions en accord avec le conseil syndical.

Un ou plusieurs membres du conseil, habilités à cet effet par ce dernier, peuvent prendre connaissance et copie au bureau du syndic, après lui en avoir donné avis, de toutes pièces, documents, correspondances, registres se rapportant à la gestion du syndic et, d'une manière générale, à l'administration de la copropriété.

Il donne son avis au syndic en cas de travaux urgents ainsi qu'il est précisé ci-

avant à l'occasion de la détermination des pouvoirs du syndic.

L'organisation du conseil syndical est fixée par l'assemblée générale des copropriétaires.

En cas d'égalité de voix dans les prises de décisions du conseil, la voix du président est prépondérante.

Le conseil syndical rend compte à l'assemblée de l'exécution de sa mission.

Le conseil syndical peut, pour l'exécution de sa mission, prendre conseil auprès de toute personne de son choix. Il peut aussi, sur une question particulière, demander un avis technique à tout professionnel de la spécialité.

Les dépenses nécessitées par l'exécution de la mission du conseil syndical constituent des dépenses courantes d'administration. Elles sont supportées par le syndicat et réglées par le syndic.

QUATRIEME PARTIE **AMELIORATIONS – ADDITIONS - SURELEVATIONS** **ASSURANCES - LITIGES**

CHAPITRE X - AMELIORATION - ADDITIONS - SURELEVATIONS

Les questions relatives aux améliorations et additions de locaux privatifs, ainsi qu'à l'exercice du droit de surélévation sont soumises aux dispositions des articles 30 à 37 de la loi du 10 Juillet 1965 et à celles du décret du 17 Mars 1967 pris pour son application.

Il est simplement rappelé ici que le syndicat peut, en vertu de ces dispositions, et à condition qu'elles soient conformes à la destination de l'**IMMEUBLE**, décider par voie de décision collective extraordinaire toutes améliorations, telle que la transformation ou la création d'éléments d'équipement, l'aménagement des locaux affectés à l'usage commun ou à la création de tels locaux.

Par contre, la surélévation ou la construction aux fins de créer de nouveaux locaux à usage privatif ne peut être réalisée par les soins du syndicat que si la décision est prise à l'unanimité de ses membres.

La décision d'aliéner aux mêmes fins le droit de surélever un bâtiment exige, aux fins de créer de nouveaux locaux à usage privatif, lorsque l'immeuble est compris dans le périmètre d'un droit de préemption urbain, se prend à la majorité de l'ensemble des voix des copropriétaires outre les autorisations administratives, et avec l'accord des copropriétaires de l'étage supérieur du bâtiment à surélever. Si l'immeuble comprend plusieurs bâtiments, la confirmation par une assemblée spéciale des copropriétaires composant le bâtiment à surélever, à la majorité des voix des copropriétaires concernés.

En outre, les copropriétaires qui subiraient, par suite de l'exécution des travaux de surélévation prévus à l'article 35 de la Loi du 10 Juillet 1965, un préjudice répondant aux conditions fixées à l'article 9 de cette loi, ont droit à une indemnité. Celle-ci, qui est à la charge de l'ensemble des copropriétaires, est répartie selon la proportion initiale des droits de chacun dans les parties communes.

Il est précisé que dans le cas où, en application des dispositions de l'article 33 de la Loi du 10 Juillet 1965, un intérêt serait versé au syndicat par les copropriétaires payant par annuités, cet intérêt devra bénéficier aux autres copropriétaires qui, ne profitant pas du différé de paiement, se trouveront ainsi avoir fait l'avance des fonds nécessaires à la réalisation des travaux.

CHAPITRE XI - RISQUES CIVILS - ASSURANCES

I. - La responsabilité du fait de l'**IMMEUBLE**, de ses installations et de ses dépendances constituant les parties communes ainsi que du fait des préposés de la copropriété, à l'égard de l'un des copropriétaires, des voisins, ou de tiers quelconques, au point de vue des risques civils, et au cas de poursuites en

✓
SG

dommages et intérêts, incombera aux copropriétaires proportionnellement à leurs quotes-parts dans la copropriété des parties communes.

Toutefois si le dommage est imputable au fait personnel d'un occupant, non couvert par une assurance collective, la responsabilité restera à la charge de celui-ci.

Il est expressément spécifié qu'au titre des risques civils et de la responsabilité en cas d'incendie, les copropriétaires seront réputés entretenir de simples rapports de voisinage et seront considérés comme des tiers les uns vis à vis des autres, ainsi que devront le reconnaître et l'accepter expressément les compagnies d'assurances.

II. - Le syndicat sera assuré notamment contre les risques suivants :

1°/ - L'incendie, la foudre, les explosions, les dégâts quelconques causés par l'électricité et, s'il y a lieu, par les gaz et les dégâts des eaux avec renonciation au recours contre les copropriétaires occupant un appartement ou un local de l'**IMMEUBLE**.

2°/ - Le recours des voisins et le recours des locataires.

3°/ - La responsabilité civile pour dommages causés aux tiers par l'**IMMEUBLE** tels que défaut de réparations, vices de construction ou de réparation, le fonctionnement de ses éléments d'équipement ou services collectifs ou par les personnes dont le syndicat doit répondre ou les choses qui sont sous sa garde.

III. - En application des stipulations ci-dessus, l'**IMMEUBLE** fera l'objet d'une police globale multirisque couvrant son ensemble, tant en ses parties communes que privatives.

Les questions relatives à la nature et à l'importance des garanties seront débattues par l'assemblée des copropriétaires.

Les polices seront souscrites, renouvelées et remplacées par le syndic.

CHAPITRE XII - INEXECUTION DES CLAUSES ET CONDITIONS DU REGLEMENT DE COPROPRIETE - LITIGES

En cas d'inexécution des clauses et conditions imposées par le présent règlement, une action tendant au paiement de tous dommages et intérêts ou astreintes pourra être intentée par le syndic au nom du syndicat dans le respect des dispositions de l'article 55 du décret du 17 Mars 1967.

Pour le cas où l'inexécution serait le fait d'un locataire, l'action devra être dirigée à titre principal contre le propriétaire bailleur.

Le montant des dommages et intérêts ou astreintes sera touché par le syndic et, dans le cas où il ne devrait pas être employé à la réparation d'un préjudice matériel ou particulier, sera conservé à titre de réserve spéciale, sauf décision contraire de l'assemblée des copropriétaires.

D'une façon générale, les litiges nés de l'application de la loi du 10 Juillet 1965 sont de la compétence de la juridiction du lieu de la situation de l'**IMMEUBLE** et les actions soumises aux règles de procédure de la section VII du décret du 17 Mars 1967.

Les copropriétaires conserveront la possibilité de recourir à l'arbitrage dans les conditions de droit commun du livre troisième du Code de procédure civile.

Enfin, il est rappelé que les actions qui ont pour objet de contester les décisions des Assemblées Générales doivent, à peine de déchéance, être introduites par les copropriétaires opposants ou défaillants, dans un délai de deux mois à compter de la notification desdites décisions qui leur est faite à la diligence du syndic, ainsi qu'il est dit ci-dessus au chapitre I de la troisième partie (section II, 5°, III.).

<u>CINQUIEME PARTIE</u> <u>DOMICILE - FORMALITES</u>

DOMICILE - FORMALITES**DOMICILE**

Domicile est élu de plein droit dans l'**ENSEMBLE IMMOBILIER** par chacun des copropriétaires et les actes de procédure y seront valablement délivrés, à défaut de notification faite au syndic de son domicile réel ou élu dans les conditions de l'article 64 du décret du 17 Mars 1967.

PUBLICITE FONCIERE

Le présent règlement de copropriété et état descriptif de division sera publié au service de la publicité foncière de LYON 3EME, conformément à la loi du 10 Juillet 1965 et aux dispositions légales relatives à la publicité foncière.

Il en sera de même de toutes modifications pouvant être apportées par la suite au présent règlement.

POUVOIRS POUR PUBLICITE FONCIERE

Pour l'accomplissement des formalités de publicité foncière, les parties agissant dans un intérêt commun, donnent tous pouvoirs nécessaires à tout clerc habilité et assermenté de la Société Civile Professionnelle dénommée en tête des présentes, à l'effet de faire dresser et signer tous actes complémentaires ou rectificatifs pour mettre le présent acte en concordance avec les documents hypothécaires, cadastraux ou d'état civil.

FRAIS

Tous les frais, droits et émoluments des présentes seront supportés par le requérant ainsi qu'il s'y oblige.

MENTION LEGALE D'INFORMATION

Conformément à l'article 32 de la loi n°78-17 «Informatique et Libertés» du 6 janvier 1978 modifiée, l'office notarial dispose d'un traitement informatique pour l'accomplissement des activités notariales, notamment de formalités d'actes. A cette fin, l'office est amené à enregistrer des données concernant les parties et à les transmettre à certaines administrations, notamment auprès du service de la publicité foncière compétent et à des fins comptables et fiscales. Pour les seuls actes relatifs aux mutations immobilières, certaines données sur le bien et son prix, sauf opposition de la part d'une partie auprès de l'office, seront transcrites dans une base de données immobilières à des fins statistiques.

Chaque partie peut exercer ses droits d'accès et de rectification aux données la concernant auprès de l'ADSN : service Correspondant à la Protection des Données, 95 avenue des Logissons 13107 VENELLES cpd-adsn@notaires.fr, 0820.845.988.

✓



FORMALISME LIE AUX ANNEXES

Les annexes, s'il en existe, font partie intégrante de la minute.

Lorsque l'acte est établi sur support papier les pièces annexées à l'acte sont revêtues d'une mention constatant cette annexe et signée du notaire.

Si l'acte est établi sur support électronique, la signature du notaire en fin d'acte vaut également pour ses annexes.

DONT ACTE sur 88 pages**Comprenant**

- renvoi approuvé : *zero*
- blanc barré : *zero*
- ligne entière rayée : *zero*
- nombre rayé : *zero*
- mot rayé : *zero*

Paraphes

Fait et passé aux lieu, jour, mois et an ci-dessus indiqués.

Après lecture faite, les parties ont signé le présent acte avec le notaire.